



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.

1. Nama lengkap : **HADI KARYONO BIN SOEOTO SOEMODINOTO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/15 Oktober 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nangka Gang Langgar No. 74-C RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Utama PT RSM 2016-2018);

II.

1. Nama lengkap : **AGUS AMIN JAYA, S.E. BIN SAHARI;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/1 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
 - Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
 - Perumahan Tasik Madu, Jalan Cendana 4 Nomor 8 Kelurahan Tasik Madu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Operasional dan Keuangan PT RSM 2016-2018/Plt. Direktur Utama PT RSM 2018-2022);

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17

Halaman 1 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Maret 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
 5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
 6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;

Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Arina Jumiawati, S.H., M.H., Yunita Nur Khasanah, S.H., dan Intan Nasikhatul Ibadiyah, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Arina & Partners Law Office, beralamat di Jalan Siwalan II No. 13 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 61/HK.07/03/2025 tanggal 12 Maret 2025, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 62/HK.07/03/2025 tanggal 12 Maret 2025, dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 3 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 3 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto dan Terdakwa II Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari tidak terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



menyakinkan melakukan tindak pidana “Setiap Orang Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Secara Melawan Hukum Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa I Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto dan Terdakwa II Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa I Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto dan Terdakwa II Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan Terdakwa II Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, masing-masing dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan membebani Terdakwa I Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan, dan membebani Terdakwa II Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan.



5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto agar membayar uang pengganti sebesar Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan cara ditanggung Terdakwa. Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari agar membayar uang pengganti sebesar Rp2.094.506.600,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah) dengan cara ditanggung Terdakwa. Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/089/414.060/2022; yang Dikeluarkan pada Tanggal 14 Juli 2022; untuk Kegiatan Evaluasi pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban;
2. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Evaluasi PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tahun Anggaran 2017-2020 Nomor x.700/272/414.060/2021; tanggal 27 Oktober 2021; oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban;
3. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Evaluasi PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tahun Anggaran 2021-2022; Nomor x.700/329/414.060/2022; tanggal 2 Desember 2022; oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban;

Halaman 4 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/50/KPTS/414.012/2022; tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/50/KPTS/414.012/2022; tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022;;
5. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. 1 (satu) bundel Asli Rincian Penggunaan Kas yang Perlu Konfirmasi Sdr. Agus Amin Jaya (Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri tanggal 21 Oktober 2022; Pukul 09.00 WIB;
7. 1 (satu) bundel Fotokopi Notulen Monitoring dan Evaluasi BUM Tanggal 1 Desember 2021; di PT Solusi Bangun Indonesian Pukul 08.00-16.00 WIB;
8. 1 (satu) bundel Fotokopi laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BUMD PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tahun Anggaran 2022; oleh Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban;
9. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 545/1138/414.021/2018;
10. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 545/015/414.305/XI/2020;
11. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 539/023/414.304/2022;;
12. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/281/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
13. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/282/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
14. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/14/KPTS/414.013/2021; tentang Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban;
15. 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 188.45/52/KPTS/313.012/2022; tentang Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban;

Halaman 5 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 821/23/92/414.012/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas Nama Sdr. Ir. Cucuk Dwi Sukwanto;
17. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
18. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
19. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
20. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
21. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan TranSaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
22. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban;
23. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 29 Tahun 2022; tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
24. 1 (satu) bundel Fotokopi Naskah Akademik Raperda Kabupaten Tuban Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Bentuk Perseroan Terbatas;
25. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor 572/014/414.305/2019 Perihal Konfirmasi Perubahan Penggunaan Anggaran Penyertaan Modal Pemkab Tuban kepada Pihak Ketiga beserta Lampiran Lembar Disposisi Surat;
26. 1 (satu) bundel Asli Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban tanggal 29 Oktober 2019 Nomor: 900/6446/414.203/2019 Perihal Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban beserta Lampiran Lembar Disposisi Surat;
27. 1 (satu) bundel Asli Hasil Kajian Investasi – Penasehat Investasi Atas Usulan Kegiatan Investasi dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;

Halaman 6 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



28. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Sama Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) dan PT Albany Indonesia Nomor: 006/PKS/414.304/2021; tentang Kerja Sama Operasional Project Pembuatan Main Gate New Grass Root Rosneft (Pertamina Project) di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
29. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Januari Tahun 2021;
30. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Februari Tahun 2021;
31. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Maret Tahun 2021;
32. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan April Tahun 2021;
33. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Mei Tahun 2021;
34. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Juni Tahun 2021;
35. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Juli Tahun 2021;
36. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Agustus Tahun 2021;
37. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan September Tahun 2021;
38. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Oktober Tahun 2021;
39. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan November Tahun 2021;
40. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Desember Tahun 2021;
41. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Januari Tahun 2022;
42. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Februari Tahun 2022;
43. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Maret Tahun 2022;
44. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan April Tahun 2022;
45. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Mei Tahun 2022;
46. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Juni Tahun 2022;
47. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Juli Tahun 2022;
48. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe

Halaman 7 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Agustus Tahun 2022;
1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
50. Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan September Tahun 2022;
1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
51. Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Oktober Tahun 2022;
1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
52. Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan November Tahun 2022;
1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
53. Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Desember Tahun 2022;
1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
54. Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Januari Tahun 2023;
1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
55. Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Februari Tahun 2023;
1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
56. Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Maret Tahun 2023;
1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
57. Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan April Tahun 2023;
1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
58. Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Mei Tahun 2023;
1 (satu) bundel Asli List Purchase Order dari PT UTSG ke PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tahun 2017-2019;
59. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Bulanan Periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2020 PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
60. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057980.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2016;
61. 1 (satu) lembar Asli Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057980.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
62. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen;
63. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 dan Laporan Auditor Independen PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
64. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 dan Laporan Auditor

Halaman 8 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Independen PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 dan Laporan Auditor
66. Independen PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021; dan 2020 dan Laporan Auditor
67. Independen PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
1 (satu) bundel Salinan Asli Akta Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor: 35 tanggal 22 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Notaris Daniek Yhunita, S.H., M.Kn.;
68. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Empat pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 yang dilakukan oleh Saudara A Amin Jaya, S.E. selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan Saudara Bambang Kurniawan Indriyono dari BKI Rentcar;
69. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Empat pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 yang dilakukan oleh Saudara A Amin Jaya, S.E. selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan Saudara Sholakhuddin Assauqi dari CV Delta Prima Daya;
70. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Tuban Nomor 01/STS/BUMD-RSM/2.11.1/11/2021; sebesar Rp29.660.128,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang diterima pada tanggal 20 Desember 2021; kepada Pemerintah Kabupaten Tuban dengan kode rekening 4.1.03.02.02.0001 untuk Uraian Rincian Obyek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
71. 1 (satu) lembar Asli Kutansi Nomor 21/KEU/RSM/III/2022; tanggal 22 Maret 2022; dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri pembayaran Dividen kepada KPRI Beringin Tuba sebagai Pemegang Saham II dengan jumlah Rp 599.275 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima);
72. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Peminjaman Dana Perusahaan Untuk Rekanan antara Saudara Amin Jaya selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Pihak Pertama dengan Saudara Hari selaku Direktur CV Gunung Raya sebagai Pihak Kedua;
73. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 12.18.11.08.1.02011;
74. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Jatim periode bulan

Halaman 9 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari-Oktober Tahun 2023;
75. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Jatim periode bulan Januari-Desember Tahun 2022;
76. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Jatim periode bulan Januari-Desember Tahun 2021;
77. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Jatim Tahun 2016-2020; Dikembalikan kepada PT RSM melalui saksi Mutho Hadi;
78. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Albany Indonesia Nomor: 52 Tanggal 22 Oktober 2013;
79. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-59011.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 15 November 2013;
80. 1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120003402659 Atas Nama Perusahaan PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;
81. 1 (satu) bundel Suiat Izin Usaha Jasa Konstruksi Atas Nama Perusahaan PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;
82. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Atas Nama Perusahaan PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;
83. 1 (satu) lembar Surat Izin Lokasi Atas Nama Perusahaan PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;
84. 1 (satu) lembar Pendaftaran Kepersetaan BPJS Kesehatan Atas Nama Perusahaan PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;
85. 1 (satu) lembar Pendaftaran Kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Perusahaan PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;
86. 1 (satu) bundel Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT Albany Indonesia tanggal 08 Juli 2019;
87. 1 (satu) lembar Certificate ISO 9001:2015 PT Albany Indonesia;
88. 1 (satu) lembar Certificate ISO 14001:2015 PT Albany Indonesia;
89. 1 (satu) lembar Certificate ISO 45001:2018 PT Albany Indonesia;
90. 1 (satu) lembar Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Albany Indonesia;
91. 1 (satu) lembar Fotokopi NPWP PT Albany Indonesia Nomor: 70.400.835.8-648.000;
92. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-203PKP/WPJ.24/KP.1203/2019;
93. 1 (satu) lembar Fotokopi NPWP Atas Nama Setyo Tri Handoyo Nomor: 58.174.858.9-648.000;
94. 1 (satu) lembar Fotokopi NPWP Atas Nama Sri Wahyuni Nomor: 82.475.101.0-648.000;
95. 1 (satu) lembar Fotokopi Setyo Tri Handoyo selaku Direktur PT Albany Indonesia;
96. 1 (satu) lembar Fotokopi Sri Wahyuni selaku Komisaris PT Albany Indonesia;
97. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang

Halaman 10 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Industri;
98. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Kontraktor Nasional;
99. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pengurus PT Albany Indonesia;
100. 1 (satu) Penyampaian SPT Elektronik PT Albany Indonesia; Dikembalikan kepada saksi Setyo Tri Handoyo;
101. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022; tentang Jabatan Fungsional Auditor;
102. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2022; tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban;
103. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/288/KPTS/414.013/2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
104. 1 (satu) lembar Laporan Neraca PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PTRSM) Pertanggal 30 Juni 2022;
105. 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi Neraca PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PTRSM) Bulan Januari – Juni Tahun 2022;
106. 1 (satu) bundel Asli 1 (satu) bundel artu Kerja Auti (KKA) Inspektorat Daerah Kabupaten No.KKA 01 dengan Sasaran Pemeriksaan Evaluasi Kinerja BUMD PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Pemeriksaan September 2021; sampai dengan Juni 2022;
107. 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tuban Nomor 821.29/44/414.202/2019 tentang Kenaikan Jenjang Dalam Jabatan Fungsional Auditor atas nama Sri Utaminingsih, A.Md.;
108. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;
109. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022;
110. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022;
111. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 April 2022 sampai dengan 31 April 2022;
112. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022;
113. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022;
114. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Saudari Erlinda Ayu Nugraha selaku Administrasi Umum dan Keuangan pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;

Halaman 11 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Saudara Mutho Hadi Saputro, S.Pd selaku Manajer Divisi Bisnis pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
116. 1 (satu) bundel Fotokopi Rincian Piutang Angling 2019;
117. 1 (satu) bundel Forocopy Realisasi Penggunaan Anggaran;
118. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Keuangan PT RSM;
119. 1 (satu) bundel Fotokopi Rincian Pembayaran Pajak STNK, Jasa Raharja, KIR Tahun 2021-2022;
120. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
121. 1 (satu) Buah Flashdisk Berisi File Rekening Koran PT RSM, Buku Besar 2021, Buku Besar 2022, Laba-rugi Neraca Bulan Januari-Juni 2022 dan Neraca Bulan Januari-Juni 2022;
- Dikembalikan kepada saksi Sri Utaminingsih;
122. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 4.02.01/908/SPM-LS/TL/2019 tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
123. 1 (satu) lembar Asli Pengajuan SPM-LS Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 Nomor 900/3214/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
124. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada BPPKAD untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
125. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor: 4.02.01/908/414.203/2019 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan sesuai DPPA-PPKD;
126. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
127. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor:

Halaman 12 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.02.01/908/414.203/2019;
128. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/908/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
129. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
130. 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran SSPD Nomor: 920/0438/PB/414.203/2019 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019;
131. 1 (satu) lembar Fotokopi Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS
132. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban;
133. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penyertaan Modal Pemkab Tuban kepada Pihak Ketiga Nomor: 900/028/414.035/2019 dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
134. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 900/3164/414.203/2019 Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Nomor: 900/24/PKS/414.305/2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
135. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertandatangan atas nama Agus Amin Jaya, S.E. selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri perihal rencana pengajuan dana sebesar Rp781.904.705,00 tanggal 13 Desember 2019;
136. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor: 051.INV/RM/TBN/19 untuk Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
137. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Desember 2019;
138. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/47/KPTS/414.031/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri ;
139. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 4.02.01/909/SPM-LS/TL/2019 tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Penyewaan Scaffolding (Alat Perancah);

Halaman 13 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar Asli Pengajuan SPM-LS Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 Nomor 900/3215/414.203/2019 Tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
141. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada BPPKAD untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Penyewaan Scaffolding (Alat Perancah);
142. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor: 4.02.01/909/414.203/2019 tanggal 18 Desember 2021;9 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Penyewaan Scaffolding (Alat Perancah) sesuai DPPA-PPKD;
143. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Penyewaan Scaffolding (Alat Perancah);
144. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/909/414.203/2019;
145. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/909/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
146. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
147. 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran SSPD Nomor: 920/0438/PB/414.203/2019 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019;
148. 1 (satu) lembar Fotokopi Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pembiayaan;
149. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban;
150. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penyertaan Modal Pemkab Tuban kepada Pihak Ketiga Nomor: 900/028/414.305/2019 dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
151. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Halaman 14 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 900/3166/414.203/2019 Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Nomor: 900/27/PKS/414.305/2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
152. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertandatangan atas nama Agus Amin Jaya, S.E. selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri perihal rencana pengajuan dana sebesar Rp812.250.000,00 tanggal 13 Desember 2019;
153. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor: 052.INV/RM/TBN/19 untuk Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Penyewaan Scaffolding (Alat Perancah);
154. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Desember 2019
155. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/47/KPTS/414.031/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
156. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 4.02.01/910/SPM-LS/TL/2019 tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
157. 1 (satu) lembar Asli Pengajuan SPM-LS Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 Nomor 900/3216/414.203/2019 Tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
158. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada BPPKAD untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
159. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor: 4.02.01/910/414.203/2019 tanggal 18 Desember 2021;9 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sesuai DPPA-PPKD;
160. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) untuk Keperluan

Halaman 15 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
161. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/910/414.203/2019;
162. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/910/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
163. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
164. 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran SSPD Nomor: 920/0438/PB/414.203/2019 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019;
165. 1 (satu) lembar Fotokopi Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
166. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban;
167. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penyertaan Modal Pemkab Tuban kepada Pihak Ketiga Nomor: 900/028/414.305/2019 dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
168. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 900/3165/414.203/2019 Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Nomor: 900/25/PKS/414.305/2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
169. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertandatangan atas nama Agus Amin Jaya, S.E. selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri perihal rencana pengajuan dana sebesar Rp 356. 060.000,00 tanggal 13 Desember 2019;
170. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor: 053.INV/RM/TBN/19 untuk Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
171. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Desember 2019;
172. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/47/KPTS/414.031/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;

Halaman 16 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 4.02.01/911/SPM-LS/TL/2019 tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver;
174. 1 (satu) lembar Asli Pengajuan SPM-LS Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Derah Tahun 2019 Nomor 900/3217/414.203/2019 Tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
175. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada BPPKAD untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver;
176. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor: 4.02.01/911/414.203/2019 tanggal 18 Desember 2021;9 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver;
177. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver;
178. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/911/414.203/2019;
179. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/911/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
180. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
181. 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran SSPD Nomor: 920/0438/PB/414.203/2019 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019;
182. 1 (satu) lembar Fotokopi Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pembiayaan;
183. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban;
184. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penyertaan Modal Pemkab

Halaman 17 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuban kepada Pihak Ketiga Nomor: 900/028/414.305/2019 dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
185. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 900/3163/414.203/2019 Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Nomor: 900/23/PKS/414.305/2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
186. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertandatangan atas nama Agus Amin Jaya, S.E. selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri perihal rencana pengajuan dana sebesar Rp341.000.000,00 tanggal 13 Desember 2019;
187. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor: 054.INV/RM/TBN/19 untuk Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver;
188. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Desember 2019;
189. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/47/KPTS/414.031/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
190. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 4.02.01/923/SPM-LS/TL/2019 tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Optimalisasi Pekerjaan Jasa Bongkar Muat;
191. 1 (satu) lembar Asli Pengajuan SPM-LS Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 Nomor 900/3218/414.203/2019 Tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
192. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada BPPKAD untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Optimalisasi Pekerjaan Jasa Bongkar Muat;
193. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor: 4.02.01/923/414.203/2019 tanggal 18 Desember 2021;9 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Optimalisasi Pekerjaan Jasa Bongkar Muat;

Halaman 18 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Optimalisasi Pekerjaan Jasa Bongkar Muat;
195. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/923/414.203/2019;
196. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/923/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
197. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
198. 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran SSPD Nomor: 920/0438/PB/414.203/2019 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019;
199. 1 (satu) lembar Fotokopi Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pembiayaan;
200. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban;
201. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penyertaan Modal Pemkab Tuban kepada Pihak Ketiga Nomor: 900/028/414.305/2019 dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
202. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 900/3162/414.203/2019 Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Nomor: 900/26/PKS/414.305/2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
203. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertandatangan atas nama Agus Amin Jaya, S.E. selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri perihal rencana pengajuan dana sebesar Rp1.865.370.433,60 tanggal 13 Desember 2019;
204. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor: 050.INV/RM/TBN/19 untuk Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Optimalisasi Pekerjaan Jasa Bongkar Muat;
205. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Desember 2019;
206. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor

Halaman 19 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188.45/47/KPTS/414.031/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas
Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
207. 1 (satu) bundel Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah;
208. 1 (satu) bundel Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
209. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor
18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak
Ketiga;
210. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor
17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah
kepada Pihak Ketiga;
211. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor
188.45/367/KPTS/414.031/2017 tentang Penetapan Penasehat
Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran
2017;
212. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor:
188.45/194/KPTS/414.031/2019 tentang Penetapan Penasehat
Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran
2019;
213. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 88 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran
2019;
214. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Pemkab Tuban untuk Periode
yang berakhir 31 Desember 2022; Lampiran I-VII Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2022;
Dikembalikan kepada saksi Wara Setiani;
215. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 01-PF/SSS/II/2023; tanggal 12
Januari 2024 dari Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo,
Subyantara & Rekan kepada Direktur, Komsaris dan Pemegang
Saham PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
216. 1 (satu) bundel Asli Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan
Terhadap Pengendalian Intern Nomor: 00033/ML-
RSM17/SSS/IV/2018 Tahun 2017 dari Kantor Akuntan Publik Supoyo,
Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Pemegang Saham, Komisaris,
dan Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri;

Halaman 20 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) bundel Asli Laporan Nomor: 00056/ML-RSM18/SSS/IV/2019
Perihal Management Letter dari Kantor Akuntan Publik Supoyo,
Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Direksi dan Dewan Pengawas
PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
218. 1 (satu) bundel Asli Laporan Nomor: 001406/ML-RSM19/SSS/IV/2020
Perihal Management Letter dari Kantor Akuntan Publik Supoyo,
Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Direksi dan Dewan Pengawas
PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
219. 1 (satu) bundel Asli Laporan Nomor: 00127/ML-RSM20/SSS/IV/2021;
Perihal Management Letter dari Kantor Akuntan Publik Supoyo,
Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Direksi dan Dewan Pengawas
PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
220. 1 (satu) bundel Asli Laporan Nomor: 00065/ML-RSM21/SSS/IV/2022;
Perihal Management Letter dari Kantor Akuntan Publik Supoyo,
Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Direksi dan Dewan Pengawas
PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
221. 1 (satu) bundel Asli Kertas Kerja Pemeriksaan perihal Kas dan Setara
Kas dan Rekening Koran PT Rronggolawe Sukses Mandiri oleh KAP;
222. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 01/KB/RSM.TBN/III/22 perihal
informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799996);
223. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 02/KB/RSM.TBN/III/22 perihal
informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799333);
224. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 03/KB/RSM.TBN/III/22 perihal
informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799911);
225. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 04/KB/RSM.TBN/III/22 perihal
informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799945);
226. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 05/KB/RSM.TBN/III/22 perihal
informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799970);
227. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 06/KB/RSM.TBN/III/22 perihal
informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 017036721);
228. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 07/KB/RSM.TBN/III/22 perihal
informasi PT Bank Negara Indonesia (Nomor Rekening 990999171);
229. 1 (satu) lembar Asli slip penarikan tunai KSPPS BMT Asa dari
penyetor atas nama Erlinda;
230. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 06/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal
informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171036721);
231. 1 (satu) lembar Asli slip penarikan tunai KSPPS BMT ASA dari
penyetor Erlinda;
232. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 05/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal
informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799970);
233. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 04/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal
informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799945)
234. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 03/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal

Halaman 21 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799911);
235. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 02/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal
- informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799333);
236. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 01/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal
- informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799996);
237. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 07/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal
- informasi PT Bank Negara Indonesia (Nomor Rekening 0990999171);
238. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 08/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal
- informasi BMT Asa;
239. 1 (satu) bundel Asli Kertas Kerja Pemeriksaan Piutang Usaha oleh KAP;
240. 1 (satu) lembar Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor:
- 01/KP/RSM.TBN/II/22 Kepada PT Escorindo Jasa Prima;
241. 1 (satu) lembar Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor:
- 02/KP/RSM.TBN/II/22 Kepada PT Escorindo Jasa Prima;
242. 1 (satu) lembar Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor:
- 03/KP/RSM.TBN/II/22 Kepada SD Negeri Prunggahan VI;
243. 1 (satu) lembar Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor:
- 16/KP/RSM.TBN/III/22 Kepada Angling;
244. 1 (satu) lembar Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor:
- 17/KP/RSM.TBN/III/22 Kepada Beras Putri Asih;
245. 1 (satu) bundel Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor:
- 03/KP/RSM.TBN/III/22 Kepada PT Varia Usaha Bahari;
246. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
- 05/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada PT Hokky Jaya;
247. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
- 06/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Angling Ronggotrans;
248. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
- 10/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Dinas Sosial P3K;
249. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
- 11/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Ka. UBBP (Beras Putri Asih);
250. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
- 12/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Pimpinan Unit (Digital Printing);
251. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Piutang Lainnya oleh KAP;
252. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
- 17/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Hari Projo;
253. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
- 18/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada CV Delta Prima Jaya;
254. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
- 13/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Direksi;
255. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
- 16/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Direksi (piutang gaji)
256. 1 (satu) bundel Asli kertas kerja pemeriksaan uang muka kerja Tahun
- 2020-2021; dan Rekening koran Bank Jati;
257. 1 (satu) bundel Asli kertas kerja pemeriksaan Utang oleh KAP;

Halaman 22 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) lembar Asli surat konfirmasi utang Nomor: 01/KU/RSM.TBN/IV/21 Kepada Angling Ronggotran;
259. 1 (satu) bundel Asli Kertas Kerja Pemeriksaan Pendapatan Tahun 2021-2020
260. 1 (satu) bundel Asli Kertas Kerja Pemeriksaan Beban Pokok Proyek Tahun 2021-202;
261. 1 (satu) bundel Asli Perincian pada laporan kas harian;
262. 1 (satu) lembar Asli Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan rencana Pemantauan Hidup (RKL-RPL) PT Pertamina (Persero) Pada Mei 2017;
263. 1 (satu) lembar Asli Budgetary Proposal Build Operate And Transfer (BOT) Of Hydrogen Power Plant PT Trans Pasific Petrochemical Indotama pada November 2018;
264. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dan KUB Hokky Jaya tentang Investasi Penambahan Kapasitas Produksi;
265. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dan CV Karya Teknik Manunggal tentang Pengelolaan & Distribusi Hasil Bahan Tambang;
266. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: P2T/52/15.02/IV/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operator Produksi An. Hari;
267. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: P2T/49/15.19/1/2017 tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
268. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: P2T/45/15.01/II/2017 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekspolarasi atas nama Hari;
269. 1 (satu) bundel Fotokopi Pembayaran Investasi tambang Tahun 2018;
270. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Sewa Pakai Nomor: 008/MAI-RSM/SA/II/2019, Nomor: 002/PKS.ADM B/414.305/2019 antara PT Mobe Auto Indonesia dan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda);
271. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara PT RSM Dan PT Albany Indonesia Nomor: 006/PKS/414.304/2021; tentang Kerjasama Operasional Project Pembuatan Main Gate New Grass Root Rosneft (Pertamina Project) Di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
272. 1 (satu) bundel Fotokopi perjanjian kerja sama permodalan (investment sharing) Nomor: 003/PKS/RSM-LIS/414.305/2021; antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Kembang Putih Manajemen tentang Pembiayaan Pembelian Bahan Baku Panga;

Halaman 23 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Pernyataan Pengambilalihan Usaha (530/020/414.304/2021)
274. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum I Nomor 021/EJP/I/2021; tanggal 01 Januari 2021;
Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Priyanto, AK. MSA.;
275. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Invoice Kontribusi PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) Kabupaten Tuban Tahun 2017-2023;
Dikembalikan kepada Muhammad Ramli;
276. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi atas Uang Titipan Setoran Angling yang Belum Tercatat Pendapatan sebesar Rp6.584.000,00 (enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Abin Brahmalem;
277. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/10/414.214/2017 tanggal 06 Januari 2017 atas Tempat Usaha PT "Ronggolawe Sukses Mandiri" dan Pemegang Izin Ir. Hadi Karyono;
278. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 517.1/026.SIUP.B-M/414.107/2017 atas Tempat Perusahaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Penanggung Jawab Ir. Hadi Karyono tanggal 10 Januari 2017;
279. 1 (satu) lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP : 133715200680 atas Nama Perusahaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Pengurus Utama Ir. Hadi Karyono tanggal 10 Januari 2017;
280. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor ED202551 sampai Nomor ED202575 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
281. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor ED202576 sampai Nomor ED202600 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
282. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor EE112426 sampai Nomor EE112450 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
283. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor ED202501 sampai Nomor ED202525 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
284. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor EE379876 sampai Nomor EE379900 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
285. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor ED705626 sampai Nomor ED705650 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
286. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Konfirmasi Piutang Nomor: 09/KP/RSM.TBN/III/22 kepada Direktur PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
287. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Ronggolawe Sukses Mandiri Hari Jumat tanggal 13 November 2020;
288. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Ronggolawe Sukses Mandiri Hari Selasa tanggal 24 Mei

Halaman 24 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 2022;
289. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bapak Bupati Tuban tanggal 19 Desember 2023; tentang permintaan audiensi dari karyawan BUMD PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
290. 1 (satu) lembar Asli Kronologis Penarikan Angkutan Lingkungan Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
291. 1 (satu) bundel Asli Revisi Perhitungan Rencana Investasi BUMD Kabupaten Tuban PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
292. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor: S-019/MAI.KL/VIII/2023; Perihal Pemutusan Kerjasama dari PT Mobe Auto Indonesia;
293. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor: S.017/MAI-DIR/VII/23 Perihal Surat Penarikan 10 Unit kendaraan dari PT Mobe Auto Indonesia;
294. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor: S-020/MAI.KL/VIII/2023 tentang Pemberitahuan Klarifikasi Utang dari PT Mobe Auto Indonesia;
295. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Sewa Pakai No. 008/MAI-RSM/SA/II/2019, No.002/PKS.ADM.B/414.305/2019 Antara PT Mobe Auto Indonesia dan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda)
296. 1 (satu) bundel Asli Surat No. 009/II/MGT/2021; PT Karya Putri Solina Perihal Kerjasama Pemanfaatan Dan Monetisasi Gas Alam Di Desa Sumber, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Tanggal 17 Februari 2021;
297. 1 (satu) bundel Asli Nota Kesepahaman (MOU) Nomor: 002/MOU.B/RSM/414.304/III/2021, Nomor: L-036/AEI/III/21 Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) Dengan PT Asuka Engineering Indonesia tentang Pengembangan Usaha Dibidang Engineering Dalam Rencana Sebagian Pekerjaan Proyek Kilang Minyak Ngr;.
298. 1 (satu) bundel Asli Nota Kesepahaman (MOU) tentang Kerjasama Pembangunan & Pengembangan Dermaga Di Sekitar Kabupaten Tuban Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) (BUMD Pemkab Tuban) Nomor: 003/MOU.B/RSM/414.304/II/2021; dengan PT Soga Teknik Utama Nomor: 041/STU/MOU/III/2021;
299. 1 (satu) bundel Asli Nota Kesepahaman (MOU) tentang Kerjasama Project Dredging New Jety PT SBI Di Tuban Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) (BUMD Pemkab Tuban) dengan PT Soga Teknik Utama Nomor: 004/MOU.B/RSM/414.304/III/2021;
300. 1 (satu) bundel Asli Form Perjalanan Dinas No. 090/004/414.304/2021 Periode Januari 2021-Desember 2021;
301. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Hutang Piutang Nomor: 001/PHP/RSM-LIS/414.305/2021; Tanggal 19 Januari 2021; Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) Dan Kambang Putih Manajemen tentang

Halaman 25 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



302. Pembuatan Web Merdeka Nusantara;
1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Sama Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Saudari Niswatin Nomor: 03/PKS.ADM.B/414.305/VII/2017 tentang Integrasi Program UMKM Kuliner Dengan Tokotuban.com;
303. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Sama Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan UMKM Pabrik Situs Tuban Nomor: 01/PKS.ADM.B/414.305/II/2017 tentang Pendirian Pusat TranSaksi Perdagangan Online Terbesar Di Tuban;
304. 1 (satu) bundel Fotokopi Nota Kesepahaman (MOU) tentang Kerjasama Project Dredging New Jety PT SBI Di Tuban Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 004/MOU.B/RSM/414.304/III/2021 dengan PT Soga Teknik Utama Nomor 042/STU/MOU/III/2021;
305. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Sama Penjualan Antara PT Gamma Sakti Indonesia Dan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tanggal 4 Desember 2017;
306. 1 (satu) bundel Fotokopi Memorandum Of Understanding Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri Dengan PT Bumi Energi Selaras tentang Kerjasama Engembangan Mini Refinery di Wilayah Tuban Nomor RSM: 07A/MOU.B/RSM/414.305/IV/2017, Nomor BES: 004/MOU/BES-RSM/2017;
307. 1 (satu) lembar Fotokopi Undangan Rapat Nomor: 002-U/GSI-DIR/1/2019 Kepada PT RSM;
308. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Penunjukan Nomor: GSI-KL/XI/2017 Antara PT Gamma Sakti Indonesia Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
309. 1 (satu) bundel Asli Proposal Project Kepada Pemkab Tuban tentang Rencana Investasi Pembelian 2 Unit Wheel Loader & Pembelian 2 Unit Excavator;
310. 1 (satu) Buah CPU Tipe HP EliteDesk 705 G2 SFF Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
Dikembalikan kepada PT RSM melalui saksi Mutho Hadi;
311. Uang Tunai sebesar Rp1.276.840.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
Dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Tuban;
8. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan usia dan kondisi keluarga atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-01/M.5.33.4/Ft.1/02/2025 tanggal 26 Februari 2025 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I Hadi Karyono selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Desember 2016 sampai dengan Desember 2018), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT Ronggolawe Sukses Mandiri di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 86, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Agus Amin Jaya selaku Direktur Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Desember 2016 sampai dengan Desember 2018) dan selaku Plt. Direktur Utama (Desember 2018 sampai dengan Mei 2022), secara melawan Hukum yaitu Terdakwa I Hadi Karyono selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Desember 2016 sampai dengan Desember 2018) dan Terdakwa II Agus Amin Jaya selaku Direktur Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (2016-2017) dan selaku Plt Direktur Utama (Desember 2018 sampai dengan Mei 2022) tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Direksi dengan tindakannya memerintahkan bagian keuangan untuk melakukan Pemindahan dana dari rekening Perusahaan kepada rekening perorangan tanpa dokumen pendukung yang cukup dan memadai serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, melakukan rekayasa atas laporan keuangan serta para Terdakwa sebagai Direksi tidak menjalankan prinsip Good Corporate

Halaman 27 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Governance (GCG) yang baik dengan menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang diajukan yang realisasinya tidak didukung dengan dokumen pendukung yang memadai, hal tersebut bertentangan dengan pasal 2 huruf g jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan memperoleh keuntungan pribadi dari penyimpangan pengelolaan keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang bertujuan untuk menambah kekayaan pribadi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar Rp2.623.507.159,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor 342/298/LAP-AMR/10/24 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dilakukan dalam rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada terbentuknya PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM). PT Ronggolawe Sukses Mandiri resmi berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM)-Akta Nomor 35 tanggal 22 Desember 2016 serta disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057980.AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
- Adapun tujuan pendirian PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 sebagai berikut:

Halaman 28 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
 - b. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya daerah yang tersedia;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
 - d. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
 - e. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan
 - f. Mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa pada 28 Desember 2016, Terdakwa I Hadi Karyono dan Terdakwa II Agus Amin Jaya dilantik menjadi Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/282/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, Direksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan persero;
 - 2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar;
 - 3) Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih sesuai dengan kebutuhan;
 - 4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih maka salah satu anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama sedangkan lainnya sebagai Direktur pembagian tugas dan wewenang pengurusan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
 - 5) Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan, diawasi oleh Dewan Komisaris;
 - 6) Direktur dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang atau lebih secara tertulis untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa; dan
 - 7) Apabila Direktur Utama dan Direktur tidak ada atau berhalangan maka Direktur Utama atau Direktur dapat menunjuk seseorang untuk mengerjakan tugas Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/282/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri Direksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- 1) Mengelola perseroan sesuai dengan kewenangan dan

Halaman 29 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mengurus kekayaan perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - 4) Menyusun dan menyajikan rencana kerja anggaran perseroan (RKAP) yang berisi visi misi dan strategi perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
 - 5) Menyampaikan rekap baik jangka pendek maupun jangka panjang yang telah disetujui bersama dewan komisaris kepada pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS;
 - 6) Membuat laporan triwulan dan semester yang ditanda tangani Direksi dan dewan komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham;
 - 7) Membuat laporan tahunan yang ditanda tangani Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham;
 - 8) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
 - 9) Menetapkan susunan Organisasi dan Tata kerja perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
 - 10) Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- Bahwa kepemilikan saham pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) terbagi menjadi 99% saham dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dan 1% saham dimiliki oleh KPRI Beringin, sehingga dalam permodalan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) dilakukan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tuban sebagaimana Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri dengan rincian:
- a. Modal dasar PT RSM untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Dari modal dasar tersebut, modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), terdiri dari:
 - 1) Modal disetor Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 20148/SP2D/2016 tanggal 29 Desember 2016;
 - 2) Modal disetor Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin



sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Modal disetor Pemerintah Daerah tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) yang merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyusun Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM), dan sekira bulan Maret 2017 PT Ronggolawe Sukses Mandiri efektif menempati kantor PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 86, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

- Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disetujui dalam RUPS bulan April 2017, dilakukan penyusunan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai berikut:

Komisaris: Farid Achmadi dan Slamet Riyadi;

Direktur Utama: Hadi Karyono;

Direktur Operasional dan Keuangan: Agus Amin Jaya;

Tenaga Ahli Migas, Konstruksi dan Bidang Teknik: Tri Hartanto;

Keuangan dan Perpajakan:

Accounting & Cashier: Effrin Umma NR;

Tax Officer: Nining Arofadilla;

Legal dan HRD:

Legal Officer dan HRD Officer: Abdul Mundlir;

Pengembangan Usaha:

Admin Project Busines Supervisor Oil & Gas, Energi, Industry,

Infrastructure, Trading & Service: Noerma Amalia, Bahtiar Efendi,

Erza Rizky F;

Cleaning Service & Penjaga Malam: Wahyu Widodo;

- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM), PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) memiliki kegiatan sebagai berikut:

- a. Minyak dan gas bumi sektor hilir yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga;
- b. Industri dan pertambangan;
- c. Perdagangan umum, ekspor dan jasa-jasa;
- d. Pergudangan;
- e. Petanian, perikanan, peternakan dan perkebunan/kehutanan;
- f. Konstruksi dan properti; dan
- g. Bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan inti PT RSM tersebut, diketahui Terdakwa I baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II tidak menjalankan kegiatan usaha dengan maksimal dan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan;
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada tahun 2017 meliputi:
 - a. Pekerjaan bongkar muat;
 - b. Trading sparepart di UTSG;
 - c. Toko Tuban (online);
- Dalam hal kegiatan usaha pekerjaan bongkar muat, PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI) bekerja sama dengan PT Escorindo Jasa Prima melalui anak perusahaannya yaitu PT Tuban Mitra Setia, kedudukan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) sebagai perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tuban selaku pemegang kewenangan di pelabuhan PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI) sedangkan PT Tuban Mitra Setia sebagai pelaksana kegiatan bongkar muatnya. Dalam kerja sama ini PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) yang merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Tuban mendapatkan bagi hasil dari pelaksanaan pekerjaan bongkar dari PT Escorindo Jasa Prima. Walaupun sejak awal kegiatan usaha ini dijalankan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) tidak pernah memberikan kontribusi baik permodalan ataupun investasi lain kepada PT Escorindo Jasa Prima dan PT Tuban Mitra Setia;
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan saksi Nining Arofadila, pada tanggal 11 November 2017 tercatat pengeluaran kas sejumlah Rp7.500.000,00 untuk transaksi kerja sama dengan mini revenery, dan setelah dilakukan evaluasi kinerja terhadap Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban pada tanggal 14 sampai dengan 18 Juli 2022, dari hasil klarifikasi diperoleh hasil bahwa tercatat Uang Muka Pembangunan Mini Kilang Minyak Refinery sebesar Rp85.539.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Dan atas transaksi tersebut, Sdr. Sri Utaminingsih selaku Auditor Tim Evaluasi Kinerja tidak mendapatkan informasi, bukti pembayaran dan surat perjanjian atas uang muka yang telah dikeluarkan. Bahwa diketahui Terdakwa I dalam hal pencairan transaksi tersebut dipergunakan untuk perjalanan dinas, akomodasi hotel, dan konsumsi. Bahwa pencatatan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti dukung maupun surat perjanjian kerja sama;

Halaman 32 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama memerintahkan saksi Nining Arofadila untuk melakukan pencatatan investasi jangka panjang untuk pengelolaan Investasi Pabrik Situs Tuban sebesar Rp219.035.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah). Investasi Pabrik Situs Tuban berdasarkan Laporan Kas Harian Tahun 2017 yang terdiri dari pembayaran investasi toko tuban tanggal 13 April 2017 senilai Rp147.035.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Selanjutnya, pada tahun 2021 tercatat senilai Rp123.635.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) karena pembayaran pengurangan nilai investasi yang terdiri dari:
 - Tahun 2017 senilai Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahun 2018 senilai Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Selain itu, Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan pembuatan Aplikasi dengan bukti sertifikat yang pada saat ini sudah dilisting dari Google Playstore namun untuk saat ini sudah tidak aktif, yaitu:
 - 1) Tuban Mart senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2) Sobat Pay senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 Sdr. Ir. Farid Achmadi (alm) mengundurkan diri dari jabatan Komisaris PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) dengan alasan telah memasuki masa pensiun. Selanjutnya ditunjuk Komisaris yaitu saksi Slamet Riyadi;
- Bahwa diketahui pada laporan keuangan audited untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 terdapat Piutang gaji kepada Direksi Terdakwa I yang harus dikembalikan ke kas Perusahaan yang menumpuk sebesar Rp123.175.559 (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018, PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) mengajukan permohonan anggaran kepada pemerintah Kabupaten Tuban untuk kegiatan Pembelian 2 (dua) Unit alat Wheel Loader senilai Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan Pembelian 2 Unit alat berat Excavator senilai Rp2.038.000.000,00 (dua miliar tiga puluh delapan juta rupiah) yang kemudian diajukan kepada saksi Fathul Huda. Kemudian saksi Fathul Huda selaku Bupati Tuban mendisposisikan kepada saksi Budi Wiyana selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban perihal permohonan tersebut, selajutnya kembali

Halaman 33 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didisposisikan kepada BPPKAD untuk ditindaklanjuti. Menindaklanjuti permohonan tersebut, BPPKAD melakukan koordinasi dan permohonan kajian proposal Rencana Investasi kepada saksi Dr. Haryanto, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Penasehat Investasi sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, sehingga dari Analisis Studi Kelayakan Investasi/Penyertaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) setelah dilakukan pengkajian, penyertaan modal yang diajukan sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua rupiah) dinilai layak, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018;

- Bahwa Terdakwa I selaku Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) telah melakukan perjanjian kerja sama dengan KUB Hokky Jaya sebagaimana surat perjanjian kerjasama nomor 02/PKS.ADM.B/414.305/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan melakukan investasi jangka panjang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS/01/KUB/II/2018, kemudian tahun 2021 nilai investasi menjadi Rp35.300.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) karena adanya pembayaran dari KUB Hokky Jaya untuk pembelian mesin pembuat gagang skop yang saat ini masih tersimpan di rumah saksi Ahmad Jayin dan tidak beroperasi karena pembeli atau konsumen dari gagang skop tersebut sudah bangkrut, sehingga kesulitan dalam hal melakukan pemasaran;

- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2018, saksi Slamet Riyadi mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Komisaris PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) sebagaimana Nomor: 881/377/414.301/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan diadakannya RUPS terkait dengan pemberhentian Direktur Utama dan pengunduran diri Komisaris, kemudian dituangkan dalam hasil RUPS;

- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan bongkar muat;
- b. Trading sparepart di UTSG;
- c. Toko tuban (online); dan
- d. Tambang;

- Bahwa sekira bulan Februari 2018, saksi Novembriarta Wicaksono selaku Direktur CV Karya Teknik Manunggal mengajukan Kerjasama dengan PT RSM, saksi Novembriarta Wicaksono menghubungi Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri untuk

Halaman 34 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



bertemu dan menyampaikan maksud dan tujuan terkait kerja sama yaitu dalam rangka mengajukan bantuan permodalan dalam usaha pertambangan. Selain itu, disampaikan juga terkait kendala pembiayaan jaminan reklamasi untuk pengambilan IUP OP dan untuk operasional di tambang. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2018, dilakukan penandatanganan kerja sama, seminggu kemudian saksi Novembriarta Wicaksono diberikan cek senilai Rp250.000.000,00, yang kemudian saksi Novembriarta Wicaksono cairkan di Bank Jatim. Setelah cek tersebut dicairkan, selanjutnya saksi Novembriarta Wicaksono mengalokasikan Rp170.000.000,00 untuk pembayaran Jaminan Reklamasi dan pengambilan IUP OP, yang diserahkan kepada saksi Hari DS dan sisanya senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional. Bahwa pada pelaksanaannya saksi Novembriarta Wicaksono terkendala dalam hal menjual hasil tambang karena tidak diberikan izin IUP OP, dan berusaha menjual hasil tambang selama 1 bulan, akan tetapi karena tetap tidak ada pabrik yang mau menerima hasil tambang tersebut dikarenakan tidak memiliki izin. Kemudian saksi Novembriarta Wicaksono melaporkan ke pada Terdakwa II selaku Direktur PT RSM terkait permasalahan penjualan, dan malah daya diputus kontrak berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor 545/004/414.305/2018 tanggal 06 Juli 2018.

- Bahwa pada sekira bulan Mei tahun 2019 PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) yang diwakili oleh Terdakwa II memohon perubahan penggunaan anggaran kepada Bupati saksi Fathul Huda. Kemudian Sekretaris Daerah mendisposisikan kepada BPPKAD untuk ditindaklanjuti. BPPKAD memproses permohonan tersebut dengan berkonsultasi dengan Penasehat Investasi saksi Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA. yang menghasilkan Analisis Studi Kelayakan Investasi/Penyertaan PT RSM yang meliputi beberapa Kegiatan Investasi, antara lain Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat, Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan, Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah), Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver tanggal 30 September 2019 dengan total Rp4.156.585.138,00 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dan dicairkan sesuai dengan rekening masing-masing senilai perubahan penggunaan anggaran;

Halaman 35 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Nomor: 4.02.01.00.00.00.6.2 tanggal 23 Agustus 2019 dianggarkan sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:

- a. SP2D Nomor 18352/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi usaha Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat: Rp1.865.370.434,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- b. SP2D Nomor 18348/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT RSM Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan: Rp781.904.705,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- c. SP2D Nomor 18349/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT RSM Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah): Rp812.250.000,00 (delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. SP2D Nomor 18350/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT RSM Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban: Rp356.060.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
- e. SP2D Nomor 18351/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT RSM Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver: Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan penyertaan modal kedua yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri adalah sebesar Rp4.156.585.138,00 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

- Bahwa tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekira pada tahun 2019 Terdakwa II memerintahkan bagian keuangan untuk melakukan transaksi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan mencatatkan sebagai piutang PT UTSG, namun berdasarkan list Purchase Oder, barang yang dikirim oleh PT RSM sudah tersupply kepada PT UTSG, selain itu tidak

Halaman 36 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada PO nilai atas barang berupa spare part yang senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2019, setelah adanya kekosongan Direktur Utama, berdampak pada pembayaran gaji yang sempat tertunda 4 bulan mengakibatkan beberapa karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) mengundurkan diri. Sehingga pada awal tahun 2020, dilakukan rapat untuk membahas rencana kegiatan usaha yang dijalankan, untuk menyesuaikan SDM atau jumlah karyawan yang masih ada di PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada saat itu. Bahwa pada rapat internal tersebut, saksi Abdul Mundhir mengusulkan untuk mengembangkan sektor pangan yaitu jual beli beras, sehingga usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa II untuk disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Tuban selaku pemegang saham, setelah disetujui selanjutnya PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) mengadakan distribusi beras ke ASN. Tetapi dalam pelaksanaannya terkendala karena belum diterbitkan Petunjuk Teknis, sehingga penjualan beras ASN oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) dilakukan secara door to door kepada masing-masing instansi;

- Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi untuk mencairkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening perusahaan, kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 saksi Mutho Hadi mencairkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening perusahaan dan menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II juga memerintahkan saksi Mutho Hadi untuk mencatatkan pencairan tersebut sebagai uang muka digital printing;

- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Angkutan lingkungan (Angling);
- b. Pekerjaan bongkar muat;
- c. Trading sparepart di UTSG;
- d. Jasa tiket;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mutho Hadi, Terdakwa II melakukan pinjaman terhadap piutang Angling Ronggotrans sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 8 Januari 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi untuk menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi untuk menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga

Halaman 37 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah);
- c. Tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi untuk menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa II meminta uang kepada saksi Mutho Hadi untuk biaya periksa ke dokter sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 27 September 2019 Terdakwa II meminta kepada saksi Mutho Hadi untuk menyerahkan secara tunai pada saat pulang RoadShow uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 Terdakwa II memberikan pinjaman kepada saksi Hari DS (CV Gunung Raya) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah. Bahwa uang pinjaman tersebut diambilkan oleh Terdakwa II dari dana penyertaan modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM). BUMD tidak dapat memberikan pinjaman uang yang berasal dari penyertaan modal oleh pemerintah daerah, karena penyertaan modal pemerintah daerah diperuntukkan bagi Rencana Kerja BUMD. Selain itu modal tersebut hanya dapat digunakan untuk kegiatan usaha BUMD sesuai maksud dan tujuan BUMD. Pinjaman kepada pengurus/organ BUMD dapat diberikan jika dalam Rencana Kerja dan Anggaran mengalokasikan untuk pinjaman pengurus/organ BUMD, yang mana hal ini harus diputuskan dalam keputusan KPM/RUPS dan dana yang digunakan untuk hal itu bukan berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah atau dengan kata lain ada laba yang ditahan milik BUMD yang dialokasikan untuk hal tersebut. Pemberian pinjaman pada pengurus/organ BUMD dapat juga diberikan melalui Koperasi Karyawan yang didirikan di lingkungan BUMD tersebut;
- Bahwa kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada tahun 2020 sebagai berikut:
- a. Angkutan lingkungan (Angling);
- b. Pekerjaan bongkar muat;
- c. System pengadaan sekolah (SIPLAH);
- d. Jasa distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- e. Jasa tiket;
- Bahwa Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Mutho Hadi untuk menerbitkan tagihan dan mencatatkan piutang kepada supplier daging ayam yaitu saksi Karjo senilai Rp29.497.500,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan menerbitkan Tagihan kepada Suplier Beras BPNT Bangilan yaitu Sdr. Dani Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Setelah dilakukan konfirmasi, saksi Karjo bukan

Halaman 38 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supplier daging ayam, dan Sdr. Dani adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan bukan merupakan Supplier beras, dan keduanya belum pernah menerima tagihan maupun surat konfirmasi piutang;

- Bahwa Terdakwa II juga memerintahkan saksi Mutho Hadi selaku bagian keuangan untuk dicatatkan sebagai pembayaran save kas BPNT (Project suplay daging dan telur) yang pencairan tersebut dilakukan dengan cara menyerahkan langsung kepada Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Tanggal 24 Maret 2020 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 7 april 2020 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 9 April 2020 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Melalui transfer ke rekening CV Agro Nusantara sebesar Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Mutho Hadi untuk melakukan pencairan dana sebanyak dua kali pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa II dan dicatatkan sebagai uang muka bongkar muat, namun berdasarkan keterangan saksi Mutho Hadi pencairan tersebut bukan merupakan transaksi bongkar muat;

- Bahwa sekira bulan September 2020, saksi Sandi yang merupakan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) menawarkan kerjasama permodalan kepada saksi Febe Maria selaku pemilik UD Pondok Bermain yang dikenal dari Komunitas Pemuda Tuban Bersatu kemudian saksi Febe Maria mengatakan tertarik untuk melakukan Kerjasama, sehingga sekira dua minggu kemudian saksi Sandi memberikan Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) kepada saksi Febe Maria;

- Selanjutnya Terdakwa II sebagai Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) melakukan kerjasama dengan saksi Febe Maria selaku pemilik UD Pondok Bermain dengan nilai investasi yang telah dibayarkan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) kepada UD Pondok Bermain sekira Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan total sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Namun, pada tanggal 21 September 2020 dan tanggal 9 Oktober 2020 UD Pondok Bermain telah mengembalikan investasi total sebesar Rp125.413.800,00 (seratus dua

Halaman 39 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga nilai bersih kerugian PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) adalah sebesar Rp14.586.200,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah). Bahwa investasi pada UD Pondok Bermain telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban yang telah menentukan ruang lingkup bisnis PT RSM;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/288/KPTS/414.013/2020 tanggal 28 Desember 2020 menunjuk Terdakwa II sebagai Pelaksana tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) sampai dengan terpilihnya Direktur Utama Baru;

- Bahwa pada bulan Mei 2021 PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) bekerja sama dengan PT Albany Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/414.304/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang kerjasama operasional project pembuatan main gate new grase root rosnef (Pertamina Project) di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan tercatat Uang muka pembiayaan senilai Rp1.235.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari:

- 1) Uang senilai Rp1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/414.304/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang kerjasama operasional project pembuatan main gate new grase root rosnef (Pertamina Project) di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- 2) Sesuai kuitansi nomor 01.2/KEU/RSM/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 uang tunai diterima oleh Terdakwa II senilai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk uang muka project main gate rosnef PT Albany. Namun setelah dilakukan konfirmasi, PT Albany Indonesia tidak menerima uang tersebut;
- Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut peran PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada perjanjian ini adalah sebagai pemodal dengan nilai sebesar Rp1.298.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang akan mendapatkan imbal balik berupa keuntungan sebesar Rp103.840.000,00 (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa investasi tersebut diluar ruang lingkup PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) sebagaimana yang dituangkan pada

Halaman 40 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban;

- Bahwa terhadap investasi yang diberikan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) kepada PT Albany telah dikembalikan oleh PT Albany pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 29 Agustus 2022 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp1.276.840.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dikembalikan pada tanggal 9 Oktober 2024;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) memerintahkan saksi Erlinda Ayu bagian keuangan untuk mencairkan dan mencatatkan sebagai Uang Muka Proyek EPC senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kuitansi nomor 01/KEU/RSM/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, dimana bagian keuangan menyerahkan secara langsung uang tersebut kepada Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) yang tidak dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerjasama dan bukti dukung pembayaran;

- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Angkutan lingkungan (Angling);
- Pekerjaan bongkar muat;
- Suplay air (air cleaning);
- System pengadaan sekolah (SIPLAH);
- Pengadaan sembako COVID-19;
- Jasa tiket;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa II memerintahkan saksi Abin untuk melakukan pencairan cek senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang selanjutnya ditransfer langsung oleh saksi Abin ke rekening BCA 8240512559 atas nama Agus Amin Jaya. Bahwa transaksi tersebut selanjutnya dicatat sebagai uang muka dredging dan diketahui terdapat beberapa transaksi yang tercatat uang muka dredging namun sebenarnya bukanlah merupakan uang muka dredging melainkan penarikan perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal	Jumlah
1.	Rekening Koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Furqoni (rekanan Terdakwa II)	08 Juni 2021	15.000.000,00
2.	Rekening Koran Bank Jatim bulan Juni dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri	22 Juni 2021	17.000.000,00

Halaman 41 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	terdapat pencairan cek atas nama Abin yang merupakan karyawan PT RSM. Menurut Keterangan saudara Abin uang tersebut langsung ditransfer ke rekening bank atas nama Agus Amin Jaya		
3.	Rekening koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Furqoni.	29 Juli 2021	15.000.000,00
4.	Rekening koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Habib (bukan karyawan PT RSM)	21 April 2021	32.000.000,00
5.	Rekening koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Habib (bukan karyawan PT RSM)	30 April 2021	35.000.000,00
6.	Transfer ke rekening BCA atas nama Agus Amin Jaya (Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama)	18 Agustus 2021 28 Oktober 2021 03 September 2021 28 September 2021 08 April 2021 15 April 2021	10.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 25.000.000,00 32.000.000,00
7.	Diserahkan tunai kepada Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama (dibuktikan dengan tanda terima tgl 2 Juli 2021)	02 Juli 2021	60.000.000,00
Jumlah			288.000.000,00

- Bahwa Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu untuk melakukan transfer ke rekening BCA 8240512559 atas nama Agus Amin Jaya, selain itu juga beberapa kali Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu untuk menyerahkan secara tunai serta memerintahkan agar dicatatkan sebagai uang muka BBM UTSG senilai Rp61.920.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 6 Agustus 2021 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2) Tanggal 8 Agustus 2021 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Tanggal 4 Agustus 2021 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4) Tanggal 27 Agustus 2021 senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 5) Tanggal 23 Juli 2021 melalui dua kuitansi yang berbeda Nomor Kuitansi/31/LEU/RSM/XI/2021 sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kuitansi Nomor Kuitansi/3/LEU/RSM/VII/2021 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 6) Tanggal 8 September 2021 senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasnawi selaku Procurement PT UTSG, sebelum melakukan kerjasama kepada supplier atau rekanan, tidak harus di dahului dengan uang muka. Selain itu, kerja sama antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) dengan PT UTSG dalam kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sedangkan transaksi tersebut terjadi di tahun 2021 sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya;

- Bahwa Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Erlinda Ayu untuk melakukan pencairan dana sebesar Rp37.502.900,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) tercatat uang muka ROV pada akun Uang Muka Kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 24 November 2021 sebesar Rp30.002.900,00 (tiga puluh juta dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - b. Tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pernah menyeter laba kepada Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar Rp29.660.128,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) berdasarkan STS Nomor: 01/STS/BUMD-RSM/2.11.1/112021 tanggal pada tanggal 20 Desember 2021;
 - Bahwa pada tahun 2022 PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Angkutan lingkungan (Angling);
 - b. Pekerjaan bongkar muat;
 - c. Suplay air (air cleaning);
 - d. System pengadaan sekolah (SIPLAH);
 - Bahwa pada awal tahun 2022 Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu untuk melakukan pencairan dana untuk ditransfer ke rekening BCA 8240512559 atas nama Agus Amin Jaya, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2022 saksi Erlinda Ayu melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu untuk mencatatkan penarikan dana tersebut sebagai proyek renovasi toilet dengan Mitra Produksi Gudang Garam (MPGG). Bahwa setelah dikonfirmasi dengan pihak MPGG diketahui bahwa proyek renovasi toilet masih ditangguhkan. Selain itu juga tidak ditemukan dokumen pendukung apapun terkait transaksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II pernah menyampaikan pemindahan saldo piutang sebesar Rp187.000.002,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua rupiah) dari saldo piutang Direksi pada saat dilakukan konfirmasi oleh auditor KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan dengan tujuan untuk memperkecil saldo piutang Direksi, dan sebesar Rp437.779.380,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh

Halaman 43 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) merupakan piutang lainnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak dilengkapi pertanggungjawaban;

- Bahwa berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor: 342/298/LAP-AMR/10/24 tanggal 24 Oktober 2024 diketahui terdapat Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya selaku Terdakwa II diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Penyimpangan	Nilai Kerugian
1.	Laporan Keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	
	a. Uang muka digital printing	50.000.000
	b. Piutang BPNT (bantuan pangan non tunai)	300.000.000
	c. Uang muka dredging	288.000.000
	d. Uang muka proyek EPC	30.000.000
	e. Uang muka BBM UTSG	61.920.000
	f. Uang muka bongkar muat	40.000.000
	g. Uang muka ROV	37.502.900
	h. Piutang Angling	8.000.000
	Sub Jumlah	815.422.900
2.	Investasi dan pinjaman pihak ketiga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta di luar ruang lingkup bisnis perusahaan	
	a. Investasi pada PT Albany	1.401.000.000
	b. Investasi KUB Hokky Jaya	136.727.000
	c. Investasi UD Pondok Bermain	140.000.000
	d. Investasi CV Karya Teknik Manunggal	250.000.000
	e. Dipinjamkan kepada Hari Projo CV Gunung Raya	150.000.000
	f. Uang muka pekerjaan toilet	75.000.000
	Sub Jumlah	2.153.567.500
3.	Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya (selaku Terdakwa II) diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang	
	a. Pinjaman Direksi tahun 2017-2019	80.000.000
	b. Pinjaman Direksi tahun 2020	346.000.000
	c. Pinjaman Direksi tahun 2021-2022	637.295.000
	d. Piutang gaji Direksi	123.175.000
	Sub Jumlah	1.186.470.559
TOTAL		4.155.460.959

- Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tahun 2022, diketahui bahwa PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) tidak laba dan hanya pada tahun 2021 PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) memberikan bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten Tuban. Kondisi keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) tersebut terjadi disebabkan oleh kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) tidak berkembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wara Setiani selaku Kabid Perbendaharaan pada BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2016 sampai dengan 2021 yang pada saat itu menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tahun 2022, saksi Wara Setiani sempat menanyakan terkait 5 (lima) kegiatan usaha yang diajukan penyertaan modal pada Tahun 2019 akan tetapi pada Rapat tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama;
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tahun 2022 diputuskan untuk memberhentikan dengan hormat Terdakwa II sebagai Plt. Direktur dan menunjuk saksi Drs. Agus Wijaya sebagai Plt. Direktur;
- Bahwa Direksi yang semestinya berkewajiban untuk membuat Rencana Bisnis, namun sejak PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) berdiri Direksi juga tidak membuat Rencana Bisnis, yang mana pada Tahun 2021 saksi Cucuk Dwi Sukwanto selaku Kabid Perekonomian telah melakukan pembinaan pembuatan Rencana Bisnis yang menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, sehingga akibat dari Rencana Bisnis yang tidak dibuat oleh Direksi maka akan berdampak pada kegiatan usaha yang tidak berjalan dan menyimpang dari core bisnis kegiatan usaha sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sejak pertama menjabat sebagai Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) tidak pernah membuat SOP dalam menjalankan perusahaan. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli PT Dian Purnama menyebutkan ketiadaan SOP pada BUMD menyebabkan kegiatan bisnis BUMD menjadi tidak efektif karena tidak ada pedoman yang jelas dan baku yang berujung pada tidak terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sehingga menyebabkan keefektifan dan keefisienan kerja menurun yang secara tidak langsung menyebabkan BUMD tidak berjalan optimal. Karena penyusunan SOP ini merupakan tugas Direksi, maka segala kerugian BUMD yang disebabkan oleh ketiadaan SOP menjadi tanggung jawab penuh Direksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjalankan perusahaan sebagai Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) telah bertentangan atau tidak sesuai dengan:
 - a. Pasal 2 huruf g jo. Pasal 6 Ayat 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Halaman 45 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada intinya menyebutkan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 18 UUPT menyatakan bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. Oleh karena itu jenis kegiatan yang diatur dalam Perda merupakan acuan bagi anggaran dasar untuk menetapkan kegiatan usaha perseroan. Terlebih lagi pasca berlakunya sistem OSS (One Single Submission), maka perizinan berusaha hanya dapat diberikan jika jenis kegiatan usahanya mengacu pada KBLI yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Sehingga jika perseroan melakukan kegiatan diluar kode KBLI jenis usahanya, maka perseroan tidak dapat memperoleh izin dan jika perseroan tetap menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai tersebut maka Direksi dapat bertanggung jawab pribadi terhadap tindakan pengurusannya tersebut;
- c. Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar; Dalam hal ini Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konteks perjalanan dinas untuk mewakili BUMD, Direksi harus mempertimbangkan banyak hal seperti kondisi finansial perseroan, urgensi perjalanan dinas, efisiensi perjalanan dinas dan lain sebagainya. Jika tidak didasarkan pada analisa yang tepat dan relevansi perjalanan dinas (Cost Benefit Analysis) maka tindakan Direksi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kebijakan yang dianggap tidak tepat;
- d. Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam menjalankan BUMD (operasional BUMD), maka harus ada standarisasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. SOP tersebut paling sedikit memuat aspek organ; organisasi dan kepegawaian; keuangan; pelayanan pelanggan; risiko bisnis; pengadaan barang dan jasa; pemasaran; dan pengawasan,

Halaman 46 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



serta SOP tersebut harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD;

e. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah menyebutkan pengelolaan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai tujuan BUMD serta mengoptimalkan BUMD agar memiliki daya saing yang kuat;

f. Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM), PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) memiliki kegiatan sabagai berikut:

1. Minyak dan gas bumi sektor hilir yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga;
2. Industri dan pertambangan;
3. Perdagangan umum, ekspor dan jasa-jasa;
4. Pergudangan;
5. Petanian, perikanan, peternakan dan perkebunan/kehutanan;
6. Konstruksi dan properti; dan
7. Bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran

Dasar Perseroan dan/atau perubahan;

- Bahwa berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor 342/298/LAP-AMR/10/24 tanggal 24 Oktober 2024 terdapat penyimpangan yang sudah teridentifikasi berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.155.460.959,00 (empat miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah). Jumlah Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian keuangan negara pada masa Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Hadi Karyono selaku Terdakwa I pada periode Desember 2016-Desember 2018 senilai Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

b. Kerugian keuangan negara pada masa Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Agus Amin Jaya selaku Terdakwa II pada periode Desember 2018-Mei 2022 senilai Rp3.626.460.400,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan identifikasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor terhadap kemungkinan nilai yang dapat dipulihkan terdapat beberapa transaksi yang nilainya bisa di kurangi atau dilakukan pemulihan karena adanya transaksi pengembalian, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Pengembalian
-----	------------	--------------------



		Hadi Karyono	Agus Amin Jaya
1.	Investasi KUB Hokky Jaya	-	4.700.000
2.	Investasi UD Pondok Bermain	-	125.413.800
3.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 1	-	125.000.000
4.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 2	-	1.276.840.000
Jumlah		-	1.531.953.800

Sehingga diperoleh total bersih kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp2.623.507.159,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian keuangan negara pada masa Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Hadi Karyono selaku Terdakwa I pada periode Desember 2016-Desember 2018 senilai Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - Kerugian keuangan negara pada masa Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Agus Amin Jaya periode Desember 2018-Mei 2022 senilai Rp2.094.506.600,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah);
- Perbuatan Terdakwa I Hadi Karyono dan Terdakwa II Agus Amin Jaya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I Hadi Karyono selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Desember 2016 sampai dengan Desember 2018), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT Ronggolawe Sukses Mandiri di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 86, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Agus Amin Jaya selaku Direktur Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Desember 2016 sampai dengan Desember 2018) dan selaku Plt. Direktur Utama (Desember 2018 sampai dengan Mei 2022), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa I Hadi Karyono selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Desember 2016 sampai dengan Desember 2018) dan Terdakwa II Agus Amin Jaya selaku Direktur Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Desember 2016 sampai dengan Desember 2018) dan selaku Plt. Direktur Utama (Desember 2018 sampai dengan Mei 2022) tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Direksi dimana sejak awal pendirian PT Ronggolawe Sukses Mandiri para Terdakwa dengan tindakannya memerintah bagian keuangan untuk melakukan Pemindahan dana dari rekening Perusahaan kepada rekening perorangan tanpa dokumen pendukung yang cukup dan memadai belum dapat dipertanggung jawabkan, melakukan Perekayasaan laporan keuangan karena ditemukan beberapa transaksi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya serta para Terdakwa sebagai Direksi tidak menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang baik dengan melakukan Penyimpangan rencana bisnis karena ketidak sesuaian antara usaha yang diajukan dengan realisasinya dan tidak didukung dengan dokumen pendukung yang memadai dengan tujuan memperoleh kekayaan pribadi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa I Hadi Karyono selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Desember 2016 sampai dengan Desember 2018) dan Terdakwa II Agus Amin Jaya selaku Direktur Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Desember 2016 sampai dengan Desember 2018) dan selaku Plt. Direktur Utama (Desember 2018 sampai dengan Mei 2022) tidak menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang baik dengan melakukan penyimpangan bisnis, melakukan pemindahan dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi serta melakukan rekayasa pencatatan keuangan perusahaan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar Rp2.623.507.159,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor 342/298/LAP-AMR/10/24 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada PT Ronggolawe

Halaman 49 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Mandiri, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dilakukan dalam rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada terbentuknya PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM). PT Ronggolawe Sukses Mandiri resmi berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM)-Akta Nomor 35 tanggal 22 Desember 2016 serta disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057980.AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
- Adapun tujuan pendirian PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
 - b. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya daerah yang tersedia;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
 - d. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
 - e. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan
 - f. Mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada 28 Desember 2016, Terdakwa I Hadi Karyono dan Terdakwa II Agus Amin Jaya dilantik menjadi Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/282/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, Direksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan persero;
 - 2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar;
 - 3) Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih sesuai dengan kebutuhan;

Halaman 50 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih maka salah satu anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama sedangkan lainnya sebagai Direktur pembagian tugas dan wewenang pengurusan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
 - 5) Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan, diawasi oleh Dewan Komisaris;
 - 6) Direktur dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang atau lebih secara tertulis untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa; dan
 - 7) Apabila Direktur Utama dan Direktur tidak ada atau berhalangan maka Direktur Utama atau Direktur dapat menunjuk seseorang untuk mengerjakan tugas Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris; Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/282/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri Direksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Mengelola perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Mengurus kekayaan perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - 4) Menyusun dan menyajikan rencana kerja anggaran perseroan (RKAP) yang berisi visi misi dan strategi perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
 - 5) Menyampaikan rekap baik jangka pendek maupun jangka panjang yang telah disetujui bersama dewan komisaris kepada pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS;
 - 6) Membuat laporan triwulan dan semester yang ditanda tangani Direksi dan dewan komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham;
 - 7) Membuat laporan tahunan yang ditanda tangani Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham;
 - 8) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
 - 9) Menetapkan susunan Organisasi dan Tata kerja perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
 - 10) Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- Bahwa kepemilikan saham pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) terbagi menjadi 99% saham dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dan 1% saham dimiliki oleh KPRI Beringin, sehingga dalam permodalan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) dilakukan

Halaman 51 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tuban sebagaimana Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri dengan rincian:

- a. Modal dasar PT RSM untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Dari modal dasar tersebut, modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), terdiri dari:
 - 1) Modal disetor Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 20148/SP2D/2016 tanggal 29 Desember 2016;
 - 2) Modal disetor Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Modal disetor Pemerintah Daerah tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) yang merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyusun Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM), dan sekira bulan Maret 2017 PT Ronggolawe Sukses Mandiri efektif menempati kantor PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 86, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disetujui dalam RUPS bulan April 2017, dilakukan penyusunan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai berikut:

Komisaris: Farid Achmadi dan Slamet Riyadi;
Direktur Utama: Hadi Karyono;
Direktur Operasional dan Keuangan: Agus Amin Jaya;
Tenaga Ahli Migas, Konstruksi dan Bidang Teknik: Tri Hartanto;
Keuangan dan Perpajakan:
Accounting & Cashier: Effrin Umma NR;
Tax Officer: Nining Arofadilla;
Legal dan HRD:
Legal Officer dan HRD Officer: Abdul Mundlir;
Pengembangan Usaha:

Halaman 52 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Admin Project Busines Supervisor Oil & Gas, Energi, Industry,
Infrastructure, Trading & Service: Noerma Amalia, Bahtiar Efendi,
Erza Rizky F;

Cleaning Service & Penjaga Malam: Wahyu Widodo;

- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM), PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) memiliki kegiatan sebagai berikut:

- a. Minyak dan gas bumi sektor hilir yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga;
- b. Industri dan pertambangan;
- c. Perdagangan umum, ekspor dan jasa-jasa;
- d. Pergudangan;
- e. Petanian, perikanan, peternakan dan perkebunan/kehutanan;
- f. Kostruksi dan properti; dan
- g. Bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar

Perseroan dan/atau perubahan;

- Bahwa terhadap kegiatan inti PT RSM tersebut, diketahui Terdakwa I baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II tidak menjalankan kegiatan usaha dengan maksimal dan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan;

- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada tahun 2017 meliputi:

- a. Pekerjaan bongkar muat;
 - b. Trading sparepart di UTSG;
 - c. Toko Tuban (online);
- Dalam hal kegiatan usaha pekerjaan bongkar muat, PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI) bekerja sama dengan PT Escorindo Jasa Prima melalui anak perusahaannya yaitu PT Tuban Mitra Setia, kedudukan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) sebagai perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tuban selaku pemegang kewenangan di pelabuhan PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI) sedangkan PT Tuban Mitra Setia sebagai pelaksana kegiatan bongkar muatnya. Dalam kerja sama ini PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) yang merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Tuban mendapatkan bagi hasil dari pelaksanaan pekerjaan bongkar dari PT Escorindo Jasa Prima. Walaupun sejak awal kegiatan usaha ini dijalankan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) tidak pernah memberikan kontribusi baik permodalan ataupun investasi lain kepada PT Escorindo Jasa Prima dan PT Tuban Mitra Setia;
 - Bahwa berdasarkan laporan keuangan saksi Nining Arofadila, pada tanggal 11 November 2017 tercatat pengeluaran kas sejumlah

Halaman 53 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.500.000,00 untuk transaksi kerja sama dengan mini revenery, dan setelah dilakukan evaluasi kinerja terhadap Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban pada tanggal 14 sampai dengan 18 Juli 2022, dari hasil klarifikasi diperoleh hasil bahwa tercatat Uang Muka Pembangunan Mini Kilang Minyak Refinery sebesar Rp85.539.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Dan atas transaksi tersebut, Sdr. Sri Utaminingsih selaku Auditor Tim Evaluasi Kinerja tidak mendapatkan informasi, bukti pembayaran dan surat perjanjian atas uang muka yang telah dikeluarkan. Bahwa diketahui Terdakwa I dalam hal pencairan transaksi tersebut dipergunakan untuk perjalanan dinas, akomodasi hotel, dan konsumsi. Bahwa pencatatan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti dukung maupun surat perjanjian kerja sama;

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama memerintahkan saksi Nining Arofadila untuk melakukan pencatatan investasi jangka panjang untuk pengelolaan Investasi Pabrik Situs Tuban sebesar Rp219.035.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah). Investasi Pabrik Situs Tuban berdasarkan Laporan Kas Harian Tahun 2017 yang terdiri dari pembayaran investasi toko tuban tanggal 13 April 2017 senilai Rp147.035.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Selanjutnya, pada tahun 2021 tercatat senilai Rp123.635.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) karena pembayaran pengurangan nilai investasi yang terdiri dari:
 - Tahun 2017 senilai Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahun 2018 senilai Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
 - Selain itu, Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan pembuatan Aplikasi dengan bukti sertifikat yang pada saat ini sudah dilisting dari Google Playstore namun untuk saat ini sudah tidak aktif, yaitu:
 - 1) Tuban Mart senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2) Sobat Pay senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2017 Sdr. Ir. Farid Achmadi (alm) mengundurkan diri dari jabatan Komisaris PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) dengan alasan telah memasuki masa pensiun. Selanjutnya ditunjuk Komisaris yaitu saksi Slamet Riyadi;

Halaman 54 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui pada laporan keuangan audited untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 terdapat Piutang gaji kepada Direksi Terdakwa I yang harus dikembalikan ke kas Perusahaan yang menumpuk sebesar Rp123.175.559 (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018, PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) mengajukan permohonan anggaran kepada pemerintah Kabupaten Tuban untuk kegiatan Pembelian 2 (dua) Unit alat Wheel Loader senilai Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan Pembelian 2 Unit alat berat Excavator senilai Rp2.038.000.000,00 (dua miliar tiga puluh delapan juta rupiah) yang kemudian diajukan kepada saksi Fathul Huda. Kemudian saksi Fathul Huda selaku Bupati Tuban mendisposisikan kepada saksi Budi Wiyana selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban perihal permohonan tersebut, selanjutnya kembali didisposisikan kepada BPPKAD untuk ditindaklanjuti. Menindaklanjuti permohonan tersebut, BPPKAD melakukan koordinasi dan permohonan kajian proposal Rencana Investasi kepada saksi Dr. Haryanto, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Penasehat Investasi sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, sehingga dari Analisis Studi Kelayakan Investasi/Penyertaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) setelah dilakukan pengkajian, penyertaan modal yang diajukan sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua rupiah) dinilai layak, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa I selaku Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) telah melakukan perjanjian kerja sama dengan KUB Hokky Jaya sebagaimana surat perjanjian kerjasama nomor 02/PKS.ADM.B/414.305/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan melakukan investasi jangka panjang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS/01/KUB/II/2018, kemudian tahun 2021 nilai investasi menjadi Rp35.300.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) karena adanya pembayaran dari KUB Hokky Jaya untuk pembelian mesin pembuat gagang skop yang saat ini masih tersimpan di rumah saksi Ahmad Jayin dan tidak beroperasi karena pembeli atau konsumen dari gagang skop tersebut sudah bangkrut, sehingga kesulitan dalam hal melakukan pemasaran;

Halaman 55 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2018, saksi Slamet Riyadi mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Komisaris PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) sebagaimana Nomor: 881/377/414.301/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan diadakannya RUPS terkait dengan pemberhentian Direktur Utama dan pengunduran diri Komisaris, kemudian dituangkan dalam hasil RUPS;
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan bongkar muat;
 - b. Trading sparepart di UTSG;
 - c. Toko tuban (online); dan
 - d. Tambang;
- Bahwa sekira bulan Februari 2018, saksi Novembriarta Wicaksono selaku Direktur CV Karya Teknik Manunggal mengajukan Kerjasama dengan PT RSM, saksi Novembriarta Wicaksono menghubungi Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri untuk bertemu dan menyampaikan maksud dan tujuan terkait kerja sama yaitu dalam rangka mengajukan bantuan permodalan dalam usaha pertambangan. Selain itu, disampaikan juga terkait kendala pembiayaan jaminan reklamasi untuk pengambilan IUP OP dan untuk operasional di tambang. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2018, dilakukan penandatanganan kerja sama, seminggu kemudian saksi Novembriarta Wicaksono diberikan cek senilai Rp250.000.000,00, yang kemudian saksi Novembriarta Wicaksono cairkan di Bank Jatim. Setelah cek tersebut dicairkan, selanjutnya saksi Novembriarta Wicaksono mengalokasikan Rp170.000.000,00 untuk pembayaran Jaminan Reklamasi dan pengambilan IUP OP, yang diserahkan kepada saksi Hari DS dan sisanya senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional. Bahwa pada pelaksanaannya saksi Novembriarta Wicaksono terkendala dalam hal menjual hasil tambang karena tidak diberikan izin IUP OP, dan berusaha menjual hasil tambang selama 1 bulan, akan tetapi karena tetap tidak ada pabrik yang mau menerima hasil tambang tersebut dikarenakan tidak memiliki izin. Kemudian saksi Novembriarta Wicaksono melaporkan ke pada Terdakwa II selaku Direktur PT RSM terkait permasalahan penjualan, dan malah daya diputus kontrak berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor 545/004/414.305/2018 tanggal 06 Juli 2018.

Halaman 56 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira bulan Mei tahun 2019 PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) yang diwakili oleh Terdakwa II memohon perubahan penggunaan anggaran kepada Bupati saksi Fathul Huda. Kemudian Sekretaris Daerah mendisposisikan kepada BPPKAD untuk ditindaklanjuti. BPPKAD memproses permohonan tersebut dengan berkonsultasi dengan Penasehat Investasi saksi Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA. yang menghasilkan Analisis Studi Kelayakan Investasi/Penyertaan PT RSM yang meliputi beberapa Kegiatan Investasi, antara lain Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat, Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan, Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah), Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver tanggal 30 September 2019 dengan total Rp4.156.585.138,00 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dan dicairkan sesuai dengan rekening masing-masing senilai perubahan penggunaan anggaran;
- Berdasarkan Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Nomor: 4.02.01.00.00.00.6.2 tanggal 23 Agustus 2019 dianggarkan sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SP2D Nomor 18352/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi usaha Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat: Rp1.865.370.434,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
 - b. SP2D Nomor 18348/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT RSM Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan: Rp781.904.705,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - c. SP2D Nomor 18349/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT RSM Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah): Rp812.250.000,00 (delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. SP2D Nomor 18350/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk

Halaman 57 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Penyertaan Modal kepada PT RSM Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban: Rp356.060.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
- e. SP2D Nomor 18351/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT RSM Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver: Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Sehingga total keseluruhan penyertaan modal kedua yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri adalah sebesar Rp4.156.585.138,00 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekira pada tahun 2019 Terdakwa II memerintahkan bagian keuangan untuk melakukan transaksi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan mencatatkan sebagai piutang PT UTSG, namun berdasarkan list Purchase Oder, barang yang dikirim oleh PT RSM sudah tersupply kepada PT UTSG, selain itu tidak ada PO nilai atas barang berupa spare part yang senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2019, setelah adanya kekosongan Direktur Utama, berdampak pada pembayaran gaji yang sempat tertunda 4 bulan mengakibatkan beberapa karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) mengundurkan diri. Sehingga pada awal tahun 2020, dilakukan rapat untuk membahas rencana kegiatan usaha yang dijalankan, untuk menyesuaikan SDM atau jumlah karyawan yang masih ada di PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada saat itu. Bahwa pada rapat internal tersebut, saksi Abdul Mundilir mengusulkan untuk mengembangkan sektor pangan yaitu jual beli beras, sehingga usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa II untuk disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Tuban selaku pemegang saham, setelah disetujui selanjutnya PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) mengadakan distribusi beras ke ASN. Tetapi dalam pelaksanaannya terkendala karena belum diterbitkan Petunjuk Teknis, sehingga penjualan beras ASN oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) dilakukan secara door to door kepada masing-masing instansi;
 - Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi untuk mencairkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening perusahaan, kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 saksi Mutho Hadi mencairkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Halaman 58 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dari rekening perusahaan dan menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II juga memerintahkan saksi Mutho Hadi untuk mencatatkan pencairan tersebut sebagai uang muka digital printing;

- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Angkutan lingkungan (Angling);
- b. Pekerjaan bongkar muat;
- c. Trading sparepart di UTSG;
- d. Jasa tiket;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mutho Hadi, Terdakwa II melakukan pinjaman terhadap piutang Angling Ronggotrans sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 8 Januari 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi untuk menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi untuk menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi untuk menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa II meminta uang kepada saksi Mutho Hadi untuk biaya periksa ke dokter sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - e. Tanggal 27 September 2019 Terdakwa II meminta kepada saksi Mutho Hadi untuk menyerahkan secara tunai pada saat pulang RoadShow uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 Terdakwa II memberikan pinjaman kepada saksi Hari DS (CV Gunung Raya) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah. Bahwa uang pinjaman tersebut diambilkan oleh Terdakwa II dari dana penyertaan modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM). BUMD tidak dapat memberikan pinjaman uang yang berasal dari penyertaan modal oleh pemerintah daerah, karena penyertaan modal pemerintah daerah diperuntukkan bagi Rencana Kerja BUMD. Selain itu modal tersebut hanya dapat digunakan untuk kegiatan usaha BUMD sesuai maksud dan tujuan BUMD. Pinjaman kepada pengurus/organ BUMD dapat diberikan jika dalam Rencana Kerja dan Anggaran mengalokasikan untuk pinjaman pengurus/organ BUMD, yang mana hal ini harus diputuskan dalam keputusan KPM/RUPS dan dana yang

Halaman 59 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk hal itu bukan berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah atau dengan kata lain ada laba yang ditahan milik BUMD yang dialokasikan untuk hal tersebut. Pemberian pinjaman pada pengurus/organ BUMD dapat juga diberikan melalui Koperasi Karyawan yang didirikan di lingkungan BUMD tersebut;

- Bahwa kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Angkutan lingkungan (Angling);
- b. Pekerjaan bongkar muat;
- c. System pengadaan sekolah (SIPLAH);
- d. Jasa distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- e. Jasa tiket;

- Bahwa Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Mutho Hadi untuk menerbitkan tagihan dan mencatatkan piutang kepada supplier daging ayam yaitu saksi Karjo senilai Rp29.497.500,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan menerbitkan Tagihan kepada Suplier Beras BPNT Bangilan yaitu Sdr. Dani Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Setelah dilakukan konfirmasi, saksi Karjo bukan supplier daging ayam, dan Sdr. Dani adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan bukan merupakan Supplier beras, dan keduanya belum pernah menerima tagihan maupun surat konfirmasi piutang;

- Bahwa Terdakwa II juga memerintahkan saksi Mutho Hadi selaku bagian keuangan untuk dicatatkan sebagai pembayaran save kas BPNT (Project suplay daging dan telur) yang pencairan tersebut dilakukan dengan cara menyerahkan langsung kepada Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Tanggal 24 Maret 2020 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 7 april 2020 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 9 April 2020 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Melalui transfer ke rekening CV Agro Nusantara sebesar Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Mutho Hadi untuk melakukan pencairan dana sebanyak dua kali pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa II dan dicatatkan sebagai uang muka bongkar muat, namun berdasarkan keterangan saksi Mutho Hadi pencairan tersebut bukan merupakan transaksi bongkar muat;

Halaman 60 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan September 2020, saksi Sandi yang merupakan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) menawarkan kerjasama permodalan kepada saksi Febe Maria selaku pemilik UD Pondok Bermain yang dikenal dari Komunitas Pemuda Tuban Bersatu kemudian saksi Febe Maria mengatakan tertarik untuk melakukan Kerjasama, sehingga sekira dua minggu kemudian saksi Sandi memberikan Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) kepada saksi Febe Maria;
- Selanjutnya Terdakwa II sebagai Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) melakukan kerjasama dengan saksi Febe Maria selaku pemilik UD Pondok Bermain dengan nilai investasi yang telah dibayarkan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) kepada UD Pondok Bermain sekira Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan total sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Namun, pada tanggal 21 September 2020 dan tanggal 9 Oktober 2020 UD Pondok Bermain telah mengembalikan investasi total sebesar Rp125.413.800,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga nilai bersih kerugian PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) adalah sebesar Rp14.586.200,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah). Bahwa investasi pada UD Pondok Bermain telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban yang telah menentukan ruang lingkup bisnis PT RSM;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/288/KPTS/414.013/2020 tanggal 28 Desember 2020 menunjuk Terdakwa II sebagai Pelaksana tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) sampai dengan terpilihnya Direktur Utama Baru;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) bekerja sama dengan PT Albany Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/414.304/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang kerjasama operasional project pembuatan main gate new grase root rosnef (Pertamina Project) di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan tercatat Uang muka pembiayaan senilai Rp1.235.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari:
 - 1) Uang senilai Rp1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh

Halaman 61 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/414.304/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang kerjasama operasional project pembuatan main gate new grase root rosnef (Pertamina Project) di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;

- 2) Sesuai kuitansi nomor 01.2/KEU/RSM/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 uang tunai diterima oleh Terdakwa II senilai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk uang muka project main gate rosnef PT Albany. Namun setelah dilakukan konfirmasi, PT Albany Indonesia tidak menerima uang tersebut;

- Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut peran PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada perjanjian ini adalah sebagai pemodal dengan nilai sebesar Rp1.298.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang akan mendapatkan imbal balik berupa keuntungan sebesar Rp103.840.000,00 (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa investasi tersebut diluar ruang lingkup PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) sebagaimana yang dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban;

- Bahwa terhadap investasi yang diberikan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) kepada PT Albany telah dikembalikan oleh PT Albany pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 29 Agustus 2022 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp1.276.840.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dikembalikan pada tanggal 9 Oktober 2024;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) memerintahkan saksi Erlinda Ayu bagian keuangan untuk mencairkan dan mencatatkan sebagai Uang Muka Proyek EPC senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kuitansi nomor 01/KEU/RSM/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, dimana bagian keuangan menyerahkan secara langsung uang tersebut kepada Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) yang tidak dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerjasama dan bukti dukung pembayaran;

- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Angkutan lingkungan (Angling);

Halaman 62 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pekerjaan bongkar muat;
- c. Suplay air (air cleaning);
- d. System pengadaan sekolah (SIPLAH);
- e. Pengadaan sembako COVID-19;
- f. Jasa tiket;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa II memerintahkan saksi Abin untuk melakukan pencairan cek senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang selanjutnya ditransfer langsung oleh saksi Abin ke rekening BCA 8240512559 atas nama Agus Amin Jaya. Bahwa transaksi tersebut selanjutnya dicatat sebagai uang muka dredging dan diketahui terdapat beberapa transaksi yang tercatat uang muka dredging namun sebenarnya bukanlah merupakan uang muka dredging melainkan penarikan perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal	Jumlah
1.	Rekening Koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Furqoni (rekanan Terdakwa II)	08 Juni 2021	15.000.000,00
2.	Rekening Koran Bank Jatim bulan Juni dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Abin yang merupakan karyawan PT RSM. Menurut Keterangan saudara Abin uang tersebut langsung ditransfer ke rekening bank atas nama Agus Amin Jaya	22 Juni 2021	17.000.000,00
3.	Rekening koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Furqoni.	29 Juli 2021	15.000.000,00
4.	Rekening koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Habib (bukan karyawan PT RSM)	21 April 2021	32.000.000,00
5.	Rekening koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Habib (bukan karyawan PT RSM)	30 April 2021	35.000.000,00
6.	Transfer ke rekening BCA atas nama Agus Amin Jaya (Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama)	18 Agustus 2021 28 Oktober 2021 03 September 2021 28 September 2021 08 April 2021 15 April 2021	10.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 25.000.000,00 32.000.000,00
7.	Diserahkan tunai kepada Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama (dibuktikan dengan tanda terima tgl 2 Juli 2021)	02 Juli 2021	60.000.000,00
Jumlah			288.000.000,00

- Bahwa Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu untuk melakukan transfer ke rekening BCA 8240512559 atas nama Agus Amin Jaya, selain itu juga beberapa kali Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu untuk menyerahkan secara tunai serta memerintahkan agar dicatatkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka BBM UTSG senilai Rp61.920.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 6 Agustus 2021 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2) Tanggal 8 Agustus 2021 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Tanggal 4 Agustus 2021 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4) Tanggal 27 Agustus 2021 senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 5) Tanggal 23 Juli 2021 melalui dua kuitansi yang berbeda Nomor Kuitansi/31/LEU/RSM/XI/2021 sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kuitansi Nomor Kuitansi/3/LEU/RSM/VII/2021 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 6) Tanggal 8 September 2021 senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasnawi selaku Procurement PT UTSG, sebelum melakukan kerjasama kepada supplier atau rekanan, tidak harus di dahului dengan uang muka. Selain itu, kerja sama antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) dengan PT UTSG dalam kontrak hanya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sedangkan transaksi tersebut terjadi di tahun 2021 sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - Bahwa Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Erlinda Ayu untuk melakukan pencairan dana sebesar Rp37.502.900,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) tercatat uang muka ROV pada akun Uang Muka Kerja dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 24 November 2021 sebesar Rp30.002.900,00 (tiga puluh juta dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - b. Tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pernah menyetor laba kepada Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar Rp29.660.128,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) berdasarkan STS Nomor: 01/STS/BUMD-RSM/2.11.1/112021 tanggal pada tanggal 20 Desember 2021;
 - Bahwa pada tahun 2022 PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Angkutan lingkungan (Angling);
 - b. Pekerjaan bongkar muat;
 - c. Suplay air (air cleaning);
 - d. System pengadaan sekolah (SIPLAH);

Halaman 64 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa pada awal tahun 2022 Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu untuk melakukan pencairan dana untuk ditransfer ke rekening BCA 8240512559 atas nama Agus Amin Jaya, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2022 saksi Erlinda Ayu melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu untuk mencatatkan penarikan dana tersebut sebagai proyek renovasi toilet dengan Mitra Produksi Gudang Garam (MPGG). Bahwa setelah dikonfirmasi dengan pihak MPGG diketahui bahwa proyek renovasi toilet masih ditangguhkan. Selain itu juga tidak ditemukan dokumen pendukung apapun terkait transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah menyampaikan pemindahan saldo piutang sebesar Rp187.000.002,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua rupiah) dari saldo piutang Direksi pada saat dilakukan konfirmasi oleh auditor KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan dengan tujuan untuk memperkecil saldo piutang Direksi, dan sebesar Rp437.779.380,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) merupakan piutang lainnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak dilengkapi pertanggungjawaban;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor: 342/298/LAP-AMR/10/24 tanggal 24 Oktober 2024 diketahui terdapat Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya selaku Terdakwa II diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Penyimpangan	Nilai Kerugian
1.	Laporan Keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	
	a. Uang muka digital printing	50.000.000
	b. Piutang BPNT (bantuan pangan non tunai)	300.000.000
	c. Uang muka dredging	288.000.000
	d. Uang muka proyek EPC	30.000.000
	e. Uang muka BBM UTSG	61.920.000
	f. Uang muka bongkar muat	40.000.000
	g. Uang muka ROV	37.502.900
	h. Piutang Angling	8.000.000
	Sub Jumlah	815.422.900
2.	Investasi dan pinjaman pihak ketiga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta di luar ruang lingkup bisnis perusahaan	
	a. Investasi pada PT Albany	1.401.000.000
	b. Investasi KUB Hokky Jaya	136.727.000
	c. Investasi UD Pondok Bermain	140.000.000
	d. Investasi CV Karya Teknik Manunggal	250.000.000
	e. Dipinjamkan kepada Hari Projo CV Gunung	150.000.000



	Raya	
	f. Uang muka pekerjaan toilet	75.000.000
	Sub Jumlah	2.153.567.500
3.	Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya (selaku Terdakwa II) diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang	
	a. Pinjaman Direksi tahun 2017-2019	80.000.000
	b. Pinjaman Direksi tahun 2020	346.000.000
	c. Pinjaman Direksi tahun 2021-2022	637.295.000
	d. Piutang gaji Direksi	123.175.000
	Sub Jumlah	1.186.470.559
TOTAL		4.155.460.959

- Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tahun 2022, diketahui bahwa PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) tidak laba dan hanya pada tahun 2021 PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) memberikan bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten Tuban. Kondisi keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) tersebut terjadi disebabkan oleh kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) tidak berkembang;
- Bahwa saksi Wara Setiani selaku Kabid Perbendaharaan pada BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2016 sampai dengan 2021 yang pada saat itu menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tahun 2022, saksi Wara Setiani sempat menanyakan terkait 5 (lima) kegiatan usaha yang diajukan penyertaan modal pada Tahun 2019 akan tetapi pada Rapat tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama;
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tahun 2022 diputuskan untuk memberhentikan dengan hormat Terdakwa II sebagai Plt. Direktur dan menunjuk saksi Drs. Agus Wijaya sebagai Plt. Direktur;
- Bahwa Direksi yang semestinya berkewajiban untuk membuat Rencana Bisnis, namun sejak PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) berdiri Direksi juga tidak membuat Rencana Bisnis, yang mana pada Tahun 2021 saksi Cucuk Dwi Sukwanto selaku Kabid Perekonomian telah melakukan pembinaan pembuatan Rencana Bisnis yang menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, sehingga akibat dari Rencana Bisnis yang tidak dibuat oleh Direksi maka akan berdampak pada kegiatan usaha yang tidak berjalan dan menyimpang dari core bisnis kegiatan usaha sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;

Halaman 66 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sejak pertama menjabat sebagai Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) tidak pernah membuat SOP dalam menjalankan perusahaan. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli PT Dian Purnama menyebutkan ketiadaan SOP pada BUMD menyebabkan kegiatan bisnis BUMD menjadi tidak efektif karena tidak ada pedoman yang jelas dan baku yang berujung pada tidak terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sehingga menyebabkan keefektifan dan keefisienan kerja menurun yang secara tidak langsung menyebabkan BUMD tidak berjalan optimal. Karena penyusunan SOP ini merupakan tugas Direksi, maka segala kerugian BUMD yang disebabkan oleh ketiadaan SOP menjadi tanggung jawab penuh Direksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjalankan perusahaan sebagai Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) telah bertentangan atau tidak sesuai dengan:

- a. Pasal 2 huruf g jo. Pasal 6 Ayat 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada intinya menyebutkan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 18 UUPM menyatakan bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. Oleh karena itu jenis kegiatan yang diatur dalam Perda merupakan acuan bagi anggaran dasar untuk menetapkan kegiatan usaha perseroan. Terlebih lagi pasca berlakunya sistem OSS (One Single Submission), maka perizinan berusaha hanya dapat diberikan jika jenis kegiatan usahanya mengacu pada KBLI yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Sehingga jika perseroan melakukan kegiatan diluar kode KBLI jenis usahanya, maka perseroan tidak dapat memperoleh izin dan jika perseroan tetap menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai tersebut maka Direksi dapat bertanggung jawab pribadi terhadap tindakan pengurusannya tersebut;
- c. Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan

Halaman 67 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar;

Dalam hal ini Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konteks perjalanan dinas untuk mewakili BUMD, Direksi harus mempertimbangkan banyak hal seperti kondisi finansial perseroan, urgensi perjalanan dinas, efisiensi perjalanan dinas dan lain sebagainya. Jika tidak didasarkan pada analisa yang tepat dan relevansi perjalanan dinas (Cost Benefit Analysis) maka tindakan Direksi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kebijakan yang dianggap tidak tepat;

d. Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam menjalankan BUMD (operasional BUMD), maka harus ada standarisasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. SOP tersebut paling sedikit memuat aspek organ; organisasi dan kepegawaian; keuangan; pelayanan pelanggan; risiko bisnis; pengadaan barang dan jasa; pemasaran; dan pengawasan, serta SOP tersebut harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD;

e. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah menyebutkan pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai tujuan BUMD serta mengoptimalkan BUMD agar memiliki daya saing yang kuat;

f. Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM), PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) memiliki kegiatan sabagai berikut:

1. Minyak dan gas bumi sektor hilir yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga;
2. Industri dan pertambangan;
3. Perdagangan umum, ekspor dan jasa-jasa;
4. Pergudangan;
5. Petanian, perikanan, peternakan dan perkebunan/kehutanan;
6. Konstruksi dan properti; dan
7. Bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran

Dasar Perseroan dan/atau perubahan;

- Bahwa berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor 342/298/LAP-AMR/10/24 tanggal 24 Oktober 2024 terdapat penyimpangan yang sudah teridentifikasi berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.155.460.959,00 (empat miliar seratus lima puluh lima

Halaman 68 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah). Jumlah Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara pada masa Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Hadi Karyono selaku Terdakwa I pada periode Desember 2016-Desember 2018 senilai Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
- b. Kerugian keuangan negara pada masa Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Agus Amin Jaya selaku Terdakwa II pada periode Desember 2018-Mei 2022 senilai Rp3.626.460.400,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor terhadap kemungkinan nilai yang dapat dipulihkan terdapat beberapa transaksi yang nilainya bisa di kurangi atau dilakukan pemulihan karena adanya transaksi pengembalian, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Pengembalian	
		Hadi Karyono	Agus Amin Jaya
1.	Investasi KUB Hokky Jaya	-	4.700.000
2.	Investasi UD Pondok Bermain	-	125.413.800
3.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 1	-	125.000.000
4.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 2	-	1.276.840.000
Jumlah		-	1.531.953.800

Sehingga diperoleh total bersih kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp2.623.507.159,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara pada masa Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Hadi Karyono selaku Terdakwa I pada periode Desember 2016-Desember 2018 senilai Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - b. Kerugian keuangan negara pada masa Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Agus Amin Jaya periode Desember 2018-Mei 2022 senilai Rp2.094.506.600,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah);
- Perbuatan Terdakwa I Hadi Karyono dan Terdakwa II Agus Amin Jaya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Utaminingsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban sebagai Auditor Pertama;
- Bahwa tujuan Pembentukan Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) adalah untuk mendapatkan Provit dari setiap usaha yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) sehingga dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban;
- Bahwa pernah dilakukan evaluasi kinerja terhadap Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kali saya kurang mengetahui karena saya tidak masuk didalam Tim namun setahu saya kira-kira bulan Juni 2021 untuk Tahun anggaran 2017 s.d 2020 dan Kedua pada tanggal 14 s.d 18 Juli 2022 untuk tahun anggaran 2021 s.d 2022. Saya sendiri sebagai Auditor Tim Evaluasi Kinerja terhadap PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) yang kedua tang-gal 14 s.d 18 Juli 2022 yakni saya, Sdr Mahfud, dan Sdri. Amalia melakukan audit terkait evaluasi aspek keuangan;
- Bahwa hasil dari Laporan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) pada tanggal 02 Desember 2022 untuk tahun anggaran 2021 s.d 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Pendirian PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) belum memiliki kesiapan struktur perusahaan, Standar Operasional Prosedur Administratif dan Teknis;
 - b. Rincian atas penggunaan keuangan perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Direksi tahun Januari 2017 s/d Desember 2018 (Ir. Hadi K. Soemodinoto dan Agus Amin Jaya, S.E.) dan Direksi tahun Januari 2019 - Mei 2022 (Agus Amin Jaya, S.E.)

Halaman 70 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2017 - 2018	2019 - Mei 2022
1	2	3	4
1.	Piutang Gaji	123.175.559	
2.	Piutang Direksi		668.000.000
3.	Piutang lain	437.779.380	437.000.004
4.	Piutang angling		8.000.000
5.	Piutang pengadaan barang (UD. Pondok Bermain)		232.566.743
6.	Piutang BNPT		449.497.500
7.	Piutang Digital Printing		76.693.313
8.	Piutang KUB Hokky Jaya		36.290.000
9.	Piutang toko tuban		123.000.000
10.	Piutang UTSG		22.000.000
11.	Uang muka pembangunan tuban shorebase	48.963.700	
12.	Uang muka pembangunan mini kilang minyak refinery	85.539.000	
13.	Uang muka pekerjaan bongkar muat		80.000.000
14.	Uang muka digital printing		58.000.000
15.	Uang muka dredging PT SBI		288.000.000
16.	Uang muka pembiayaan PT Albany Indonesia		37.000.000
17.	Uang muka proyek EPC		30.000.000
18.	Uang muka ROV		42.502.900
19.	Uang muka BBM UTSG		79.992.900
20.	Uang muka pekerjaan renovasi kamar mandi		75.000.000
21.	Uang muka pengadaan barang		104.295.850
22.	Investasi pabrik situs tuban	123.635.000	
23.	Investasi KUB Hokky Jaya	35.300.000	
Total		854.392.639	2.743.543.360

- c. Usaha angkutan lingkungan merupakan salah satu bagian bisnis dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) yang seharusnya penatausahaan keuangan (pendapatan dan pengeluaran) usaha angkutan lingkungan (angling) tidak dilakukan secara terpisah dari manajemen keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) untuk menjamin transparansi, akuntabel, pertanggungjawaban dan kewajaran dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan;
- d. Terdapat indikasi untuk memperkecil kerugian perusahaan atas Laporan Keuangan tahun 2021 dengan tidak mencatat beban sebesar Rp281.429.850,00 sebagaimana pada tabel realisasi laba rugi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Praktik bisnis (kegiatan usaha) PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sudah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri namun demikian praktik bisnis tersebut belum bisa memberi kebermanfaatn umum dan meningkatkan PAD dikarenakan kurang profesionalnya perusahaan dalam melaksanakan bisnisnya;
- f. Audit lanjutan / investigatif dapat dilakukan karena terdapat indikasi fraud/kecurangan dalam penggunaan keuangan perusahaan sebesar Rp3.597.935.999,00 yang menjadi tanggung jawab Ir. Hadi K. Soemodinoto dan Agus Amin Jaya, S.E.;
- Bahwa Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) merupakan potensi kerugian negara karena Laporan Hasil Evaluasi yang kami adakan tersebut dipergunakan untuk menilai seberapa besar nilai potensi kerugian negara yang mungkin saja terjadi untuk dapat nantinya di dalam di dalam Audit Invenstigasi;
 - Bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan adanya indikasi fraud/kecurangan dalam penggunaan keuangan perusahaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) yakni Ir. Hadi K. Soemodinoto Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp854.392.639,00 (delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan Agus Amin Jaya, S.E. Tahun 2019 s.d bulan Mei Tahun 2022 sebesar Rp2.743.543.360,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - Bahwa tidak ada juklak dan juknis terkait dengan pedoman/dasar pengelolaan keuangan maupun surat menyurat di PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) karena belum dibuat oleh Direksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan:

- Direksi sudah membuat SOP Perusahaan pada tahun 2019;
- Terkait kekosongan Komisaris, Direksi sudah mengusulkan penunjukan Komisaris baru pada pemegang saham. Disampaikan melalui surat resmi dari Direksi kepada Bupati dan atau Sekda Kabupaten Tuban serta disampaikan pada setiap RUPS dari RUPS 2019 sampai RUPS 2022. Namun tidak pernah ada tindak lanjut dari pemegang saham dan

Halaman 72 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Tuban. Sehingga dari Desember 2018 sampai Mei 2022 fungsi organisasi PT RSM tidak berjalan sesuai Undang-Undang PT (Perseroan Terbatas) Nomor 40 Tahun 1997, Perda Pendirian PT RSM tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan;

- PT RSM menyetor keuntungan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Kas daerah Tuban pada tahun 2021 dengan keuntungan Perusahaan di tahun 2020;

Terhadap tanggapan Terdakwa II, saksi memberikan tanggapan: bahwa pada tahun 2021 PT RSM mengalami kerugian sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)

2. Saksi Drs. H. Friyanto, AK. MSA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan;
- Bahwa Saksi melakukan perhitungan audit eksternal terhadap PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) atas permintaan dari Plt. Direktur Utama Agus Amin Jaya;
- Bahwa adapun audit program yang Saksi lakukan antara lain:
 - a. Meminta buku besar akun terkait;
 - b. Meminta buku pembantu akun terkait;
 - c. Mencocokkan saldo buku besar akun terkait dengan asersi manajemen dan mencocokkan dengan buku pembantu;
 - d. Melakukan konfirmasi piutang atau hutang ke masing-masing debitur atau Kreditur;
 - e. Melakukan konfirmasi bank;
- Bahwa jumlah piutang usaha Piutang Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) tahun 2020 yang belum terkonfirmasi Rp1.005.118.187,00 (satu miliar lima juta seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar yang menjadi penyebab piutang usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) tidak terkonfirmasi adalah Direksi yang belum memberikan rekonsiliasi jawaban konfirmasi piutang usaha;
- Bahwa pencatatan pada laporan keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) berdasarkan buku besar yang tidak dilengkapi buku pembantu buku besar, belum cukup membuktikan adanya piutang usaha yang secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kami melakukan prosedur permintaan konfirmasi melalui surat konfirmasi yang kami berikan kepada debitur melalui PT RSM;

Halaman 73 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset berupa tambang senilai Rp303.500.000,00 (tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian dengan CV Karya Teknik Manunggal tanggal 20 Februari 2018. Hal tersebut tercatat pada asset, karena hak pengelolaan operasi dilakukan oleh CV Karya Teknik Manunggal sehingga pengeluaran dana tercatat sebagai aset lainnya. Direksi tetap bertanggungjawab atas pengelolaan investasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, baik yang tercatat dalam Perjanjian senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maupun biaya-biaya operasional tambang tersebut senilai Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesulitan untuk melakukan perincian pada masing masing akun karena manajemen pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dalam pengeluaran kas harian dilakukan penarikan secara tunai, dan terhadap pengelolaan kas kecil tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait batasan maksimal pengeluaran kas yang membutuhkan otorisasi Direksi. Selain itu PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) tidak menyediakan buku pembantu masing-masing akun atau perkiraan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan: bahwa sebagian besar keterangan saksi benar;

3. Saksi Ir. Cucuk Dwi Sukwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai PNS (Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 2018-2023);
- Bahwa awal Pembentukan PT RSM berdasarkan Peraturan Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, sampai dengan saat ini belum pernah berubah, sedangkan Peraturan Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 sendiri perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Kami dari Pemkab Tuban sedang melakukan fasilitasi terkait rancangan Perda tentang PT RSM (Perseroda) dengan biro hukum Provinsi Jawa Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa modal PT RSM dilakukan penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Tuban melalui BPKPAD yang bersumber dari APBD Kabupaten Tuban sebagaimana Pasal 8 Peraturan Kabupaten

Halaman 74 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri dengan rincian:

- Modal dasar PT RSM untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Dari modal dasar tersebut, modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), terdiri dari:
 - a. Modal disetor Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Modal disetor Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Modal disetor Pemerintah Daerah tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT RSM yang merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Modal PT RSM merupakan aset yang terpisah dari Pemerintah Kabupaten Tuban, sehingga masih termasuk dalam kekayaan daerah/ keuangan Daerah kabupaten Tuban;
- Bahwa kondisi keuangan untuk PT RSM kurang melakukan efisiensi operasional dalam melaksanakan kegiatan usaha, karena seperti Saksi melihat pengeluaran operasional lebih besar daripada pemasukan, hal ini terlihat dari defisit atau kerugian yang terlalu tinggi pada tahun 2017. kemudian seperti pada keterangan Saksi sebelumnya PT RSM mengalami untung sebanyak satu kali tapi Saksi lupa tahunnya, selain itu PT RSM mengalami defisit;
- Bahwa Saksi pernah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan maupun kebijakan pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT RSM pada tanggal 1 Desember 2021, adapun hasil evaluasi yang Saksi sampaikan pada saat itu bahwa kegiatan Bongkar Muat masih berjalan dan masih dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu Escorindo berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama, sehingga ke depannya diharapkan PT RSM dapat segera melengkapi syarat administratif dan sarana prasarana untuk agar dapat mengerjakan kegiatan bongkar secara mandiri. Dan selanjutnya evaluasi pada tanggal 28 Januari 2022, Saksi sampaikan hasil monitoring dan evaluasi yang pada pokoknya Penyertaan modal yang tidak dijalankan segera dikaji ulang untuk direfresh menjadi kegiatan usaha baru yang menguntungkan, serta kegiatan Pekerjaan Bongkar Muat perlu dioptimalkan;

Halaman 75 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan PT RSM mengalami kerugian di setiap tahunnya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, kecuali tahun 2020;
- Bahwa PT RSM tidak membuat Rencana Bisnis, karena sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 selama Saksi menjabat Pembina BUMD dan BLUD, Saksi tidak menemukan Rencana Bisnis yang dibuat oleh Direksi PT RSM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I tidak memberikan tanggapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan:

- Terdakwa II sudah mengusulkan rencana pembuatan anak perusahaan PT RSM yang khusus bergerak di bidang bongkar muat atau PT RSM diubah core business-nya menjadi perusahaan bongkar muat dalam RUPS tahun 2019;
 - Terdakwa II diberhentikan karena masa kerjanya sudah habis;
- Terhadap tanggapan Terdakwa II, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Mutho Hadi Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Staf Bidang Angkutan Lingkungan meliputi kegiatan:
 - Menerima orderan dari konsumen angling melalui Handphone maupun Whatsapp;
 - Ceklis kendaraan memeriksa kondisi kendaraan yang beroperasi;
 - Menerima setoran dari driver dan diserahkan ke bagian keuangan;
 - Mengumumkan lowongan driver;
 - Menerima lamaran dan mewawancarai driver;
 - Membantu driver dalam mempelajari karakteristik Angkutan Lingkungan;

Bahwa kemudian Saksi diperintahkan membantu bagian keuangan untuk sementara waktu pada tahun 2020-Maret 2021, meliputi kegiatan:

- Mencatat pemasukan perusahaan;
- Mencatat pengeluaran perusahaan;
- Melakukan pencairan uang dari rekening perusahaan dengan teknis:
 - a. Direksi meminta pencairan;
 - b. Mencatat nominal pencairan;
 - c. Mengajukan buku cek dan nominal untuk diperiksa dan disetujui Direksi;
 - d. Mencairkan tersebut untuk keperluan perusahaan;
- Melaporkan pemasukan dan pengeluaran perusahaan kepada direksi;
- Setahun sekali memberikan keterangan kepada auditor independen sebagai bahan dalam penyusunan laporan keuangan audit;
- Melaksanakan tugas teknis sesuai arahan direktur;

Bahwa kemudian Saksi diperintahkan membantu bidang Bisnis pada tahun

Halaman 76 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, meliputi kegiatan:

- Report kegiatan harian;
- Melakukan canvassing (berkunjung untuk melakukan penawaran);
- Evaluasi pendapatan dan pengerjaan kegiatan pekerjaan yang masuk;
- Menyusun laporan dan rencana kepada direksi untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) dilakukan penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Tuban melalui BPKPAD yang bersumber dari APBD Kabupaten Tuban sebagaimana Pasal 8 Peraturan Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri dengan rincian:

Modal dasar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
Dari modal dasar tersebut, modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), terdiri dari:

- a. Modal disetor Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- b. Modal disetor Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Modal disetor Pemerintah Daerah tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) yang merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi, pada tahun 2019 ada penambahan modal penyertaan modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) dari Pemerintah Kabupaten Tuban yang dicairkan sejumlah Rp4.156.585.139,00 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan Peruntukan sebagai berikut:

- Kegiatan Investasi usaha Optimalisasi Bongkar Muat: Rp1.865.370.433,60 (satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh sen);
- Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan: Rp781.904.705,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Investasi Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah):

Halaman 77 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp812.250.000,00 (delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban: Rp356.060.000,00;
- Investasi Budidaya Perikanan- Pembibitan Elver: Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);

Adapun Dasar pencairan sepengetahuan Saksi ada Peraturan Daerah yang mengatur, akan tetapi untuk Nomor dan tahun, Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi menjelaskan penggunaan penambahan penyertaan modal pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) tidak sesuai dengan usaha yang dijalankan sebagaimana peruntukannya seperti:

- Kegiatan Investasi usaha Optimalisasi Bongkar Muat;
- Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
- Investasi Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah);
- Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tuban;

- Investasi Budidaya Perikanan- Pembibitan Elver;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kegiatan Usaha yang dilaksanakan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) adalah sebagai berikut:

Tahun	Kegiatan Usaha	Penanggung Jawab
2018	- Saksi hanya tahu Angkutan Lingkungan	- Abdul Mundlir dan Staf Mutho Hadi
2019	- Angkutan Lingkungan - Pekerjaan Bongkar Muat (sempat terhenti karena pelabuhan ditabarak kapal Tongkang) Februari-September berhenti	- Abdul Mundlir dan Staf Mutho Hadi - Erza Rizky
2020	- Angkutan Lingkungan - Pekerjaan Bongkar Muat - Sistem Pengadaan Sekolah (SIPLAH) - Pengadaan bidang Industri - Digital Printing - Jasa Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) - Jasa Tiket	- Abdul Mundlir - Erza Rizky - Sandy A Suwito - Sandy A Suwito - Sandy A Suwito
2021	- Angkutan Lingkungan - Pekerjaan Bongkar Muat - Suplay Air (air cleaning) - Sistem Pengadaan Sekolah (SIPLAH) - Pengadaan Sembako Covid-19 - Jasa Tiket	- Abin Brahmalem - Erza Rizky - Erza Rizky - Amella Linda Sofiana

Halaman 78 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



		- Abdul Mundlir - Mutho Hadi
2022	- Angkutan Lingkungan - Pekerjaan Bongkar Muat - Suplay Air (air cleaning) - Sistem Pengadaan Sekolah (SIPLAH) sudah mulai berkurang	- Abin Brahmalem - Erza Rizky - Erza Rizky - Erza Rizky dan Abin Brahmalem
2023	- Angkutan Lingkungan - Pekerjaan Bongkar Muat - Suplay Air (air cleaning)	- Abin Brahmalem - Erza Rizky - Erza Rizky

- Bahwa mekanisme pengeluaran kas adalah dari masing-masing divisi mengajukan permintaan ke direktur untuk disetujui, jika sudah disetujui dapat langsung diajukan ke bagian keuangan untuk dicairkan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan BPNT, namun Saksi tidak mengetahui terkait piutang BPNT;
- Bahwa PT RSM tidak memiliki SOP tertulis;
- Bahwa setiap tahun dilakukan audit internal oleh KAP;
- Bahwa yang melakukan pos pencatatan adalah KAP atas perintah direksi;
- Bahwa terhadap kegiatan scaffolding dan budidaya elver tidak pernah terealisasi namun terdapat mutasi untuk anggarannya berdasarkan perintah Terdakwa II Agus Amin Jaya;
- Bahwa mutasi rekening anggaran budidaya elver dilakukan berdasarkan perintah Terdakwa II Agus Amin Jaya yang saat itu meminta pencairan kemudian memerintahkan agar dicatatkan ke akun piutang direksi namun tidak disebutkan untuk apa peruntukan pencairan tersebut;
- Bahwa yang dapat meminjang uang perusahaan hanya direksi;
- Bahwa PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) melakukan evaluasi setiap tahun, evaluasi tersebut berkaitan dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) telah melakukan RUPS, akan tetapi tidak dilaksanakan setiap tahunnya. Saksi hanya mengikuti RUPS yang diadakan pada tahun 2020 dan 2022, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti terkait RUPS tersebut karena Saksi tidak mengikuti atau turut serta dalam RUPS;
- Bahwa audit terhadap PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) dilaksanakan pertahun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), selanjutnya



pada Tahun 2021 dan 2022 dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban;

- Bahwa setiap tahun PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Tuban, pasca diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kami selalu mengirimkan laporan;
- Bahwa bahwa pihak-pihak yang menerima laporan pertanggungjawaban dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) antara lain Bagian umum, Bagian Pemerintahan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, BPKPAD, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban;
- Bahwa kegiatan PT Ronggolawe Sukses Mandiri berbeda dengan yang tertuang dalam Akta Pendirian. Seperti halnya Bidang Usaha yang tertuang dalam Akta Pendirian berbeda dengan Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal pada Tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I tidak memberikan tanggapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan:

- Bahwa terdapat SOP Keuangan tahun 2017;
- Bahwa Piutang BPNT saksi mengetahuinya karena Terdakwa II memerintahkan saksi untuk ke lapangan dan mengurus keuangan; serta semua hal terkait BPNT;

Terhadap tanggapan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Noerma Amalia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Business Development staff (2017 sampai dengan 2019) yakni sebagai staf pengembangan bisnis
- Bahwa Jabatan Saksi selama bekerja di PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Business Development staff (2017 sampai dengan 2019) yakni: sebagai staf pengembangan bisnis;
- Bahwa Setahu Saksi kondisi usaha sampai dengan Tahun 2019 pada saat Saksi masih bekerja di PT Ronggolawe Sukses Mandiri proyek bisnis di PT Ronggolawe Sukses Mandiri kondisinya yakni:
 - Usaha Bisnis Online, ticketing dan tour travel kondisi usaha tidak dan dalam penjualan tidak begitu menguntungkan;
 - Angkutan Lingkungan dan wisata Kabupaten Tuban kondisi usaha sebenarnya berjalan namun karena kondisi keuangan di PT Ronggolawe Sukses Mandiri kurang sehat sehingga untuk pembayaran unit bemo TVS angsuran ada terkendala;
 - Pekerjaan Bongkar muat di Jetty Holcim Tuban kondisi usaha masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan namun di tahun 2019 sempat ada penurunan pendapatan

dikarenakan kondisi Pelabuhan belum bisa digunakan;

- Supply sparepart industry kondisi usaha lancar;
- Bahwa adanya rincian atas penggunaan keuangan perusahaan yang harus dipertanggungjawab oleh Hadi Karyono dan Agus Amin Jaya yang diketahui oleh Saksi dirincikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Piutang toko tuban	123.000.000
2.	Piutang UTSG	22.000.000
3.	Uang muka pembiayaan PT Albany Indonesia	37.000.000
4.	Investasi pabrik situs tuban	123.635.000

- Bahwa atas akun piutang toko tuban senilai Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) adalah piutang terhadap toko tuban yang saat ini sudah tidak beroperasi;
- Bahwa atas akun piutang UTSG senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) adalah piutang fiktif;
- Bahwa atas akun uang muka pembiayaan PT Albany Indonesia Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tidak memiliki surat perjanjian atas pelaksanaan bisnis tersebut berikut dengan bukti dukung yang memadai;
- Bahwa atas akun investasi pabrik situs tuban senilai Rp123.635.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tidak memiliki surat perjanjian atas pelaksanaan bisnis tersebut berikut dengan bukti dukung yang memadai;
- Bahwa PT RSM ditahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami kerugian yakni:
 - Di tahun 2017 terdapat kerugian sebesar Rp766.677.744,50 (tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah lima puluh sen) dari modal awal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - Di tahun 2018 terdapat kerugian sebesar Rp440.438.245,05 (empat ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah lima sen);
 - Tahun 2019 Saksi tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa benar bagian keuangan selalu menyampaikan konfirmasi piutang kepada pihak terkait;
- Bahwa mekanisme pengeluaran kas berdasarkan approval Terdakwa II Agus Amin Jaya;

Halaman 81 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa pelaporan pertanggungjawaban dilakukan ke bagian perekonomian Sekretaris Daerah Pemkab Tuban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I tidak memberikan tanggapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan:

- Terkait dengan SOP yang telah di buat oleh Direksi PT RSM sejak tahun 2017 dan mengalami revisi atau penyempurnaan di tahun 2020;
- Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan PT SBI mendatangkan keuntungan bersih bagi PT RSM sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di setiap bulannya;

Terhadap tanggapan Terdakwa II, saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Nining Arofadilla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Admin keuangan PT RSM periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa benar pada Tahun 2019 PT RSM mendapatkan penambahan Modal dari pemerintah Kabupaten Tuban kurang lebih sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan pada akhir 2019 Saldo rekening PT RSM sebelum penambahan modal yakni kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa laporan keuangan PT RSM pada tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:
- Januari 2017: Rp2.892.469.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Desember 2017: Rp687.207.385,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- Januari 2018: Rp679.672.324,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- Desember 2018: Rp61.163.682,00 (enam puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- Januari 2019: nihil;
- Desember 2019: nihil;
- Bahwa adanya rincian atas penggunaan keuangan perusahaan yang harus dipertanggungjawab oleh Hadi Karyono dan Agus Amin Jaya yang diketahui oleh Saksi dirincikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Piutang gaji	Rp123.175.559,00
2.	Piutang direksi	Rp668.000.000,00
3.	Piutang lain	Rp437.779.380,00 (2017-2018) Rp437.000.004,00 (2019-Mei 2022)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Piutang KUB Hokky Jaya	Rp36.290.000,00
5.	Piutang toko tuban	Rp123.000.000,00
6.	Uang muka pembangunan tuban shorebase	Rp48. 963.700,00
7.	Uang muka pembangunan mini kilang minyak refinery	Rp85.539.000,00
8.	Investasi KUB Hokky Jaya	Rp35.300.000,00

- Bahwa atas akun piutang gaji senilai Rp123.175.55,00 adalah piutang yang muncul akibat terjadinya lebih bayar atas gaji selama 7 bulan;
- Bahwa atas akun piutang direksi senilai Rp668.000.000,00 adalah piutang yang muncul atas permintaan pribadi dari Hadi Karyono dan Agus Amin Jaya kepada perusahaan yang sampai dengan saat ini belum terbayarkan;
- Bahwa atas akun piutang lain senilai Rp437.779.380 (2017-2018) pada masa Hadi Karyono menjabat sebagai Direktur Utama (2017-2018) serta senilai Rp437.000.004 pada masa Agus Amin Jaya menjabat sebagai Plt. Direktur Utama (2019-Mei 2022) adalah piutang yang muncul dalam bentuk pembiayaan atas perjalanan dinas yang dilakukan oleh kedua Terdakwa selaku Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri, namun tanpa adanya bukti dukung yang memadai;
- Bahwa atas akun piutang Toko Tuban senilai Rp123.000.000 adalah piutang terhadap Toko Tuban yang saat ini sudah tidak beroperasi;
- Bahwa atas akun piutang KUB Hokky Jaya senilai Rp36.290.000 dan investasi KUB Hokky Jaya senilai Rp35.300.000 tidak memiliki surat perjanjian atas pelaksanaan bisnis tersebut berikut dengan bukti dukung yang memadai;
- Bahwa atas akun uang muka pembangunan tuban shorebase senilai Rp48.963.700 tidak memiliki surat perjanjian atas pelaksanaan bisnis tersebut berikut dengan bukti dukung yang memadai;
- Bahwa atas uang muka pembangunan mini kilang minyak refinery senilai Rp85.539.000 tidak memiliki surat perjanjian atas pelaksanaan bisnis tersebut berikut dengan bukti dukung yang memadai;
- Bahwa sebagai pegawai PT RSM melaksanakan evaluasi setiap sebulan sekali oleh Direksi dan semua pegawai;
- Bahwa PT RSM melakukan RUPS pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) di kantor wakil Bupati yang dihadiri oleh Direksi Hadi Karyono dan

Halaman 83 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Amin Jaya, Manager Tri Hartanto. Bahwa yang pada pokoknya keputusan yang Saksi tahu pada RUPS pertama terkait pemotongan gaji, sedangkan RUPS yang kedua terkait pemecatan Hadi Karyono sebagai Direktur Utama;

- Bahwa pelaporan dikirimkan setiap tahunnya kepada Bagian perkonomian dan Sumber Daya Alam;
- Bahwa terhadap akun piutang lain adalah untuk perjalanan dinas yang banyak dilakukan oleh Hadi Karyono untuk tiket pesawat, hotel dan bensin;
- Bahwa pada tahun 2017-2018 dilakukan audit baik oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo Sutjahjo Subyantara & Rekan;
- Bahwa PT RSM selalu merugi karena kegiatan usaha PT RSM hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit dari kegiatan usaha yang dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan: bahwa perubahan gaji Direksi, Komisaris dan gaji semua karyawan PT RSM terjadi pada Agustus tahun 2017. Karena adanya perintah dari Wakil Bupati Noor Nahar Husein yang didampingi beberapa Kepala Dinas dalam rapat Non RUPS, yang merevisi nilai gaji Direksi, Komisaris dan semua karyawan PT RSM. Padahal komposisi nilai gaji Direksi, Komisaris, dan semua karyawan PT RSM sudah disetujui Komisaris dan semua pemegang saham dalam RUPS Tahunan pertama 2017. Kemudian hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam anggaran gaji dalam RKAP 2017. Sejak Januari sampai Agustus 2017, Direksi Komisaris dan semua karyawan menerima gaji bulanan sesuai dengan hasil persetujuan Komisaris dan Pemegang Saham. Dalam Rapat Non RUPS tanggal 30 Agustus 2017 yang dipimpin oleh Wakil Bupati Tuban, merevisi dengan memangkas gaji Direksi dan Komisaris diatas 50%, termasuk memangkas gaji semua karyawan. Dan meminta kepada Direksi dan semua karyawan mengembalikan atas revisi gaji yang direvisi oleh Wakil Bupati dalam Rapat Non RUPS tersebut. Atas hal tersebut, Direksi menyikapinya dengan memohon kepada Komisaris segera dilaksanakan RUPS Luar Biasa untuk mengesahkan hasil rapat Non RUPS yang merevisi nilai gaji tersebut. Mengingat Komisaris dan Pemegang Saham, belum juga melaksanakan RUPS Luar Biasa yang mengesahkan revisi gaji tersebut, maka Direksi belum mengambil sikap atas revisi gaji tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan: bahwa terkait usulan kepada pemegang saham terkait perubahan gaji Direksi PT RSM dan

Halaman 84 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan untuk segera disampaikan melalui RUPSLB namun tidak ditanggapi oleh pemegang saham;

Terhadap tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi Wara Setiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris BPKPAD);
- Bahwa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang berkaitan dengan BUMD pada Pemerintah kabupaten Tuban berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban yakni:
 - BPKPAD terkait laporan keuangan dan penyusunan peraturan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012;
 - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terkait Pembinaan;
 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembanagan (BAPPEDA) terkait perencanaan penyusunan anggaran Rencana Kerja Anggaran Daerah;
 - Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tuban terkait bagi hasil yang dilakukan oleh BUMD, jadi rekening pendapatan Dinas Perindag yang digunakan untuk masuk pembagian hasil keuntungan BUMD;
- Bahwa modal PT RSM dilakukan penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Tuban melalui perencanaan oleh BAPEPDA setelah masuk dalam APBD maka kemudian BPKPAD memberitahukan yang bersangkutan untuk mencairkan anggaran tersebut. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Tuban sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang penyertaan modal Daerah kepada Pihak Ketiga dengan rincian: Jumlah penyertaan modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Nomor: 4.02.01.00.00.00.6.2 tanggal 23 Agustus 2019 dianggarkan sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:
- SP2D Nomor 18352/ SP2D/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk

Halaman 85 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Belanja Penyertaan Modal kepada PT RSM Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi usaha Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat : Rp1.865.370.433,60;
- SP2D Nomor 18348/ SP2D/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT RSM Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan: Rp781.904.705,00;
 - SP2D Nomor 18349/ SP2D/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT RSM Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah): Rp812.250.000,00;
 - SP2D Nomor 18350/ SP2D/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT RSM Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban: Rp356.060.000,00;
 - SP2D Nomor 18351/ SP2D/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT RSM Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver: Rp341.000.000,00;

Sehingga total keseluruhan yakni sebesar Rp4.156.585.138,00 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

- Bahwa untuk penganggaran tetap berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Bahwa Modal PT RSM merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Pemerintah Kabupaten Tuban, yang bersumber dari APBD;
- Bahwa ada audit dari Inspektorat Kabupaten Tuban, untuk hasilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kondisi PT RSM berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tahun 2022, diketahui bahwa PT RSM tidak laba, dan hanya pada tahun 2020 PT RSM memberikan bagi hasil kepada Pemkab. Kondisi keuangan PT RSM terse-but dapat terjadi, salah satunya disebabkan oleh kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT RSM tidak berkembang. Hal tersebut Saksi ketahui, karena pada saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tersebut, Saksi sempat menanyakan terkait 5 (lima) kegiatan usaha yang diajukan



penyertaan modal pada Tahun 2019 akan tetapi pada Rapat tersebut tidak dilaporkan oleh Amin Jaya selaku Plt. Direktur Utama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I tidak memberikan tanggapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan: bahwa terkait PT RSM telah melaporkan keuangan perusahaan melalui kantor BPKPAD Kabupaten Tuban pada tahun 2021 sebagai hasil keuntungan perusahaan pada tahun 2020;

Terhadap tanggapan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya;

8. Saksi Sandy Aquriana Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Bisnis Strategi (UBS) PT RSM sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa selama bekerja di PT RSM Saksi tidak mengetahui tentang adanya SOP sebab selama ini Saksi bekerja tanpa berdasarkan SOP yang jelas. Bahwa direksi juga tidak pernah mensosialisasikan terkait dengan SOP perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait investasi dengan UD Pondok Bermain namun Saksi tidak mengetahui terkait penagihan kepada UD Pondok Bermain;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Unit Bisnis Strategis (UBS) PT RSM adalah membawa perusahaan untuk masuk ke dunia industrial. Dimana fokus Saksi selama menjabat adalah dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang kerjasama dengan PT Solusi Bangun Indonesia (Holcim) dan TPPI;
- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Unit Bisnis Strategi (UBS) Saksi mempunyai beberapa unit usaha antara lain Unit Usaha Industrial (pasokan & Scaffolding), Unit Usaha Online & Teknologi Informasi, Unit Usaha Percetakan & Digital Printing. Namun untuk Unit Usaha Online & Teknologi Informasi Saksi hanya melanjutkan kekegiatan sebelumnya yang sudah berjalan atau bisa dibilang hanya mengelola websitenya saja. Untuk Unit Usaha Industrial (pasokan & Scaffolding) dan Unit Usaha Percetakan & Digital Printing setahu Saksi belum berjalan karena di awal tahun 2021 Saksi lebih focus di lapangan dalam arti Saksi meminta pada perusahaan untuk down grade menjadi sales marketing agar lebih bisa focus di penjualan. Meskipun Saksi down grade jabatan namun untuk gaji masih tetap yaitu Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan. Yang membedakan hanya sebelumnya Saksi dapat fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor untuk operasional, setelah Saksi sebagai sales marketing Saksi harus menggunakan kendaraan pribadi;

- Bahwa pada tahun 2019 PT RSM menerima penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua rupiah) untuk 5 (lima) kegiatan investasi, yaitu:
 - Kegiatan Investasi usaha Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat;
 - Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
 - Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah);
 - Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan- Pembibitan Elver;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perencanaan dan perincian biaya terkait pengajuan permohonan penyertaan modal tersebut;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Agus Amin Jaya untuk membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan khususnya untuk kegiatan persewaan scaffolding dan percetakan;
- Bahwa sejak 2019 sampai dengan Saksi keluar dari PT RSM bulan Februari 2022 kegiatan usaha persewaan Scaffolding tidak terlaksana, dan alat Scaffolding tidak ada karena memang tidak dilakukan pengadaan. Sedangkan kegiatan usaha percetakan dan digital printing sudah berjalan akan tetapi pengadaan unit dalam kegiatan usaha percetakan dan digital printing tidak dilaksanakan. PT RSM melakukan kegiatan usaha percetakan dan digital printing menggunakan pihak ketiga. Untuk kerjasama dengan pihak ketiga, Saksi tidak tahu siapa vendornya, dan yang mengurus kegiatan usaha percetakan dan digital printing yakni Muhammad Rifqi dan Satria Angga;
- Bahwa sampai dengan tahun 2022 kegiatan usaha digital printing tidak terlaksana dikarenakan PT RSM tidak jadi membeli alatnya salah satunya karena COVID-19;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I tidak memberikan tanggapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan:

- Saksi mengetahui terkait surat penagihan utang ke UD Pondok Bermain;
- PT RSM memiliki SOP dan direksi sudah mensosialisasikan kepada pegawai;
- Saksi mengetahui tentang perencanaan dan perincian biaya serta anggaran dalam permohonan penyertaan modal kedua, sebab saksi yang melakukan

Halaman 88 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



presentasi terkait perincian anggaran tersebut sebelum pengajuan permohonan;
Terhadap tanggapan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya;

9. Saksi Erza Rizky Fathony, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai PT RSM sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebagai Kepala Divisi Pekerjaan Bongkar Muat dimana PT RSM bekerja sama dengan PT Escorindo untuk melaksanakan pekerjaan bongkar muat dengan PT Holcim Tbk yang kemudian pada tahun 2019 sahamnya dibeli oleh PT Semen Indonesia dan berganti nama menjadi PT SBI (Solusi Bangun Indonesia) Tbk;
- Bahwa kontribusi PT RSM dalam pekerjaan bongkar muat adalah sebagai pengawas untuk selanjutnya mengirim konfirmasi ke daerah, singkatnya adalah PT RSM sebagai perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban pada kegiatan pekerjaan bongkar muat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 PT RSM menerima penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua rupiah) untuk 5 (lima) kegiatan investasi, yaitu:
 - Kegiatan Investasi usaha Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat;
 - Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
 - Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah);
 - Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
 - Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan- Pembibitan Elver;
- Bahwa dari lima kegiatan investasi tersebut, ada dua kegiatan yang tidak berjalan yaitu kegiatan budidaya perikanan-pembibitan elver dan kegiatan peningkatan pekerjaan bongkar muat;
- Bahwa kegiatan optimalisasi pekerjaan bongkar muat mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp1.865.370.433,60 yang akan digunakan untuk akuisisi, operasional kapal selama 3 bulan serta untuk sewa alat berat, namun sampai dengan saat ini tidak ada realisasi;
- Bahwa sempat ada rapat internal yang membahas terkait anggaran pekerjaan bongkar muat akan dialihkan untuk kegiatan lain, namun tidak secara detail. Bahwa Agus Amin Jaya beralasan karena saat itu masih menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) sehingga tidak berani mengambil tindakan yang besar akan tetapi diketahui rekening pekerjaan



bongkar muat sudah kosong karena pada waktu itu sempat ada audit dari inspektorat;

- Bahwa dalam pekerjaan bongkar muat PT RSM mendapat keuntungan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terkait dengan investasi ke PT Albany dilakukan berdasarkan kontrak, dimana PT Albany menyebutkan kebutuhannya berapa, kemudian PT RSM melakukan transfer ke rekening PT Albany;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perjanjian sebesar Rp37.000.000,00 dengan PT Albany namun Saksi tidak mengetahui detailnya;
- Bahwa yang bertugas mengirimkan surat konfirmasi piutang kepada pihak-pihak terkait adalah kewenangan bagian keuangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I tidak memberikan tanggapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan: bahwa saksi mengetahui terkait perjanjian dengan PT Albany Indonesia karena Terdakwa II yang menugaskan saksi untuk menindaklanjuti kerjasama dengan PT Albany Indonesia;

Terhadap tanggapan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya;

10. Saksi Kasnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai bidang Procurement PT UTSG;
- Bahwa PT UTSG pernah kerjasama dengan PT RSM pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana detail proses awal pengadaan yang berkaitan dengan PT RSM, sebab secara teknis yang lebih mengetahui adalah Ilham. Sepengetahuan Saksi, PT RSM datang ke PT UTSG untuk menawarkan produk sesuai dengan company profil yang di-ajukan. Setelah membandingkan antara Supplier satu dengan yang lain kemudian dilakukan penunjukkan supplier rekanan untuk selanjutnya apabila telah disepakati, maka dikirimkan Purchase Order sebagai tindak lanjut atas Kerjasama tersebut;
- Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh PT UTSG dengan PT RSM bukanlah berdasarkan kontrak melainkan berdasarkan system Purchase Oder dalam hal pengadaan alat berat;



- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Purchase Order dengan PT RSM kurang lebih sebanyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa status Purchase Order PT UTSG dengan PT RSM saat ini sudah close order artinya sudah tidak ada kerjasama serta transaksi dalam bentuk apapun antara PT UTSG dengan PT RSM;
- Bahwa terkait dengan adanya temuan transaksi berupa piutang PT UTSG sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) Saksi tidak mengetahuinya, sebab sudah tidak ada kerjasama serta transaksi dalam bentuk apapun antara PT UTSG dengan PT RSM sejak tahun 2019, sedangkan transaksi tersebut tercatat pada tahun 2021 sehingga Saksi menerangkan transaksi tersebut tidak pernah ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Abdul Mundlir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Staf Legal dan HRD berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 07/SPK.PT-RSM/Juni/2017 Tanggal 06 Juni 2017, sedangkan terkait tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Staf Legal dan HRD tidak ada, Saksi melakukan pekerjaan sesuai yang diperintahkan pada Saksi yakni mengurus perijinan PT RSM seperti SIUP dan lain sebagainya;
- Bahwa pada tahun 2019 diangkat menjadi Kepala Bagian Perdagangan Umum dan Jasa berdasar Surat Keputusan Nomor 821/001/PKWT/414.304/VI/2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pegawai Tetap BUMD PT RSM. Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi Saksi tidak ada, kemudian Saksi menjelaskan bahwa sebagai kami sebagai pegawai PT RSM yang dijelaskan oleh direksi pada saat itu Amin Jaya bahwa semua pegawai adalah marketing, Saksi diperintahkan untuk mencari orderan sebanyak-banyaknya;
- Bahwa modal dasar PT Ronggolawe Sukses Mandiri kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang Saksi dengar dari Hadi Karyono pada saat rapat akhir tahun 2017 yang dihadiri oleh Hadi Karyono, Agus Amin Jaya, Saksi Noerma Amalia, Saksi Erza Rizky F, Saksi Mutho Hadi S, dan Nining Arofadila. Kemudian pada tahun 2018 Saksi dikumpulkan pada saat pembuatan Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diperintahkan oleh Agus Amin Jaya,

Halaman 91 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membuat RKAP Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Bahwa kondisi pada saat itu Angkutan lingkungan (angling) sudah ada kerjasama yang disepakati sejak 2017 dengan Kepala Dinas Perhubungan Muji Slamet dengan Direksi PT RSM kemudian Hadi Karyono meminta Saksi untuk mengurus pengelolaan apling, pada awalnya Saksi menolak karena Resisten karena menggantikan becak, kemudian angkutan tersebut sudah tidak relevan untuk di Kabupaten Tuban, secara hitungan setoran sewa angkutan lingkungan ke PT Gama Sakti Indonesia tidak relevan karena terlalu tinggi. Akan tetapi pada saat itu Saksi dimarahi oleh Hadi Karyono selaku Direktur Utama karena tidak mengikuti perintah sesuai dengan kontrak kerja sebagai PT RSM, yang pada akhirnya Saksi tetap melaksanakan;

- Bahwa selain usaha Angkutan Lingkungan (angling) Saksi juga mengerjakan kegiatan usaha bantuan sosial yaitu kerjasama antara PT RSM dengan Dinas Sosial Kabupaten Tuban dalam hal pengadaan beras 5kg dan telur. Kegiatan lain yang dilakukan oleh Saksi di PT RSM yaitu BPNT, pengadaan alat kesehatan dan SIPLAH;
- Bahwa Hadi Karyono pernah mengatakan pada intinya PT RSM bergerak dibidang minyak dan gas, namun seluruh karyawan adalah juga bertugas sebagai marketing yang mencari dan menangkap peluang usaha sebanyak-banyaknya;
- Bahwa tidak pernah ada SOP dalam menjalankan perusahaan di PT RSM;
- Bahwa penyertaan modal dari pemerintah terjadi 2 kali yaitu yang pertama yaitu modal dasar pada tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan kedua pada tahun 2019 sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa penyertaan modal kedua pada tahun 2019 sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua rupiah) untuk 5 (lima) kegiatan investasi, yaitu:
 - Kegiatan Investasi usaha Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat;
 - Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
 - Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah);
 - Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;

Halaman 92 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan- Pembibitan Elver;
- Bahwa dari lima kegiatan investasi tersebut ada dua kegiatan yang tidak berjalan, yaitu Distribusi Beras ASN dan Budidaya Elver;
- Bahwa pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh direksi;
- Bahwa terdapat rapat internal setiap tahun yang membahas tentang evaluasi kinerja;
- Bahwa hingga kini kegiatan mini kilang tidak pernah ada dan tidak pernah dibangun;
- Bahwa tahun 2017 tidak ada kegiatan berjalan di PT RSM;
- Bahwa terkait perjalanan dinas yang dilakukan oleh direksi adalah untuk negosiasi pekerjaan dengan pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait RUPS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya;

12. Saksi Erlinda Ayu Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT RSM sejak Desember 2020 sampai dengan Maret 2021 sebagai admin umum kemudian pada April 2021 Saksi dipindah ke bagian keuangan sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa sebagai bagian admin umum tugas Saksi adalah melakukan rekap surat masuk dan surat keluar, membantu keuangan operasional kantor dan membantu administrasi marketing;
- Bahwa sebagai bagian keuangan tugas Saksi adalah membuat laporan keuangan, pencairan cek, menyiapkan dokumen terkait keuangan yang diminta yaitu kepada auditor KAP, Inspektorat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada saat Saksi masuk sebagai karyawan PT RSM dipimpin oleh Agus Amin Jaya selaku Plt. Direktur Utama;
- Bahwa dalam mencairkan anggaran perusahaan Saksi langsung dalam bentuk cash gelondongan sekali dicairkan dan langsung digunakan apabila ada perintah;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang muka kerja secara cash kepada direksi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika penyertaan modal kedua pada tahun 2019 sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua rupiah) untuk 5 (lima) kegiatan investasi, yaitu:
 - Kegiatan Investasi usaha Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat;
 - Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;

Halaman 93 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah);
- Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan- Pembibitan Elver;
- Bahwa terhadap 5 (lima) kegiatan investasi tersebut Saksi tidak mengetahui pelaksanaannya dan tidak mengetahui surat pertanggungjawabannya;
- Bahwa bahwa anggaran penyertaan modal untuk 5 (lima) kegiatan tersebut dialihkan penggunaannya dan tidak mengetahui terkait pertanggungjawaban penggunaan uangnya. Saksi hanya mengirim semua laporan keuangan kepada auditor saat ditanya;
- Bahwa pengalihan penggunaan anggaran penyertaan modal tersebut tidak dibahas dalam RUPS, hanya saja ada rapat internal tahunan yang membahas planning kegiatan dan pekerjaan saja, tidak membahas anggaran diambilkan darimana;
- Bahwa saat dilakukan audit oleh KAP dari Malang Saksi mengirimkan semua data keuangan yaitu cashflow dan laporan lainnya. Terkait bukti dukung dan pertanggungjawaban tidak diminta oleh auditor;
- Bahwa yang dimaksud dengan biaya representative adalah biaya entertain direksi, hanya terdapat tanda terima uangnya saja namun Saksi tidak pernah menerima nota atau bukti dukung pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada prosedur khusus pencairan biaya representative, hanya sesuai perintah dan permintaan direksi;
- Bahwa prosedur pencairan cek hanya berdasarkan permintaan direksi, tidak ada aturan besaran minimum dan maksimum;
- Bahwa bukti dukung pertanggungjawaban penggunaan anggaran kadang ada kadang tidak ada;
- Bahwa uang muka sebesar Rp104.295.850,00 (seratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) adalah pengadaan barang-barang sekolah, dan uang muka kerja tersebut sudah kembali, hanya saja ada kesalahan pencatatan oleh Mutho Hadi yang pada saat itu semestinya masuk ke beban 2020, namun tidak tercatat. Selanjutnya pada tahun 2021, Ketika akan Saksi catatkan ke beban tetapi dihimbau untuk dimasukkan ke uang muka kerja;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh auditor KAP Supoyo Sutjahjo untuk mengalihkan piutang direksi ke akun lain namun Saksi tidak mengetahui tujuan pengalihan tersebut;

Halaman 94 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan piutang direksi adalah direksi meminjam uang perusahaan untuk keperluan lain namun Saksi tidak mengetahui peruntukannya dan Saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidak peraturan terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang RUPS karena Saksi tidak pernah ikut RUPS;
- Bahwa kerjasama yang terdapat surat perjanjiannya yang Saksi ketahui adalah dengan PT UTSG, pekerjaan ROV, pekerjaan dredging. Bahwa anggaran pekerjaan-pekerjaan tersebut dicairkan berdasarkan permintaan direksi;
- Bahwa biaya representative yang diminta oleh direksi paling kecil adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terkait pencairan biaya pekerjaan ada yang di awal ada yang di akhir. Selain itu tidak semua pekerjaan ada perjanjian kerjasamanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I tidak memberikan tanggapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan tanggapan:

- PT RSM memiliki SOP sejak 2017 dan diperbaharui tahun 2020, Direksi sudah mensosialisasikan kepada pegawai;
- Terdapat prosedur pencairan biaya representatif yang tercantum pada memo intern Direksi yang terbit pada tahun 2017;
- Seluruh pegawai harus mandiri dan mempelajari sistem kerja perusahaan tanpa selalu diberitahu oleh Direksi;

Terhadap tanggapan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya;

13. Saksi Hari DS., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan PT RSM adalah pada awal tahun 2018 itu Saksi bertemu dengan Novembriartha dan H. Hariri untuk ditawarkan Kerjasama pengelolaan tambang di lokasi tambang yang Saksi miliki, dan pada saat itu Saksi menyampaikan terkait kendala perijinan yaitu pembiayaan pengambilan ijin/jaminan Reklamasi untuk pengambilan IUP OP. Selanjutnya dari hasil pertemuan tersebut beberapa hari kemudian, Saksi diberikan uang tunai oleh H. Hariri yang pertama senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dari total Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi terima kemudian Saksi setorkan ke Bank Jatim untuk pembayaran Jaminan Reklamasi untuk pengambilan IUP OP

Halaman 95 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dan untuk operasional di tambang. Berdasarkan bukti setoran tanggal 23 Maret 2018, nilai setoran Rp96.500.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan yang telah Saksi setorkan adalah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah). Sedangkan untuk sisanya, Saksi gunakan untuk mengurus perijinan yang lain. Setelah IUP OP Saksi ambil, kemudian Novembriartha melakukan kegiatan usaha tambang;

- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada PT RSM melalui Agus Amin Jaya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 02011 atas nama Hari DS dan telah gagal bayar sehingga berdasarkan surat perjanjian, Sertifikat Hak Milik tersebut menjadi milik PT RSM;
- Bahwa Saksi pernah menerima Surat Konfirmasi Piutang pada tanggal 15 April 2021, terkait pinjaman senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang pernah dipinjamkan oleh Amin Jaya selaku Plt. Direktur PT RSM dengan jaminan Sertifikat Tanah SHM Nomor 02011 atas nama Hari DS.;
- Bahwa Saksi yang menguasai IUP OP Nomor: P2T/52/15.02/1V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Hari tanggal 30 April 2018. Bahwa untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tersebut sudah habis masa berlaku, dan tidak pernah dilakukan kegiatan usaha tambang oleh PT RSM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa mekanisme pendirian BUMD diawali dengan kajian atas kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD (*vide* Pasal 9 PP No. 54 Tahun 2017). Kajian atas hal tersebut kemudian diajukan usulan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan penilaian. Setelah diperoleh penilaian dari Kementerian Dalam Negeri maka daerah dapat menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD (*Vide* Pasal 10 Ayat 5 jo Pasal 4 Ayat 2 PP No. 54 Tahun 2017);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya menyebutkan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 18 UUPM menyatakan bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. Oleh karena itu jenis kegiatan yang diatur dalam Perda merupakan acuan bagi anggaran dasar untuk menetapkan kegiatan usaha perseroan. Terlebih lagi pasca berlakunya sistem OSS (One Single Submission), maka perizinan berusaha hanya dapat diberikan jika jenis kegiatan usahanya mengacu pada KBLI yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Sehingga jika perseroan melakukan kegiatan diluar kode KBLI jenis usahanya, maka perseroan tidak dapat memperoleh izin dan jika perseroan tetap menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai tersebut maka Direksi dapat bertanggung jawab pribadi terhadap tindakan pengurusannya tersebut;
- Bahwa Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar, dimana dalam hal ini Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, selanjutnya dalam konteks perjalanan dinas untuk mewakili BUMD, Direksi harus mempertimbangkan banyak hal seperti kondisi finansial perseroan, urgensi perjalanan dinas, efisiensi perjalanan dinas dan lain sebagainya, dan Jika tidak didasarkan pada analisa yang tepat dan relevansi perjalanan dinas (Cost Benefit Analysis) maka tindakan Direksi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kebijakan yang dianggap tidak tepat;
- Bahwa Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam menjalankan BUMD (operasional BUMD), maka harus ada standarisasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun

Halaman 97 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris, Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut paling sedikit memuat aspek organ; organisasi dan kepegawaian; keuangan; pelayanan pelanggan; risiko bisnis; pengadaan barang dan jasa; pemasaran; dan pengawasan, serta SOP tersebut harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD;

- Bahwa dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah menyebutkan pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai tujuan BUMD serta mengoptimalkan BUMD agar memiliki daya saing yang kuat;

- Bahwa pada setiap BUMD dibentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) yang bertugas memberikan keyakinan, melakukan konsultasi objektif dan independen, serta membantu manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, SPI juga harus objektif dan independen dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta berkontribusi dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui pemeriksaan dan penilaian atas pengelolaan perusahaan, selain itu SPI juga memiliki fungsi untuk mengawasi efektivitas pelaksanaan pengendalian internal;

- Bahwa SPI yang bertanggungjawab kepada Direksi (Direktur Utama), sedangkan Komite Audit dan Komite lainnya dibentuk oleh Dewan Pengawas/Komisaris. Namun pembentukan Komite Audit dan Komite Lainnya tidak bersifat wajib jika BUMD tidak memiliki anggaran untuk pembentukan komite tersebut (vide Pasal 86 Ayat 1 PP No. 54 Tahun 2017), sehingga fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh SPI (Vide Pasal 86 Ayat 2 PP No. 54 Tahun 2017), selanjutnya jika laporan keuangan tidak diperiksa oleh SPI, maka tidak ada monitor atau pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut, sehingga beban ini kemudian menjadi tanggung jawab Organ Komisaris untuk melakukan pemeriksaan. Jika Organ Komisaris gagal atau tidak melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan ini, maka besar kemungkinan laporan keuangan yang disusun Direksi akan tersaji tidak sebagaimana mestinya (semisal tidak sesuai dengan standar akuntansi, adanya manipulasi serta ketidakwajaran, dsb) sehingga Direksi dan Komisaris bertanggung jawab secara renteng dan penuh atas kerugian

Halaman 98 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan akibat dari tidak dijalankannya kewajiban masing-masing organ tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

- Bahwa jika PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak memiliki rencana bisnis maka PT Ronggolawe Sukses Mandiri tersebut tidak dapat merinci kegiatannya selama jangka waktu 5 tahun sehingga konsekuensinya adalah PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak dapat menyusun RKA mengingat RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis sehingga hal ini secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap tata kelola perusahaan, lalu Perusahaan menjadi tidak terarah dalam melakukan kegiatan usahanya dan tidak ada pedoman bagi Direksi untuk menjalankan pengelolaan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan tersebut, maka perbuatan hukum yang dilakukan PT Ronggolawe Sukses Mandiri tetap mengikat PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan pihak ketiga sepanjang dilandasi itikad baik, namun Direksi menjadi bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan-perbuatan PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang tidak didasarkan pada rencana bisnis dan ada itikad tidak baik dari Direksi dalam melakukan perbuatan tersebut mewakili PT Ronggolawe Sukses Mandiri;

2. Ahli Armen Mesta, S.E., CFI., CPA., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan (audit penghitungan kerugian keuangan negara) atas Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 bersama tim penyidik Kejaksaan Negeri Tuban dalam rangka pemeriksaan untuk selanjutnya dapat dilakukan penyusunan laporan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan, dimana kedudukan Ahli sebagai Ketua Tim;
- Bahwa jenis audit yang Ahli dan Tim Audit PKKN laksanakan dalam melakukan audit pada Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 adalah Audit Investigatif berdasarkan Standar Jasa Investigasi 5400 (SJI 5400) tentang Penghitungan kerugian keuangan negara yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);



- Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya Audit PKKN Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tuban dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
- Bahwa Ruang lingkup dan Objek Pemeriksaan yang Ahli lakukan adalah Pemeriksaan Investigatif untuk tujuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa tanggung jawab auditor adalah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Tuban, dan tidak bertujuan untuk memberikan opini hukum atas kasus yang diperiksa, oleh karena itu unsur melawan hukum ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Tuban. Data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik telah cukup, relevan, kompeten dan memadai sebagai dasar untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara;
- Bahwa sumber data yang digunakan dalam Audit PKKN Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 antara lain:
 - a. Akta Pendirian PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
 - b. Laporan Keuangan Audited 2017-2021;
 - c. Rekening Koran Bank Jatim PT Ronggolawe Sukses Mandiri tahun 2017-2022;
 - d. Rekening Koran Bank Negara Indonesia PT Ronggolawe Sukses Mandiri tahun 2017-2022;
 - e. Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tuban Nomor x.700/272/414.060/2021 tanggal 27 Oktober 2021 untuk tahun anggaran 2017-2020 dan Nomor X.700/328/414.060/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk tahun anggaran 2021-2022;
 - f. Berita Acara Keterangan Ahli oleh Penyidiki Kejaksaan Negeri Tuban;

Halaman 100 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Rincian Penggunaan Kas oleh Agus Amin Jaya;
- h. Perjanjian Kontrak Pekerjaan;
- i. Bukti dokumen transaksi;
- j. Perjanjian Kontrak Pekerjaan;
- k. Surat konfirmasi Piutang;
- l. Surat konfirmasi Utang;
- Bahwa metode dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli dan tim gunakan untuk melakukan Audit PKKN Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, adalah menggunakan metode Nett Loss Dimana nilai kerugian didapatkan setelah dikurangi dengan penerimaan-penerimaan atau pertanggungjawaban yang dapat mengurangi nilai kerugian;
- Bahwa penyimpangan yang Ahli temukan dalam melakukan Audit PKKN terkait Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, dengan uraian jenis penyimpangan sebagai berikut:
 - a. Pemindahan dana dari rekening Perusahaan kepada orang pribadi tanpa dokumen pendukung yang cukup dan memadai belum dapat dipertanggung jawabkan (asset missappropriation);
 - b. Perekrayaan laporan keuangan karena ditemukan beberapa transaksi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. (Fraudulent Finacial statements);
 - c. Penyimpangan rencana bisnis karena ketidak sesuaian antara usaha yang diajukan dengan realisasinya dan tidak didukung dengan dokumen pendukung yang memadai, sehingga patut diduga bertujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain. (Corruption);
 - Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penyimpangan pada Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 diantaranya:
 - a. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur Perusahaan secara tertulis;
 - b. Tidak adanya pengawasan karena kekosongan jabatan komisaris;
 - c. Direksi tunggal, sehingga sangat berisiko terjadinya management Override;
 - d. Tidak ditindaklanjutnya temuan dan rekomendasi dari Inspektorat dan KAP;

Halaman 101 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 terjadi sejak Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2022;
- Bahwa Hasil yang Ahli peroleh atas audit Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Penyimpangan	Nilai Kerugian
1.	Laporan Keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	
	a. Uang muka digital printing	50.000.000
	b. Piutang BPNT (bantuan pangan non tunai)	300.000.000
	c. Uang muka dredging	288.000.000
	d. Uang muka proyek EPC	30.000.000
	e. Uang muka BBM UTSG	61.920.000
	f. Uang muka bongkar muat	40.000.000
	g. Uang muka ROV	37.502.900
	h. Piutang Angling	8.000.000
	Sub Jumlah	815.422.900
2.	Investasi dan pinjaman pihak ketiga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta di luar ruang lingkup bisnis perusahaan	
	a. Investasi pada PT Albany	1.401.000.000
	b. Investasi KUB Hokky Jaya	136.727.000
	c. Investasi UD Pondok Bermain	140.000.000
	d. Investasi CV Karya Teknik Manunggal	250.000.000
	e. Dipinjamkan kepada Hari Projo CV Gunung Raya	150.000.000
	f. Uang muka pekerjaan toilet	75.000.000
	Sub Jumlah	2.153.567.500
3.	Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya (selaku Terdakwa II) diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang	
	a. Pinjaman Direksi tahun 2017-2019	80.000.000
	b. Pinjaman Direksi tahun 2020	346.000.000
	c. Pinjaman Direksi tahun 2021-2022	637.295.000
	d. Piutang gaji Direksi	123.175.000
	Sub Jumlah	1.186.470.559
TOTAL		4.155.460.959

- Bahwa penjelasan atas "Laporan Keuangan Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya" adalah:

Laporan Keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya		
a.	Uang muka digital printing	50.000.000
b.	Piutang BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai)	300.000.000
c.	Uang muka dredging	288.000.000

Halaman 102 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



d.	Uang muka proyek EPC	30.000.000
e.	Uang muka BBM UTSG	61.920.000
f.	Uang muka bongkar muat	40.000.000
g.	Uang muka ROV	37.502.900
h.	Piutang Angling	8.000.000
Sub Jumlah		815.422.900

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 2021 tercatat uang muka digital printing pada akun uang muka kerja sebesar Rp50.000.000. Berdasarkan penelusuran transaksi tersebut dicairkan oleh Mutho Hadi pada tanggal 23 Desember 2019 dari rekening Bank Jatim Nomor akun 171799970 dan diserahkan langsung kepada Agus Amin Jaya sebagai Direktur PT RSM, namun transaksi tersebut tidak diketahui peruntukannya serta tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung;

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu Pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat Piutang BPNT sebesar Rp449.497.500, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat dan hasil penyelidikan Kejaksaan diketahui sejumlah Rp300.000.000 bukan merupakan bagian dari Piutang BPNT namun penyerahan dana Perusahaan oleh Mutho Hadi kepada Agus Amin Jaya tanpa adanya bukti pertanggungjawaban yang memadai, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Nominal
17 Maret 2020	125.000.000
24 Maret 2020	150.000.000
7 April 2020	10.000.000
9 April 2020	15.000.000
Jumlah	300.000.000

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat uang muka dredging pada akun Uang Muka Kerja dengan saldo sebesar Rp288.000.000. Berdasarkan pemeriksaan diketahui transaksi tersebut bukanlah uang muka dredging melainkan penarikan dana Perusahaan oleh beberapa orang yang kemudian diserahkan kepada Agus Amin Jaya atas perintah Agus Amin Jaya, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal	Jumlah
1.	Rekening Koran dengan Nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek	08 Juni 2021	15.000.000



	atas nama Furqoni (rekanan Agus Amin Jaya)		
2.	Rekening Koran Bank Jatim bulan Juni dengan Nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Abin yang merupakan karyawan PT RSM. Menurut Keterangan saudara Abin uang tersebut langsung ditransfer ke rekening bank atas nama Agus Amin Jaya	22 Juni 2021	17.000.000
3.	Rekening koran dengan Nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Furqoni	29 Juli 2021	15.000.000
4.	Rekening koran dengan Nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Habib (bukan karyawan PT RSM)	21 April 2021	32.000.000
5.	Rekening koran dengan Nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Habib (bukan karyawan PT RSM)	30 April 2021	35.000.000
6.	Transfer ke rekening BCA atas nama Agus Amin Jaya (Plt. Direktur Utama)	18 Agustus 2021 28 Oktober 2021 03 September 2021 28 September 2021 08 April 2021 15 April 2021	10.000.000 20.000.000 15.000.000 12.000.000 25.000.000 32.000.000
7.	Diserahkan tunai kepada Plt. Direktur Utama (dibuktikan dengan tanda terima tgl 2 Juli 2021)	02 Juli 2021	60.000.000
Jumlah			288.000.000

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat uang muka proyek EPC pada akun Uang Muka Kerja dengan saldo sebesar Rp30.000.000. Berdasarkan pemeriksaan diketahui dana tersebut dicairkan melalui cek oleh Erlinda selaku Admin PT RSM pada tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Amin Jaya dari rekening Bank Jatim dengan Nomor akun 017179933. Dana tersebut diserahkan langsung kepada Agus Amin Jaya, transaksi tersebut tidak didukung oleh surat perjanjian kerja sama;
- Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu Pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat uang muka BBM UTSG pada akun Uang Muka Kerja dengan saldo sebesar Rp79.992.900. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap uang muka BBM UTSG tersebut, diketahui atas permintaan Direktur Utama Agus Amin Jaya kepada Manajer Administrasi Umum Erlinda Ayu, ditransfer ke rekening BCA atas nama Agus Amin Jaya,

Halaman 104 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain ditransfer juga diserahkan secara tunai kepada Agus amin jaya dengan didukung bukti dokumen berupa kwitansi, tetapi tidak memiliki dokumen pendukung terkait transaksi dengan BBM UTSG pada saat itu, sebesar Rp61.920.000 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal
Berdasarkan Mutasi Rekening Koran:			
1.	6 Agustus 2021	Tarik tunai-Erlina	15.000.000
Berdasarkan Laporan Kas Erlinda:			
1.	8 Agustus 2021	Brankas	10.000.000
2.	4 Agustus 2021	Penarikan di Bank Jatim	5.000.000
3.	27 Agustus 2021	Penarikan di Bank Jatim	13.000.000
4.	23 Juli 2021	Kuitansi/31/LEU/RSM/XI/2021	
		- Penarikan di Bank BNI	15.000.000
		- Brankas	1.200.000
5.	8 September 2021	Kuitansi/10/LEU/RSM/IX/2021	720.000
6.	23 Juli 2021	Kuitansi/3/LEU/RSM/VIII/2021	2.000.000
Jumlah			61.920.000

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat uang muka pekerjaan bongkar muat pada akun Uang Muka Kerja dengan saldo sebesar Rp80.000.000. Namun berdasarkan hasil penelusuran diketahui terdapat transaksi sebesar Rp40.000.000 yang diserahkan oleh Mutho hadi selaku manager administrasi dan umum kepada direktur Perusahaan sebesar Rp20.000.000 sebanyak 2 kali atas permintaan direktur tersebut, yang bukan transaksi atas bongkar muat. Rincian atas transaksi tersebut sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal
1.	28 Agustus 2020	001 Mutho Hadi - BNI/990999171	20.000.000
2.	28 Agustus 2020	001 Mutho Hadi S - BNI/990999171	20.000.000
Jumlah			40.000.000

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat uang muka ROV pada akun Uang Muka Kerja dengan saldo sebesar Rp37.502.900. Berdasarkan hasil penelusuran diketahui pencairan dana tersebut atas permintaan Agus Amin Jaya kepada Erlinda Ayu selaku Manajer Administrasi Umum, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal
Berdasarkan Laporan Kas Erlinda			
1.	24 November 2021	Penarikan Bank - Jatim/171799996	30.002.900
2.	15 Desember 2021	Penarikan Bank - Jatim/171799996	7.500.000
Jumlah			37.502.900

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Halaman 105 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat piutang Angling Ronggotrans pada akun Piutang Usaha dengan saldo sebesar Rp30.843.500. Berdasarkan hasil penelusuran, menurut keterangan Mutho Hadi terhadap piutang Angling Ronggotrans tersebut sudah diterima namun sebesar Rp8.000.000 dipinjam oleh Agus Amin Jaya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal
1.	08 Januari 2019	Diserahkan tunai	3.000.000
2.	17 Januari 2019	Diserahkan tunai	3.000.000
3.	14 Juni 2019	Diserahkan tunai	1.500.000
4.	31 Juli 2019	Biaya periksa ke dokter	300.000
5.	27 September 2019	Diserahkan tunai sepulang RoadShow	200.000
Jumlah			8.000.000

- Bahwa penjelasan atas “Investasi dan Pinjaman Kepada Pihak Ketiga yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan serta di Luar Ruang Lingkup Bisnis Perusahaan” adalah:

Investasi dan pinjaman pihak ketiga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta di luar ruang lingkup bisnis Perusahaan		
a.	Investasi pada PT Albany	1.401.840.000
b.	Investasi KUB Hokky Jaya	136.727.500
c.	Investasi UD Pondok Bermain	140.000.000
d.	Investasi CV Karya Teknik Manunggal	250.000.000
e.	Dipinjamkan kepada Hari Projo CV Gunung Raya	150.000.000
f.	Uang muka pekerjaan toilet	75.000.000
Sub Jumlah		2.153.567.500

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu PT RSM melakukan perjanjian investasi dengan PT Albany berdasarkan perjanjian Nomor 006/PKS/414.304/2021 tanggal 3 Mei 2021 terkait Kerjasama Operasional Project Pembuatan Main Gate New Grass Root Rosneft (Pertamina Project) di desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Peran PT RSM pada perjanjian ini adalah sebagai pemodal dengan nilai sebesar Rp1.298.000.000, yang akan mendapatkan imbal balik berupa keuntungan sebesar Rp103.840.000. investasi tersebut diluar ruang lingkup PT RSM sebagaimana yang dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban;
- Bahwa PT Albany telah melakukan pengembalian pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp100.000.000 dan 29 Agustus 2022 sebesar Rp25.000.000 sehingga nilai piutang Rp1.276.840.000 yang kemudian dikembalikan pada tanggal 9 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu PT RSM melakukan perjanjian investasi dengan KUB Hokky Jaya berdasarkan perjanjian Nomor 02/PKS.ADM.B/414.305/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 terkait Investasi Penambahan Kapasitas Produksi dengan masa berlaku kontrak 30 bulan sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020. Peran PT RSM pada perjanjian ini adalah sebagai pemodal dengan nilai sebesar Rp40.000.000, yang akan mendapatkan bagi hasil berupa keuntungan perbulan minimal sebesar Rp3.582.500, bagi hasil tersebut mulai dilakukan bulan ketiga sejak pencairan dana investai sampai kontrak berakhir (27 Bulan) dengan total nilai sebesar Rp96.727.500. Sehingga total nilai investasi ditambah dengan keuntungan yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp136.727.500;
- Bahwa berdasarkan penelusuran pada mutasi rekening koran, terdapat dua kali transfer yang sudah dilakukan oleh KUB Hokky Jaya dalam rangka pembagian hasil dengan rincian sebagai berikut:
 - Penerimaan dari KUB Hokky Jaya pada tanggal 18 Maret 2019 pada rekening BNI Perusahaan sebesar Rp1.000.000;
 - Penerimaan dari KUB Hokky Jaya pada tanggal 15 April 2019 pada rekening BNI Perusahaan sebesar Rp1.700.000;Setelah dilakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan nilai bagi hasil tersebut nilai kerugian bersih adalah sebesar Rp134.027.500;
- Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu PT RSM melakukan perjanjian investasi dengan UD Pondok Bermain dengan nilai sebesar Rp140.000.000. Kontrak atas perjanjian tersebut tidak ditemukan, sehingga keuntungan PT RSM atas investasi tersebut tidak dapat diperhitungkan. Berdasarkan hasil penelusuran UD Pondok Bermain telah mengembalikan investasi sebesar Rp125.413.800 dengan perincian sebagai berikut:
 - Penerimaan dari UD Pondok Bermain pada tanggal 21 September 2020 pada rekening Bank Jatim Perusahaan sebesar Rp74.533.800;
 - Penerimaan dari UD Pondok Bermain pada tanggal 9 Oktober 2020 pada rekening Bank Jatim Perusahaan sebesar Rp50.880.000;Dengan adanya pengembalian tersebut, maka nilai bersih kerugian PT RSM adalah sebesar Rp14.586.200. Sebagaimana investasi lainnya, investasi pada UD Pondok Bermain juga melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban yang telah menentukan ruang lingkup bisnis PT RSM;
- Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu PT RSM melakukan perjanjian investasi dengan CV Karya Teknik Manunggal berdasarkan

Halaman 107 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian Nomor 01/PKS.ADM.B/414.305/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 terkait Pengelolaan dan Distribusi Hasil Bahan Tambang dengan masa berlaku kontrak 60 bulan sampai dengan tanggal 20 Februari 2023. Peran PT RSM pada perjanjian ini adalah sebagai pemodal dengan nilai sebesar Rp250.000.000, yang akan mendapatkan bagi hasil berupa keuntungan perhari sejak hari pertama produksi sampai BEP (Break Even Point) sebesar Rp1.250.000, namun produksi tidak terealisasi sampai dengan penyidikan oleh pihak kejaksaan. Sehingga keuntungan tidak diperhitungkan;

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu berdasarkan mutasi rekening koran Bank Jatim dengan Nomor akun 01771799945, diketahui PT RSM melakukan transfer dana ke Hari Projo (CV Gunung Raya) sebesar Rp150.000.000. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Hari Projo transaksi tersebut merupakan pinjaman kepada PT RSM dengan jaminan sertifikat tanah. Transaksi tersebut tidak sejalan dengan tujuan penggunaan uang Perusahaan sebagaimana yang dimandatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018. Sampai dengan penyidikan dilakukan dana tersebut belum dikembalikan sehingga menjadi kerugian bagi Perusahaan;

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu berdasarkan mutasi rekening koran Bank Jatim dengan Nomor akun 017179996, diketahui pada tanggal 19 Januari 2022 Erlinda melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000 atas permintaan direktur utama Agus Amin Jaya untuk ditransfer ke rekening BCA atas nama Agus Amin Jaya untuk proyek renovasi toilet dengan Mitra Produksi Gudang Garam (MPGG), sedangkan menurut pihak MPGG proyek renovasi toilet tersebut masih ditangguhkan. Tidak ditemukan dokumen pendukung apapun terkait transaksi tersebut;

- Bahwa penyimpangan bahwa penjelasan atas "Pemindahan Dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya diluar Kepentingan Perusahaan yang Tercatat sebagai Piutang" adalah:

Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang		
a.	Pinjaman Direksi tahun 2017-2019	80.000.000
b.	Pinjaman Direksi tahun 2020	346.000.000
c.	Pinjaman Direksi tahun 2021-2022	637.295.000
d.	Piutang gaji direksi	123.175.559
Sub Jumlah		1.186.470.559



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan berdasarkan mutasi rekening koran Bank Jatim dengan Nomor akun 0177179996, diketahui Agus Amin Jaya melakukan penarikan dana sebesar Rp80.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal
1.	13 Januari 2017	Penarikan - AMIN JAYA	40.000.000
2.	26 Desember 2017	Penarikan - AMIN JAYA	40.000.000
Jumlah			80.000.000

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan Berdasarkan mutasi rekening koran Perusahaan, diketahui Agus Amin Jaya melakukan penarikan dana pada rekening Bank Jatim sebesar Rp346.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal	Nomor Rekening	Nominal
1.	Piutang direksi	10 Januari 2020	0171799333	30.000.000
2.	Piutang direksi	27 Februari 2020	0171799945	40.000.000
3.	Piutang direksi	6 Maret 2020	0171799911	40.000.000
4.	Piutang direksi	21 Maret 2020	0171799911	10.000.000
5.	Piutang direksi	1 April 2020	0171799911	90.000.000
6.	Piutang direksi	19 Mei 2020	0171799911	26.000.000
7.	Piutang direksi	28 Mei 2020	0171799911	15.000.000
8.	Piutang direksi	5 Juni 2020	0171799911	55.000.000
9.	Piutang direksi	29 Juli 2020	0171799970	40.000.000
Jumlah				346.000.000

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu Berdasarkan mutasi rekening koran Perusahaan, diketahui Agus Amin Jaya melakukan penarikan dana sebesar Rp637.295.000, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal	Nomor Rekening	Nominal
1.	Furqoni	03 Februari 2021	171799911	30.000.000
2.	Furqoni	08 Februari 2021	171799911	65.000.000
3.	Habib Nurudin	08 Februari 2021	171799911	55.000.000
4.	Habib Nurudin	24 Februari 2021	171799911	37.000.000
5.	Biaya Representatif	-	171799945	25.000.000
6.	Piutang Direksi	25 Maret 2021	Kas Brankas	10.000.000
7.	Biaya Representatif	12 April 2021	171799911	26.000.000
8.	Biaya Representatif	-	171799996	5.000.000
9.	Biaya Representatif	-	171799996	10.000.000
10.	Biaya Representatif	-	171799996	13.000.000
11.	Biaya Representatif	06 Agustus 2021	990999171	15.000.000
12.	Uang Muka Proyek Suplai BBM	18 Agustus 2021	Brankas	10.000.000
13.	Biaya Representatif	09 September 2021	990999171	10.840.000
14.	Biaya Representatif	28 September 2021	990999171	505.000
15.	Biaya Representatif	12 November 2021	990999171	15.000.000
16.	Biaya Representatif	30 November	Brankas	1.200.000

Halaman 109 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



		2021		
17.	Biaya Representatif	05 Januari 2022	171799996	20.000.000
18.	Biaya Representatif	-	Brankas	20.000.000
19.	Biaya Representatif	15 Februari 2022	171799996	8.000.000
20.	Piutang Direksi	22 Februari 2022	171799996	17.500.000
21.	Biaya Representatif	22 Februari 2022	171799996	1.500.000
22.	Biaya Representatif	25 Februari 2022	171799996	22.500.000
23.	Biaya Representatif	25 Februari 2022	171799996	7.500.000
24.	Tampungan (representatif)	08 Maret 2022	171799996	5.500.000
25.	Tampungan (representatif)	24 Maret 2022	171799996	50.000.000
26.	Tampungan (representatif)	31 Maret 2022	171799996	7.500.000
27.	Tampungan (representatif)	16 Maret 2022	171799945	50.000.000
28.	Tampungan (representatif)	28 Maret 2022	Brankas	5.000.000
29.	Biaya Lain-lain	19 April 2022	171799996	15.000.000
30.	Biaya Representatif	08 April 2022	171799945	10.000.000
31.	Biaya Representatif	01 April 2022	Brankas	5.000.000
32.	Biaya Representatif	04 April 2022	Brankas	3.750.000
33.	Biaya Representatif	09 Mei 2022	171799996	20.000.000
34.	Biaya Representatif	13 Mei 2022	171799996	15.000.000
35.	Biaya Representatif	18 Mei 2022	171799996	25.000.000
Jumlah				637.295.000

- Bahwa Biaya representatif merupakan Bahasa keterangan pada buku kas Perusahaan, biaya tersebut tidak ditemukan bukti pendukung yang cukup;
- Bahwa Biaya tampungan merupakan Bahasa keterangan pada buku kas Perusahaan, biaya tersebut tidak ditemukan bukti pendukung yang cukup;
- Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu Piutang gaji kepada direksi sebesar Rp123.175.559 telah tercatat pada laporan keuangan audited untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 hingga laporan keuangan audited untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Atas piutang tersebut telah dilakukan konfirmasi piutang oleh kantor akuntan publik yang melakukan audit umum laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan jawaban pihak yang dikonfirmasi yaitu Direktur Perusahaan telah menyatakan setuju atas saldo piutang sebesar Rp123.175.559. Menurut Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat saldo tersebut merupakan kelebihan pembayaran gaji direksi yang harus dikembalikan ke kas Perusahaan;
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor terhadap kemungkinan nilai yang dapat dipulihkan terdapat beberapa transaksi yang nilainya bisa di kurangi atau dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan karena adanya transaksi pengembalian, dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Keterangan	Nilai Pengembalian
2018	Investasi KUB Hokky Jaya	4.700.000
2020	Investasi UD Pondok Bermain	125.413.800
2022	Uang Muka PT Albany Pengembalian 1	125.000.000
2022	Uang Muka PT Albany Pengembalian 2	1.276.840.000
Jumlah		1.531.953.800

- Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan dan terhadap penyimpangan yang telah ditemukan dalam Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, pihak yang dapat bertanggung jawab atas Kerugian Negara yang timbul pada badan usaha milik daerah PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) yang berbentuk Perseroan Terbatas yaitu Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri;

- Bahwa kerugian yang timbul berdasarkan periode jabatan dari masing-masing Direksi yang bertanggungjawab atas Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017, penggunaan keuangan Perusahaan dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2018 dipertanggungjawabkan oleh Hadi K Soemodinoto Sebagai Direktur Utama dan Agus Amin Jaya Direktur Operasional dan Keuangan, dari Januari 2019 dipertanggungjawabkan oleh Agus Amin Jaya karena pada periode ini PT Ronggolawe Sukses Mandiri hanya memiliki Direksi tunggal dengan rincian kerugian sebagai berikut:

No.	Jenis Penyimpangan	Hadi K Soemodinoto 2017-2018	Agus Amin Jaya 2019-Mei 2022
I.	Laporan Keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya		
1.	Uang muka digital printing	-	50.000.000
2.	Piutang BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai)	-	300.000.000
3.	Uang muka dredging	-	288.000.000
4.	Uang muka proyek EPC	-	30.000.000
5.	Uang muka BBM UTSG	-	61.920.000
6.	Uang muka bongkar muat	-	40.000.000
7.	Uang muka ROV	-	37.502.900
8.	Piutang Angling	-	8.000.000
Sub Jumlah		-	815.422.900

Halaman 111 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



II.	Investasi dan pinjaman pihak ketiga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta di luar ruang lingkup bisnis Perusahaan		
1.	Investasi pada PT Albany	-	1.401.840.000
2.	Investasi KUB Hokky Jaya	75.825.000	60.902.500
3.	Investasi UD Pondok Bermain	-	140.000.000
4.	Investasi CV Karya Teknik Manunggal	250.000.000	-
5.	Dipinjamkan kepada Hari Projo CV Gunung Raya	-	150.000.000
6.	Uang muka pekerjaan toilet	-	75.000.000
Sub Jumlah		325.825.000	1.827.742.500
III.	Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang		
1.	Pinjaman Direksi tahun 2017-2019	80.000.000	
2.	Pinjaman Direksi tahun 2020	-	346.000.000
3.	Pinjaman Direksi tahun 2021-2022	-	637.295.000
4.	Piutang gaji direksi	123.175.559	-
Sub Jumlah		203.175.559	983.295.000
Jumlah		529.000.559	3.626.460.400

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan kerugian keuangan secara keseluruhan dengan total nilai sebesar Rp4.155.460.959 yaitu pada masa Direktur Utama Hadi K Soemodinoto tahun 2017 sampai 2018 sebesar Rp529.000.559 dan masa Direktur Utama Agus Amin Jaya tahun 2019 sampai tahun 2022 sebesar Rp3.626.460.400 dilakukan identifikasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor terhadap kemungkinan nilai yang dapat dipulihkan terdapat beberapa transaksi yang nilainya bisa dikurangi atau dilakukan pemulihan karena adanya transaksi pengembalian, sehingga nilai kerugian bersih masing-masing Direktur Utama Hadi K Soemodinoto sebesar Rp529.000.559 dan Agus Amin Jaya sebesar Rp2.094.506.600, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Pengembalian	
		Hadi K Soemodinoto	Agus Amin Jaya
1.	Investasi KUB Hokky Jaya	-	4.700.000
2.	Investasi UD Pondok Bermain	-	125.413.800
3.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 1	-	125.000.000
4.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 2	-	1.276.840.000
Jumlah		-	1.531.953.800
Jumlah Kerugian Keuangan Negara Bersih		529.000.559	2.094.506.600

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2022 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor 342/298/LAP-AMR/10/24 Tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa I merupakan Direktur Utama PT RMS sejak 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/282/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, kemudian kami mengurus akta pendiri PT RSM, Rekening, dan 2 NPWP pada tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa I dilantik sebagai jajaran Direksi bersama dengan Terdakwa I Agus Amin Jaya sebagai Direktur Operasional dan Keuangan;
- Bahwa PT RSM bergerak di bidang Minyak dan Gas;
- Bahwa PT RSM dilakukan penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Tuban melalui BPKPAD yang bersumber dari APBD Kabupaten Tuban sebagaimana Pasal 8 Peraturan Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri dengan rincian:
 - Modal dasar PT RSM untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Dari modal dasar tersebut, modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), terdiri dari:
 - a. Modal disetor Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Modal disetor Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Modal disetor Pemerintah Daerah tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT RSM yang merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama Terdakwa I menjabat, PT RSM pernah 1 (satu) kali menyetorkan laba ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yaitu pada tahun 2020 yaitu sekira Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 113 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan perusahaan, namun Terdakwa I tidak dapat menunjukkannya dihadapan persidangan;
- Bahwa Terdakwa I selaku Direksi telah membuat Rencana Bisnis pada tahun 2017, dan kegiatan usaha yang dijalankan PT RSM sudah sesuai dengan Rencana Bisnis yang dituangkan dalam RKAP tiap tahun;
- Bahwa Terdakwa I selaku Direksi telah membuat Rencana Bisnis pada tahun 2017, dan kegiatan usaha yang dijalankan PT RSM sudah sesuai dengan Rencana Bisnis yang dituangkan dalam RKAP tiap tahun, selain itu selalu ada rapat dan sosialisasi terkait rencana bisnis dalam RKAP setiap tahunnya bersama dengan seluruh karyawan;
- Bahwa realisasi kegiatan usaha dari modal dasar yang diterima oleh PT RSM antara lain adalah untuk pengurusan perijinan, selanjutnya pada tahun 2017 kegiatan usaha perdagangan dengan PT Albany, kegiatan usaha perdagangan dengan PT UTSG berupa supplay spare part, Pekerjaan Bongkar Muat, Pembangunan Tuban Shorebase, Pembangunan Mini Kilang Minyak Refinery, Pekerjaan Tambang, Pembuatan Situs Tuban;
- Bahwa terkait dengan uang muka kegiatan usaha termasuk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bisnis, seperti biaya akomodasi hotel dan entertain guna mendapatkan bisnis. Bahwa semua kegiatan tersebut ada nota dan pertanggungjawabannya;
- Bahwa dalam melakukan pengeluaran uang perusahaan Terdakwa I meminta kepada bagian keuangan yang selanjutnya Terdakwa I mengirimkan nota;
- Bahwa Terdakwa I telah membuat rencana bisnis, namun tidak dapat menunjukkannya di hadapan persidangan;
- Bahwa dana representatif adalah dana yang digunakan untuk kepentingan direksi dalam kaitan urusan perusahaan diluar SPJ, dan dana representatif ini tidak ada SOP yang mengatur, dan belum ditetapkan oleh RUPS, dan pada saat menjabat sebagai Direksi, Terdakwa I belum pernah menggunakan dana representatif;
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT RSM adalah tidak sesuai dengan core bisnis PT RSM dan tanpa rencana bisnis;
- Bahwa terdapat temuan pemindahan dana perusahaan kepada rekening pribadi Terdakwa I yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa penggunaan rekening pribadi dalam kegiatan usaha tidak diperbolehkan, akan tetapi kaitan pencairan perjalanan dinas diperbolehkan;

Halaman 114 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melaporkan keuangan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) melalui RUPS tahun 2018, dan seluruh tindakan Terdakwa I sesuai dengan RKAP yang telah disetujui oleh RUPS, sehingga menurut Terdakwa I seluruh tindakan Terdakwa I sebagai Direktur Utama PT RSM atas persetujuan KPM;
- Bahwa menurut Terdakwa I sudah diterapkan Good Corporate Governace baik terhadap karyawan maupun kepada pemerintah Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa I tidak merasa bersalah atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa II dilantik sebagai Direksi PT RSM sejak 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/282/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, pada Desember 2016 bersama dengan Hadi Karyono. Kemudian Hadi Karyono sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II sebagai Direktur Operasional dan Keuangan;
 - Bahwa PT RSM dilakukan penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Tuban melalui BPKPAD yang bersumber dari APBD Kabupaten Tuban sebagaimana Pasal 8 Peraturan Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri dengan rincian:
 - Modal dasar PT RSM untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Dari modal dasar tersebut, modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), terdiri dari:
 - a. Modal disetor Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Modal disetor Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Modal disetor Pemerintah Daerah tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT RSM yang merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa PT RSM bergerak di bidang minyak dan gas;

Halaman 115 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi kegiatan usaha dari modal dasar yang diterima oleh PT RSM pada tahun 2016 antara lain adalah untuk pengurusan perizinan, selanjutnya pada tahun 2017 kegiatan usaha operasional bongkar muat, kegiatan usaha perdagangan dengan PT UTSG berupa supplay spare part, perdagangan dengan PT Albany, pembuatan jasa Pabrik Situs Tuban, Pembangunan Tuban Shorebase, Pembangunan Mini Refinery, Investasi pertambangan, pekerjaan investasi dengan PT Mahkota Artha Sejati. Kegiatan usaha yang dijalankan memiliki perjanjian kerja sama dengan pihak terkait kecuali untuk kegiatan PT UTSG berdasarkan Purchase Order (PO);
- Bahwa terkait Rencana Bisnis telah dibuat pada tahun 2017, kegiatan usaha yang dijalankan PT RSM sudah sesuai dengan Rencana Bisnis yang dituangkan dalam RKAP tiap tahun, dimana dalam melaksanakan kegiatan tersebut beberapa ada yang tidak berjalan dengan baik karena beberapa faktor seperti beberapa pihak yang bekerja sama belum membayar tagihan antara lain kegiatan trading spare part UTSG dan Toko Situs Tuban Online yang belum bisa berjalan karena ada aplikasi yang belum berhasil namun uang sudah dikeluarkan sehingga menimbulkan piutang dan menjadi tunggakan;
- Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran uang harus dilakukan pencatatan dan selalu ada pertanggungjawabannya. Namun, tidak semua dilengkapi dengan pertanggungjawaban;
- Bahwa terdapat beberapa biaya yang tidak dapat dibuatkan kuitansi atau bukti dukung;
- Bahwa tidak semua pekerjaan terdapat MoU dan pertanggungjawaban;
- Bahwa semua catatan keuangan dan bukti dukung sudah diserahkan kepada KAP Supoyo Sutjahyo untuk dilakukan audit;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, PT Ronggolawe Sukses Mandiri telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Partners selaku auditor independen, auditor pada Inspektorat Kabupaten Tuban dengan cara melakukan klarifikasi dan pemeriksaan bukti dukung, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa II tidak dapat membuktikan adanya bukti dukung terkait pencairan atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tercatat pada laporan keuangan PT RSM;
- Bahwa pada tahun 2018 PT RSM mengalami kerugian karena pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Hal tersebut disebabkan karena banyak kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ekspektasi

Halaman 116 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam kas akhir tahun 2018 hanya sisa Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);

- Bahwa pelaksanaan bisnis PT RSM sesuai dengan RKAP yang disusun oleh Direksi;
- Bahwa Terdakwa II mengakui memang ada yang salah dalam pengelolaan perusahaan sehingga menimbulkan kerugian;
- Bahwa pada tahun 2018 Hadi Karyono diberhentikan sebagai Direktur Utama dan digantikan oleh Terdakwa II sebagai Plt. Direktur Utama PT RSM;
- Bahwa sejak menjabat sebagai Plt. Direktur Utama PT RSM Terdakwa II sering berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tuban yaitu dengan Bagian Perekonomian dan SDA untuk pengembangan perusahaan hingga akhirnya pada tahun 2020 PT RSM dapat menyetorkan laba ke kas daerah sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 PT RSM menerima penyertaan modal kedua sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua rupiah) untuk 5 (lima) kegiatan investasi, yaitu:
 - Kegiatan Investasi usaha Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat;
 - Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
 - Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah);
 - Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
 - Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan- Pembibitan Elver;
- Bahwa tahun 2019 PT RSM melakukan investasi kepada beberapa perusahaan diantaranya adalah PT Albany Indonesia, KUB Hokky Jaya, UD Pondok Bermain, CV Karya Teknik Manunggal. Bahwa dari investasi tersebut telah menghasilkan keuntungan yaitu dari PT Albany Indonesia yang menerima investasi dari PT RSM sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan menyetor keuntungan kepada PT RSM sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu enam bulan;
- Bahwa selain investasi usaha, ada juga uang perusahaan yang dipinjamkan kepada Hari Projo CV Gunung Artha yang untuk usaha pengiriman batu tambang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM. Bahwa kegiatan tersebut tidak ada dalam RKAP, dimana hal ini diputuskan oleh Terdakwa II bersama dengan kepala divisi bisnis dengan harapan bisa menambah keuntungan bagi PT RSM;
- Bahwa terkait dengan piutang Direksi adalah uang yang digunakan oleh direksi dalam memulai bisnis seperti dalam usaha mendapatkan suatu

Halaman 117 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluang usaha, apabila belum terdapat kemajuan maka masih masuk dalam akun piutang Direksi. Jadi sebenarnya piutang Direksi tidak sepenuhnya untuk kepentingan pribadi Direksi;

- Bahwa Terdakwa II aktif meminta biaya representatif. Bahwa biaya representatif adalah dana yang diatur standar akuntansi yang digunakan untuk kepentingan Direksi dalam kaitan urusan perusahaan diluar SPJ, contoh ada tamu PT RSM, perjalanan luar kota bertemu klien;
- Bahwa karyawan tidak diperbolehkan untuk menggunakan uang perusahaan;
- Bahwa piutang gaji adalah piutang yang timbul saat adanya perbedaan gaji Direksi di awal pembentukan PT RSM sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana gaji tersebut dirasa terlalu besar akhirnya diturunkan menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui RUPSLB;
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT RSM tidak sama dengan rencana bisnis yang dibuat;
- Bahwa pada tahun 2022 pernah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Tuban, bahwa pada saat itu terdapat beberapa temuan yang tidak dapat Terdakwa II tunjukkan bukti dukungnya;
- Bahwa Terdakwa II memerintahkan ke bagian keuangan agar mencatatkan beberapa transaksi kegiatan yang tidak dapat ditemukan bukti dukungnya ke dalam akun-akun yang menjadi temuan Inspektorat Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa II pernah menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak terhadap 5 (lima) kegiatan yang diajukan penyertaan modal pada tahun 2019;
- Bahwa terhadap 5 (lima) kegiatan tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan yang berjalan dan mendapatkan laba namun Terdakwa II tidak bisa memastikan uang tersebut telah dikembalikan ke rekening awal;
- Bahwa terhadap uang muka kerja, pinjaman Direksi, piutang usaha yang hingga saat ini tidak terdapat bukti dukung atas penggunaan anggarannya merupakan tanggung jawab Direksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) PT Ronggolawe Sukes Mandiri tahun 2017;
2. 1 (satu) bundel fotokopi RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) PT Ronggolawe Sukes Mandiri tahun 2018;
3. 1 (satu) bundel fotokopi RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) PT

Halaman 118 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ronggolawe Sukes Mandiri tahun 2019;
1 (satu) bundel fotokopi RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) PT
5. Ronggolawe Sukes Mandiri tahun 2020;
1 (satu) bundel fotokopi RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) PT
6. Ronggolawe Sukes Mandiri tahun 2021;
1 (satu) bundel fotokopi RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) PT
7. Ronggolawe Sukes Mandiri tahun 2022;
1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kewajiban Pihak Ketiga Atas Penyertaan Modal Kabupaten Tuban tahun 2021;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Ronggolawe Sukes Mandiri tahun 2018, Nomor: 545/1138/414.021/2018;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Ronggolawe Sukes Mandiri tahun 2020, Nomor: 530/015/414.305/XI/2020;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Ronggolawe Sukes Mandiri tahun 2022, Nomor: 539/023/414.305/2022;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Business Plan PT Ronggolawe Sukes Mandiri tahun 2017;
12. 1 (satu) bundel fotokopi MOU (Memorandum Of Understanding) Nomor. 009/MOU/ADM.B/414.304/2021 Antara PT Ronggolawe Sukes Mandiri (BUMD Kabupaten Tuban) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "BAROKAH" Desa Glongonggede tentang Supply Fresh Water Jetty PT Solusi Bangun Indonesia;
13. 1 (satu) bundel fotokopi MOU (Memorandum Of Understanding) Nomor. 010/MOU/ADM.B/414.304/X/2021 antara PT Ronggolawe Sukes Mandiri (BUMD Kabupaten Tuban) Dengan PT Varia Usaha Fabrikasi;
14. 1 (satu) bundel fotokopi SOP PT Ronggolawe Sukes Mandiri;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Berkas BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai);
16. 1 (satu) lembar fotokopi Foto Hasil Digital Printing;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Berkas Kerjasama dengan PT Albany Indonesia;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Berkas Kerjasama dengan KUB Hokky Jaya;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Berkas Kerjasama dengan BBM UTSG;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Berkas Proyek Dredging dan Renovasi jety;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Berkas Proyek ROV TPPI;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Absensi Kegiatan Migas;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Kerjasama EPC;
24. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman dana Perusahaan untuk Rekana (CV Gunung Raya);
25. 1 (satu) bundel fotokopi Berkas PBM (Pekerjaan Bongkar Muat);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/089/414.060/2022; yang Dikeluarkan pada Tanggal 14 Juli 2022; untuk Kegiatan Evaluasi

Halaman 119 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban;
2. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Evaluasi PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tahun Anggaran 2017-2020 Nomor x.700/272/414.060/2021; tanggal 27 Oktober 2021; oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban;
 3. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Evaluasi PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tahun Anggaran 2021-2022; Nomor x.700/329/414.060/2022; tanggal 2 Desember 2022; oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban;
 4. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/50/KPTS/414.012/2022; tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/50/KPTS/414.012/2022; tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022;;
 5. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. 1 (satu) bundel Asli Rincian Penggunaan Kas yang Perlu Konfirmasi Sdr. Agus Amin Jaya (Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri tanggal 21 Oktober 2022; Pukul 09.00 WIB;
 7. 1 (satu) bundel Fotokopi Notulen Monitoring dan Evaluasi BUM Tanggal 1 Desember 2021; di PT Solusi Bangun Indonesian Pukul 08.00-16.00 WIB;
 8. 1 (satu) bundel Fotokopi laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BUMD PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tahun Anggaran 2022; oleh Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban;
 9. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 545/1138/414.021/2018;
 10. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 545/015/414.305/XI/2020;
 11. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 539/023/414.304/2022;;
 12. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/281/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
 13. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/282/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
 14. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tuban Nomor

Halaman 120 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188.45/14/KPTS/414.013/2021; tentang Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban;
15. 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 188.45/52/KPTS/313.012/2022; tentang Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban;
16. 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 821/23/92/414.012/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas Nama Sdr. Ir. Cucuk Dwi Sukwanto;
17. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
18. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
19. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
20. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
21. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan TranSaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
22. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban;
23. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 29 Tahun 2022; tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
24. 1 (satu) bundel Fotokopi Naskah Akademik Raperda Kabupaten Tuban Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Bentuk Perseroan Terbatas;
25. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor 572/014/414.305/2019 Perihal Konfirmasi Perubahan Penggunaan Anggaran Penyertaan Modal Pemkab Tuban kepada Pihak Ketiga beserta Lampiran Lembar Disposisi Surat;
26. 1 (satu) bundel Asli Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban tanggal 29 Oktober 2019 Nomor: 900/6446/414.203/2019 Perihal Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten

Halaman 121 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuban beserta Lampiran Lembar Disposisi Surat;
27. 1 (satu) bundel Asli Hasil Kajian Investasi – Penasehat Investasi Atas Usulan Kegiatan Investasi dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
 28. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Sama Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) dan PT Albany Indonesia Nomor: 006/PKS/414.304/2021; tentang Kerja Sama Operasional Project Pembuatan Main Gate New Grass Root Rosneft (Pertamina Project) di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
 29. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Januari Tahun 2021;
 30. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Februari Tahun 2021;
 31. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Maret Tahun 2021;
 32. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan April Tahun 2021;
 33. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Mei Tahun 2021;
 34. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Juni Tahun 2021;
 35. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Juli Tahun 2021;
 36. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Agustus Tahun 2021;
 37. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan September Tahun 2021;
 38. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Oktober Tahun 2021;
 39. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan November Tahun 2021;
 40. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Desember Tahun 2021;
 41. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Januari Tahun 2022;
 42. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Februari Tahun 2022;
 43. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Maret Tahun 2022;
 44. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan April Tahun 2022;
 45. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Mei Tahun 2022;
 46. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses

Halaman 122 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Mandiri (PT RSM) Bulan Juni Tahun 2022;
1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses
48. Mandiri (PT RSM) Bulan Juli Tahun 2022;
1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses
49. Mandiri (PT RSM) Bulan Agustus Tahun 2022;
1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses
50. Mandiri (PT RSM) Bulan September Tahun 2022;
1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses
51. Mandiri (PT RSM) Bulan Oktober Tahun 2022;
1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses
52. Mandiri (PT RSM) Bulan November Tahun 2022;
1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses
53. Mandiri (PT RSM) Bulan Desember Tahun 2022;
1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses
54. Mandiri (PT RSM) Bulan Januari Tahun 2023;
1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses
55. Mandiri (PT RSM) Bulan Februari Tahun 2023;
1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses
56. Mandiri (PT RSM) Bulan Maret Tahun 2023;
1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses
57. Mandiri (PT RSM) Bulan April Tahun 2023;
1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses
58. Mandiri (PT RSM) Bulan Mei Tahun 2023;
1 (satu) bundel Asli List Purchase Order dari PT UTSG ke PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tahun 2017-2019;
59. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Bulanan Periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2020 PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
60. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057980.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2016;
61. 1 (satu) lembar Asli Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057980.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
62. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen;
63. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 dan Laporan Auditor Independen PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);

Halaman 123 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 dan Laporan Auditor Independen PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
65. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 dan Laporan Auditor Independen PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
66. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021; dan 2020 dan Laporan Auditor Independen PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
67. 1 (satu) bundel Salinan Asli Akta Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor: 35 tanggal 22 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Notaris Daniek Yhunita, S.H., M.Kn.;
68. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Empat pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 yang dilakukan oleh Saudara A Amin Jaya, S.E. selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan Saudara Bambang Kurniawan Indriyono dari BKI Rentcar;
69. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Empat pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 yang dilakukan oleh Saudara A Amin Jaya, S.E. selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan Saudara Sholakhuddin Assauqi dari CV Delta Prima Daya;
70. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Tuban Nomor 01/STS/BUMD-RSM/2.11.1/11/2021; sebesar Rp29.660.128,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang diterima pada tanggal 20 Desember 2021; kepada Pemerintah Kabupaten Tuban dengan kode rekening 4.1.03.02.02.0001 untuk Uraian Rincian Obyek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
71. 1 (satu) lembar Asli Kutansi Nomor 21/KEU/RSM/III/2022; tanggal 22 Maret 2022; dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri pembayaran Dividen kepada KPRI Beringin Tuba sebagai Pemegang Saham II dengan jumlah Rp 599.275 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima);
72. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Peminjaman Dana Perusahaan Untuk Rekanan antara Saudara Amin Jaya selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Pihak Pertama dengan Saudara Hari selaku Direktur CV Gunung Raya sebagai Pihak Kedua;
73. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor

Halaman 124 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.18.11.08.1.02011;
74. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Jatim periode bulan Januari-
Oktober Tahun 2023;
75. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Jatim periode bulan Januari-
Desember Tahun 2022;
76. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Jatim periode bulan Januari-
Desember Tahun 2021;
77. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Jatim Tahun 2016-2020;
78. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Albany
Indonesia Nomor: 52 Tanggal 22 Oktober 2013;
79. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-59011.AH.01.01.Tahun 2013
tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 15 November
2013;
80. 1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120003402659 Atas Nama
Perusahaan PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;
81. 1 (satu) bundel Suiat Izin Usaha Jasa Konstruksi Atas Nama Perusahaan
PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;
82. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Atas Nama
Perusahaan PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;
83. 1 (satu) lembar Surat Izin Lokasi Atas Nama Perusahaan PT Albany
Indonesia tanggal 25 April 2019;
84. 1 (satu) lembar Pendaftaran Kepersetaan BPJS Kesehatan Atas Nama
Perusahaan PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;
85. 1 (satu) lembar Pendaftaran Kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan Atas
Nama Perusahaan PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;
86. 1 (satu) bundel Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT
Albany Indonesia tanggal 08 Juli 2019;
87. 1 (satu) lembar Certificate ISO 9001:2015 PT Albany Indonesia;
88. 1 (satu) lembar Certificate ISO 14001:2015 PT Albany Indonesia;
89. 1 (satu) lembar Certificate ISO 45001:2018 PT Albany Indonesia;
90. 1 (satu) lembar Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja PT Albany Indonesia;
91. 1 (satu) lembar Fotokopi NPWP PT Albany Indonesia Nomor:
70.400.835.8-648.000;
92. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Nomor: S-203PKP/WPJ.24/KP.1203/2019;
93. 1 (satu) lembar Fotokopi NPWP Atas Nama Setyo Tri Handoyo Nomor:
58.174.858.9-648.000;
94. 1 (satu) lembar Fotokopi NPWP Atas Nama Sri Wahyuni Nomor:
82.475.101.0-648.000;
95. 1 (satu) lembar Fotokopi Setyo Tri Handoyo selaku Direktur PT Albany
Indonesia;
96. 1 (satu) lembar Fotokopi Sri Wahyuni selaku Komisaris PT Albany
Indonesia;

Halaman 125 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri;
98. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Kontraktor Nasional;
99. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pengurus PT Albany Indonesia;
100. 1 (satu) Penyampaian SPT Elektronik PT Albany Indonesia;
101. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor;
102. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2022; tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban;
103. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/288/KPTS/414.013/2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
104. 1 (satu) lembar Laporan Neraca PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PTRSM) Pertanggal 30 Juni 2022;
105. 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi Neraca PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PTRSM) Bulan Januari – Juni Tahun 2022;
106. 1 (satu) bundel Asli 1 (satu) bundelartu Kerja Auti (KKA) Inspektorat Daerah Kabupaten No.KKA 01 dengan Sasaran Pemeriksaan Evaluasi Kinerja BUMD PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Pemeriksaan September 2021 sampai dengan Juni 2022;
107. 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tuban Nomor 821.29/44/414.202/2019 tentang Kenaikan Jenjang Dalam Jabatan Fungsional Auditor atas nama Sri Utaminingsih, A.Md.;
108. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;
109. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022;
110. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022;
111. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 April 2022 sampai dengan 31 April 2022;
112. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022;
113. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022;
114. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Saudari Erlinda Ayu Nugraha selaku Administrasi Umum dan Keuangan pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
115. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Saudara Mutho Hadi Saputro, S.Pd

Halaman 126 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Manajer Divisi Bisnis pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
116. 1 (satu) bundel Fotokopi Rincian Piutang Angling 2019;
 117. 1 (satu) bundel Forocopy Realisasi Penggunaan Anggaran;
 118. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Keuangan PT RSM;
 119. 1 (satu) bundel Fotokopi Rincian Pembayaran Pajak STNK, Jasa Raharja, KIR Tahun 2021-2022;
 120. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 121. 1 (satu) Buah Flashdisk Berisi File Rekening Koran PT RSM, Buku Besar 2021, Buku Besar 2022;, Laba-rugi Neraca Bulan Januari-Juni 2022 dan Neraca Bulan Januari-Juni 2022;
 122. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 4.02.01/908/SPM-LS/TL/2019 tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
 123. 1 (satu) lembar Asli Pengajuan SPM-LS Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 Nomor 900/3214/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
 124. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada BPPKAD untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
 125. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor: 4.02.01/908/414.203/2019 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan sesuai DPPA-PPKD;
 126. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
 127. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/908/414.203/2019;
 128. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/908/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
 129. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peyediaan Dana Anggaran Belanja

Halaman 127 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
130. 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran SSPD Nomor: 920/0438/PB/414.203/2019 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019;
131. 1 (satu) lembar Fotokopi Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS
132. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban;
133. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penyertaan Modal Pemkab Tuban kepada Pihak Ketida Nomor: 900/028/414.035/2019 dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
134. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 900/3164/414.203/2019 Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Nomor: 900/24/PKS/414.305/2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
135. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertandatangan atas nama Agus Amin Jaya, S.E. selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri perihal rencana pengajuan dana sebesar Rp781.904.705,00 tanggal 13 Desember 2019;
136. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor: 051.INV/RM/TBN/19 untuk Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
137. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Desember 2019;
138. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/47/KPTS/414.031/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri ;
139. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 4.02.01/909/SPM-LS/TL/2019 tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Penyewaan Scaffolding (Alat Perancah);
140. 1 (satu) lembar Asli Pengajuan SPM-LS Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 Nomor 900/3215/414.203/2019 Tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
141. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada BPPKAD untuk Keperluan Belanja

Halaman 128 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyertaaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Penyewaan Scaffoding (Alat Perancah);
142. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor: 4.02.01/909/414.203/2019 tanggal 18 Desember 2021;9 untuk Keperluan Belanja Penyertaaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Penyewaan Scaffoding (Alat Perancah) sesuai DPPA-PPKD;
143. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) untuk Keperluan Belanja Penyertaaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Penyewaan Scaffoding (Alat Perancah);
144. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/909/414.203/2019;
145. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/909/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
146. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
147. 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran SSPD Nomor: 920/0438/PB/414.203/2019 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019;
148. 1 (satu) lembar Fotokopi Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pembiayaan;
149. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban;
150. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penyertaaan Modal Pemkab Tuban kepada Pihak Ketiga Nomor: 900/028/414.305/2019 dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
151. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah Antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 900/3166/414.203/2019 Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Nomor: 900/27/PKS/414.305/2019 tentang Penyertaaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
152. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertandatangan atas nama Agus Amin Jaya, S.E. selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri perihal rencana pengajuan dana sebesar Rp812.250.000,00 tanggal 13 Desember 2019;

Halaman 129 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor: 052.INV/RM/TBN/19 untuk Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Penyewaan Scaffolding (Alat Perancah);
154. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Desember 2019
155. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/47/KPTS/414.031/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
156. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 4.02.01/910/SPM-LS/TL/2019 tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
157. 1 (satu) lembar Asli Pengajuan SPM-LS Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 Nomor 900/3216/414.203/2019 Tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
158. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada BPPKAD untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
159. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor: 4.02.01/910/414.203/2019 tanggal 18 Desember 2021;9 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sesuai DPPA-PPKD;
160. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
161. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/910/414.203/2019;
162. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/910/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;

Halaman 130 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
164. 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran SSPD Nomor: 920/0438/PB/414.203/2019 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019;
165. 1 (satu) lembar Fotokopi Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
166. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban;
167. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penyertaan Modal Pemkab Tuban kepada Pihak Ketiga Nomor: 900/028/414.305/2019 dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
168. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 900/3165/414.203/2019 Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Nomor: 900/25/PKS/414.305/2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
169. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertandatangan atas nama Agus Amin Jaya, S.E. selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri perihal rencana pengajuan dana sebesar Rp 356. 060.000,00 tanggal 13 Desember 2019;
170. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor: 053.INV/RM/TBN/19 untuk Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
171. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Desember 2019;
172. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/47/KPTS/414.031/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
173. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 4.02.01/911/SPM-LS/TL/2019 tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver;
174. 1 (satu) lembar Asli Pengajuan SPM-LS Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 Nomor 900/3217/414.203/2019 Tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
175. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) oleh

Halaman 131 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Tuban kepada BPPKAD untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver;
176. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor: 4.02.01/911/414.203/2019 tanggal 18 Desember 2021;9 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver;
177. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver;
178. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/911/414.203/2019;
179. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/911/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
180. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
181. 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran SSPD Nomor: 920/0438/PB/414.203/2019 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019;
182. 1 (satu) lembar Fotokopi Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pembiayaan;
183. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban;
184. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penyertaan Modal Pemkab Tuban kepada Pihak Ketiga Nomor: 900/028/414.305/2019 dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
185. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 900/3163/414.203/2019 Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Nomor: 900/23/PKS/414.305/2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
186. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertandatangan atas nama Agus Amin Jaya, S.E. selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri perihal rencana pengajuan dana

Halaman 132 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp341.000.000,00 tanggal 13 Desember 2019;
187. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor: 054.INV/RM/TBN/19 untuk Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver;
188. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Desember 2019;
189. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/47/KPTS/414.031/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
190. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 4.02.01/923/SPM-LS/TL/2019 tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Optimalisasi Pekerjaan Jasa Bongkar Muat;
191. 1 (satu) lembar Asli Pengajuan SPM-LS Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 Nomor 900/3218/414.203/2019 Tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
192. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada BPPKAD untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Optimalisasi Pekerjaan Jasa Bongkar Muat;
193. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor: 4.02.01/923/414.203/2019 tanggal 18 Desember 2021;9 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Optimalisasi Pekerjaan Jasa Bongkar Muat;
194. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Optimalisasi Pekerjaan Jasa Bongkar Muat;
195. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/923/414.203/2019;
196. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/923/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
197. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peyediaan Dana Anggaran Belanja

Halaman 133 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
198. 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran SSPD Nomor: 920/0438/PB/414.203/2019 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019;
199. 1 (satu) lembar Fotokopi Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pembiayaan;
200. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban;
201. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penyertaan Modal Pemkab Tuban kepada Pihak Ketiga Nomor: 900/028/414.305/2019 dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
202. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 900/3162/414.203/2019 Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Nomor: 900/26/PKS/414.305/2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
203. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertandatangan atas nama Agus Amin Jaya, S.E. selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri perihal rencana pengajuan dana sebesar Rp1.865.370.433,60 tanggal 13 Desember 2019;
204. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor: 050.INV/RM/TBN/19 untuk Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Optimalisasi Pekerjaan Jasa Bongkar Muat;
205. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Desember 2019;
206. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/47/KPTS/414.031/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
207. 1 (satu) bundel Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
208. 1 (satu) bundel Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
209. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga;
210. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak

Halaman 134 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga;

211. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/367/KPTS/414.031/2017 tentang Penetapan Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017;
212. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/194/KPTS/414.031/2019 tentang Penetapan Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2019;
213. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2019;
214. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Pemkab Tuban untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022; Lampiran I-VII Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
215. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 01-PF/SSS/II/2023; tanggal 12 Januari 2024 dari Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Direktur, Komsaris dan Pemegang Saham PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
216. 1 (satu) bundel Asli Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern Nomor: 00033/ML-RSM17/SSS/IV/2018 Tahun 2017 dari Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
217. 1 (satu) bundel Asli Laporan Nomor: 00056/ML-RSM18/SSS/IV/2019 Perihal Management Letter dari Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Direksi dan Dewan Pengawas PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
218. 1 (satu) bundel Asli Laporan Nomor: 001406/ML-RSM19/SSS/IV/2020 Perihal Management Letter dari Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Direksi dan Dewan Pengawas PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
219. 1 (satu) bundel Asli Laporan Nomor: 00127/ML-RSM20/SSS/IV/2021; Perihal Management Letter dari Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Direksi dan Dewan Pengawas PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
220. 1 (satu) bundel Asli Laporan Nomor: 00065/ML-RSM21/SSS/IV/2022; Perihal Management Letter dari Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Direksi dan Dewan Pengawas PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
221. 1 (satu) bundel Asli Kertas Kerja Pemeriksaan perihal Kas dan Setara Kas dan Rekening Koran PT Rronggolawe Sukses Mandiri oleh KAP;

Halaman 135 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 01/KB/RSM.TBN/III/22 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799996);
223. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 02/KB/RSM.TBN/III/22 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799333);
224. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 03/KB/RSM.TBN/III/22 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799911);
225. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 04/KB/RSM.TBN/III/22 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799945);
226. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 05/KB/RSM.TBN/III/22 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799970);
227. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 06/KB/RSM.TBN/III/22 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 017036721);
228. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 07/KB/RSM.TBN/III/22 perihal informasi PT Bank Negara Indonesia (Nomor Rekening 990999171);
229. 1 (satu) lembar Asli slip penarikan tunai KSPPS BMT Asa dari penyeter atas nama Erlinda;
230. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 06/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171036721);
231. 1 (satu) lembar Asli slip penarikan tunai KSPPS BMT ASA dari penyeter Erlinda;
232. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 05/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799970);
233. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 04/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799945)
234. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 03/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799911);
235. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 02/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799333);
236. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 01/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799996);
237. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 07/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi PT Bank Negara Indonesia (Nomor Rekening 0990999171);
238. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 08/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi BMT Asa;
239. 1 (satu) bundel Asli Kertas Kerja Pemeriksaan Piutang Usaha oleh KAP;
240. 1 (satu) lembar Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor: 01/KP/RSM.TBN/II/22 Kepada PT Escorindo Jasa Prima;
241. 1 (satu) lembar Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor: 02/KP/RSM.TBN/II/22 Kepada PT Escorindo Jasa Prima;
242. 1 (satu) lembar Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor: 03/KP/RSM.TBN/II/22 Kepada SD Negeri Prunggahan VI;
243. 1 (satu) lembar Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor: 16/KP/RSM.TBN/III/22 Kepada Angling;
244. 1 (satu) lembar Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor:

Halaman 136 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17/KP/RSM.TBN/III/22 Kepada Beras Putri Asih;
245. 1 (satu) bundel Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor:
03/KP/RSM.TBN/III/22 Kepada PT Varia Usaha Bahari;
246. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
05/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada PT Hokky Jaya;
247. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
06/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Angling Ronggotrans;
248. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
10/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Dinas Sosial P3K;
249. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
11/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Ka. UBBP (Beras Putri Asih);
250. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
12/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Pimpinan Unit (Digital Printing;
251. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Piutang Lainnya oleh KAP;
252. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
17/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Hari Projo;
253. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
18/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada CV Delta Prima Jaya;
254. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
13/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Direksi;
255. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor:
16/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Direksi (piutang gaji)
256. 1 (satu) bundel Asli kertas kerja pemeriksaan uang muka kerja Tahun
2020-2021; dan Rekening koran Bank Jati;
257. 1 (satu) bundel Asli kertas kerja pemeriksaan Utang oleh KAP;
258. 1 (satu) lembar Asli surat konfirmasi utang Nomor: 01/KU/RSM.TBN/IV/21
Kepada Angling Ronggotran;
259. 1 (satu) bundel Asli Kertas Kerja Pemeriksaan Pendapatan Tahun 2021-
2020
260. 1 (satu) bundel Asli Kertas Kerja Pemeriksaan Beban Pokok Proyek
Tahun 2021-202;
261. 1 (satu) bundel Asli Perincian pada laporan kas harian;
262. 1 (satu) lembar Asli Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
rencana Pemantauan Hidup (RKL-RPL) PT Pertamina (Persero) Pada
Mei 2017;
263. 1 (satu) lembar Asli Budgetary Proposal Build Operate And Transfer
(BOT) Of Hydrogen Power Plant PT Trans Pasific Petrochemical
Indotama pada November 2018;
264. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (Perseroda) dan KUB Hokky Jaya tentang Investasi
Penambahan Kapasitas Produksi;
265. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (Perseroda) dan CV Karya Teknik Manunggal tentang
Pengelolaan & Distribusi Hasil Bahan Tambang;

Halaman 137 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: P2T/52/15.02/IV/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operator Produksi An. Hari;
267. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: P2T/49/15.19/1/2017 tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
268. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: P2T/45/15.01/II/2017 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekspolarasi atas nama Hari;
269. 1 (satu) bundel Fotokopi Pembayaran Investasi tambang Tahun 2018;
270. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Sewa Pakai Nomor: 008/MAI-RSM/SA/II/2019, Nomor: 002/PKS.ADM B/414.305/2019 antara PT Mobe Auto Indonesia dan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda);
271. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara PT RSM Dan PT Albany Indonesia Nomor: 006/PKS/414.304/2021; tentang Kerjasama Operasional Project Pembuatan Main Gate New Grass Root Rosneft (Pertamina Project) Di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
272. 1 (satu) bundel Fotokopi perjanjian kerja sama permodalan (investment sharing) Nomor: 003/PKS/RSM-LIS/414.305/2021; antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Kembang Putih Manajemen tentang Pembiayaan Pembelian Bahan Baku Panga;
273. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Pernyataan Pengambilalihan Usaha (530/020/414.304/2021)
274. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum I Nomor 021/EJP/II/2021; tanggal 01 Januari 2021;
275. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Invoice Kontribusi PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) Kabupaten Tuban Tahun 2017-2023;
276. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi atas Uang Titipan Setoran Angling yang Belum Tercatat Pendapatan sebesar Rp6.584.000,00 (enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
277. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/10/414.214/2017 tanggal 06 Januari 2017 atas Tempat Usaha PT "Ronggolawe Sukses Mandiri" dan Pemegang Izin Ir. Hadi Karyono;
278. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 517.1/026.SIUP.B-M/414.107/2017 atas Tempat Perusahaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Penanggung Jawab Ir. Hadi Karyono tanggal 10 Januari 2017;
279. 1 (satu) lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP : 133715200680 atas Nama Perusahaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Pengurus Utama Ir. Hadi Karyono tanggal 10 Januari 2017;
280. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor ED202551 sampai Nomor ED202575 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;

Halaman 138 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor ED202576 sampai Nomor ED202600 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
282. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor EE112426 sampai Nomor EE112450 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
283. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor ED202501 sampai Nomor ED202525 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
284. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor EE379876 sampai Nomor EE379900 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
285. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor ED705626 sampai Nomor ED705650 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
286. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Konfirmasi Piutang Nomor: 09/KP/RSM.TBN/III/22 kepada Direktur PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
287. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Ronggolawe Sukses Mandiri Hari Jumat tanggal 13 November 2020;
288. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Ronggolawe Sukses Mandiri Hari Selasa tanggal 24 Mei 2022;
289. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bapak Bupati Tuban tanggal 19 Desember 2023; tentang permintaan audiensi dari karyawan BUMD PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
290. 1 (satu) lembar Asli Kronologis Penarikan Angkutan Lingkungan Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
291. 1 (satu) bundel Asli Revisi Perhitungan Rencana Investasi BUMD Kabupaten Tuban PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
292. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor: S-019/MAI.KL/VIII/2023; Perihal Pemutusan Kerjasama dari PT Mobe Auto Indonesia;
293. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor: S.017/MAI-DIR/VII/23 Perihal Surat Penarikan 10 Unit kendaraan dari PT Mobe Auto Indonesia;
294. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor: S-020/MAI.KL/VIII/2023 tentang Pemberitahuan Klarifikasi Utang dari PT Mobe Auto Indonesia;
295. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Sewa Pakai No. 008/MAI-RSM/SA/II/2019, No.002/PKS.ADM.B/414.305/2019 Antara PT Mobe Auto Indonesia dan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda)
296. 1 (satu) bundel Asli Surat No. 009/II/MGT/2021; PT Karya Putri Solina Perihal Kerjasama Pemanfaatan Dan Monetisasi Gas Alam Di Desa Sumber, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Tanggal 17 Februari 2021;
297. 1 (satu) bundel Asli Nota Kesepahaman (MOU) Nomor: 002/MOU.B/RSM/414.304/III/2021, Nomor: L-036/AEI/III/21 Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) Dengan PT Asuka Engineering Indonesia tentang Pengembangan Usaha Dibidang Engineering Dalam Rencana Sebagian Pekerjaan Proyek Kilang Minyak Ngrr;
298. 1 (satu) bundel Asli Nota Kesepahaman (MOU) tentang Kerjasama Pembangunan & Pengembangan Dermaga Di Sekitar Kabupaten Tuban

Halaman 139 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) (BUMD Pemkab Tuban) Nomor: 003/MOU.B/RSM/414.304/II/2021; dengan PT Soga Teknik Utama Nomor: 041/STU/MOU/III/2021;
299. 1 (satu) bundel Asli Nota Kesepahaman (MOU) tentang Kerjasama Project Dredging New Jety PT SBI Di Tuban Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) (BUMD Pemkab Tuban) dengan PT Soga Teknik Utama Nomor: 004/MOU.B/RSM/414.304/III/2021;
300. 1 (satu) bundel Asli Form Perjalanan Dinas No. 090/004/414.304/2021 Periode Januari 2021-Desember 2021;
301. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Hutang Piutang Nomor: 001/PHP/RSM-LIS/414.305/2021; Tanggal 19 Januari 2021; Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) Dan Kambang Putih Manajemen tentang Pembuatan Web Merdeka Nusantara;
302. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Sama Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Saudari Niswatin Nomor: 03/PKS.ADM.B/414.305/VII/2017 tentang Integrasi Program UMKM Kuliner Dengan Tokotuban.com;
303. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Sama Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan UMKM Pabrik Situs Tuban Nomor: 01/PKS.ADM.B/414.305/III/2017 tentang Pendirian Pusat TranSaksi Perdagangan Online Terbesar Di Tuban;
304. 1 (satu) bundel Fotokopi Nota Kesepahaman (MOU) tentang Kerjasama Project Dredging New Jety PT SBI Di Tuban Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 004/MOU.B/RSM/414.304/III/2021 dengan PT Soga Teknik Utama Nomor 042/STU/MOU/III/2021;
305. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Sama Penjualan Antara PT Gamma Sakti Indonesia Dan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tanggal 4 Desember 2017;
306. 1 (satu) bundel Fotokopi Memorandum Of Understanding Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri Dengan PT Bumi Energi Selaras tentang Kerjasama Engembangan Mini Refinery di Wilayah Tuban Nomor RSM: 07A/MOU.B/RSM/414.305/IV/2017, Nomor BES: 004/MOU/BES-RSM/2017;
307. 1 (satu) lembar Fotokopi Undangan Rapat Nomor: 002-U/GSI-DIR/1/2019 Kepada PT RSM;
308. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Penunjukan Nomor: GSI-KL/XI/2017 Antara PT Gamma Sakti Indonesia Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
309. 1 (satu) bundel Asli Proposal Project Kepada Pemkab Tuban tentang Rencana Investasi Pembelian 2 Unit Wheel Loader & Pembelian 2 Unit Excavator;

Halaman 140 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310. 1 (satu) Buah CPU Tipe HP EliteDesk 705 G2 SFF Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
311. Uang Tunai sebesar Rp1.276.840.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/282/KPTS/414.012/2016 Tanggal 6 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
 - Bahwa Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/282/KPTS/414.012/2016 Tanggal 6 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri dan selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 545/1138/414.021/2018 Tanggal 13 Desember 2018 dan berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/47/KPTS/414.031/2019 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
 - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II dilantik oleh Bupati Tuban menjadi Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/282/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
 - Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyusun Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, dan sekira bulan Maret 2017 PT Ronggolawe Sukses Mandiri efektif menempati kantor yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 86, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

Halaman 141 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disetujui dalam RUPS bulan April 2017, dilakukan penyusunan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai berikut:

Komisaris: Farid Achmadi dan Slamet Riyadi;

Direktur Utama: Hadi Karyono (Terdakwa I);

Direktur Operasional dan Keuangan: Agus Amin Jaya (Terdakwa II);

Tenaga Ahli Migas, Konstruksi dan Bidang Teknik: Tri Hartanto;

Keuangan dan Perpajakan:

Accounting & Cashier: Effrin Umma NR;

Tax Officer: Nining Arofadilla;

Legal dan HRD:

Legal Officer dan HRD Officer: Abdul Mundlir;

Pengembangan Usaha:

Admin Project Busines Supervisor Oil & Gas, Energi, Industry,

Infrastructure, Trading & Service: Noerma Amalia, Bahtiar Efendi,

Erza Rizky F;

Cleaning Service & Penjaga Malam: Wahyu Widodo;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, PT Ronggolawe Sukses Mandiri memiliki kegiatan sebagai berikut:

- Minyak dan gas bumi sektor hilir yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga;
- Industri dan pertambangan;
- Perdagangan umum, ekspor dan jasa-jasa;
- Pergudangan;
- Petanian, perikanan, peternakan dan perkebunan/kehutanan;
- Konstruksi dan properti; dan
- Bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar

Perseroan dan/atau perubahan;

- Bahwa pada tahun 2017 kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri meliputi:

- Pekerjaan bongkar muat;
- Trading sparepart di UTSG;
- Toko Tuban (online);

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan usaha pekerjaan bongkar muat, PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI) bekerja sama dengan PT Escorindo Jasa Prima melalui anak perusahaannya yaitu PT Tuban Mitra Setia, kedudukan PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tuban selaku pemegang kewenangan di pelabuhan PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI) sedangkan PT Tuban Mitra Setia sebagai pelaksana kegiatan bongkar muatnya. Dalam kerja sama ini PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Tuban mendapatkan bagi hasil dari pelaksanaan pekerjaan bongkar dari PT

Halaman 142 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Escorindo Jasa Prima. Walaupun sejak awal kegiatan usaha ini dijalankan PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak pernah memberikan kontribusi baik permodalan ataupun investasi lain kepada PT Escorindo Jasa Prima dan PT Tuban Mitra Setia;

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan saksi Nining Arofadila, pada tanggal 11 November 2017 tercatat pengeluaran kas sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk transaksi kerja sama dengan *mini revenery*, dan setelah dilakukan evaluasi kinerja terhadap PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022, dari hasil klarifikasi diperoleh hasil bahwa tercatat uang muka Pembangunan Mini Kilang Minyak Refinery sebesar Rp85.539.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Dan atas transaksi tersebut, saksi Sri Utaminingsih selaku Auditor Tim Evaluasi Kinerja tidak mendapatkan informasi, bukti pembayaran dan surat perjanjian atas uang muka yang telah dikeluarkan. Bahwa diketahui Terdakwa I dalam hal pencairan transaksi tersebut dipergunakan untuk perjalanan dinas, akomodasi hotel, dan konsumsi. Bahwa pencatatan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti dukung maupun surat perjanjian kerja sama;

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama memerintahkan saksi Nining Arofadila untuk melakukan pencatatan investasi jangka panjang untuk Pengelolaan Investasi Pabrik Situs Tuban sebesar Rp219.035.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah). Investasi Pabrik Situs Tuban berdasarkan Laporan Kas Harian Tahun 2017 yang terdiri dari pembayaran investasi toko tuban tanggal 13 April 2017 senilai Rp147.035.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 tercatat senilai Rp123.635.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) karena pembayaran pengurangan nilai investasi yang terdiri dari:

- Tahun 2017 senilai Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahun 2018 senilai Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan pembuatan aplikasi dengan bukti sertifikat yang pada saat ini sudah dilisting dari *Google Playstore* namun untuk saat ini sudah tidak aktif, yaitu:

1. Tuban Mart senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 143 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sobot Pay senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2017 almarhum Ir. Farid Achmadi mengundurkan diri dari jabatan Komisaris PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan alasan telah memasuki masa pensiun. Selanjutnya ditunjuk Komisaris yaitu Slamet Riyadi;
 - Bahwa diketahui pada laporan keuangan audited untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 terdapat piutang gaji kepada Direksi yaitu Terdakwa I yang harus dikembalikan ke kas perusahaan yang menumpuk sebesar Rp123.175.559 (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2018, PT Ronggolawe Sukses Mandiri mengajukan permohonan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Tuban untuk kegiatan Pembelian 2 (dua) Unit Alat Wheel Loader senilai Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan Pembelian 2 (dua) Unit Alat Berat Excavator senilai Rp2.038.000.000,00 (dua miliar tiga puluh delapan juta rupiah) yang kemudian diajukan kepada Fathul Huda. Kemudian Fathul Huda selaku Bupati Tuban mendisposisikan kepada Budi Wiyana selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban perihal permohonan tersebut, selanjutnya kembali didisposisikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban untuk ditindaklanjuti. Menindaklanjuti permohonan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban melakukan koordinasi dan permohonan kajian proposal Rencana Investasi kepada Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Penasehat Investasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sehingga dari Analisis Studi Kelayakan Investasi/Penyertaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri setelah dilakukan pengkajian, penyertaan modal yang diajukan sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dinilai layak, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018;
 - Bahwa Terdakwa I selaku Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri telah melakukan perjanjian kerja sama dengan KUB Hokky Jaya sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor 02/PKS.ADM.B/414.305/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan melakukan investasi jangka panjang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS/01/KUB/II/2018, kemudian tahun 2021 nilai investasi menjadi Rp35.300.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) karena

Halaman 144 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pembayaran dari KUB Hokky Jaya untuk pembelian mesin pembuat gagang skop yang saat ini masih tersimpan di rumah Ahmad Jayin dan tidak beroperasi karena pembeli atau konsumen dari gagang skop tersebut sudah bangkrut, sehingga kesulitan dalam hal melakukan pemasaran;

- Bahwa sekira bulan Juli 2018, Slamet Riyadi mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Komisaris PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagaimana Surat Nomor: 881/377/414.301/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diadakannya RUPS terkait dengan pemberhentian Direktur Utama dan pengunduran diri Komisaris, kemudian dituangkan dalam hasil RUPS;

- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan bongkar muat;
- b. Trading sparepart di UTSG;
- c. Toko tuban (online); dan
- d. Tambang;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2018, Novembriarta Wicaksono selaku Direktur CV Karya Teknik Manunggal mengajukan Kerjasama dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Novembriarta Wicaksono menghubungi Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri untuk bertemu dan menyampaikan maksud dan tujuan terkait kerja sama yaitu dalam rangka mengajukan bantuan permodalan dalam usaha pertambangan. Selain itu, disampaikan juga terkait kendala pembiayaan jaminan reklamasi untuk pengambilan IUP OP dan untuk operasional di tambang. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2018, dilakukan penandatanganan kerja sama, seminggu kemudian Novembriarta Wicaksono diberikan cek senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian Novembriarta Wicaksono cairkan di Bank Jatim. Setelah cek tersebut dicairkan, selanjutnya Novembriarta Wicaksono mengalokasikan Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Jaminan Reklamasi dan pengambilan IUP OP, yang diserahkan kepada saksi Hari DS. dan sisanya senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional. Bahwa pada pelaksanaannya Novembriarta Wicaksono terkendala dalam hal menjual hasil tambang karena tidak diberikan izin IUP OP, dan berusaha menjual hasil tambang selama 1 (satu) bulan, akan tetapi karena tetap tidak ada pabrik yang mau menerima hasil tambang tersebut dikarenakan tidak memiliki izin. Kemudian Novembriarta Wicaksono melaporkan ke pada Terdakwa II selaku Direktur

Halaman 145 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Ronggolawe Sukses Mandiri terkait permasalahan penjualan, dan malah diputus kontrak berdasarkan Surat Keputusan Kontrak Kerjasama Nomor 545/004/414.305/2018 tanggal 06 Juli 2018;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang diwakili oleh Terdakwa II memohon perubahan penggunaan anggaran kepada Bupati Tuban Fathul Huda. Kemudian Sekretaris Daerah mendisposisikan kepada BPPKAD untuk ditindaklanjuti. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Tuban memproses permohonan tersebut dengan berkonsultasi dengan Penasehat Investasi saksi Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA. yang menghasilkan Analisis Studi Kelayakan Investasi/Penyertaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang meliputi beberapa Kegiatan Investasi, antara lain Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat, Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan, Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah), Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver tanggal 30 September 2019 dengan total Rp4.156.585.138,00 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dan dicairkan sesuai dengan rekening masing-masing senilai perubahan penggunaan anggaran;

- Berdasarkan Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Nomor: 4.02.01.00.00.00.6.2 tanggal 23 Agustus 2019 dianggarkan sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan peruntukannya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18352/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi usaha Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat: Rp1.865.370.434,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18348/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan: Rp781.904.705,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus

Halaman 146 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat ribu tujuh ratus lima rupiah);
- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18349/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah): Rp812.250.000,00 (delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18350/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban: Rp356.060.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
- e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18351/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver: Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan penyertaan modal kedua yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri adalah sebesar Rp4.156.585.138,00 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa II memerintahkan bagian keuangan untuk melakukan transaksi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan mencatatkan sebagai piutang PT UTSG, namun berdasarkan list Purchase Oder, barang yang dikirim oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri sudah tersupply kepada PT UTSG, selain itu tidak ada PO nilai atas barang berupa spare part yang senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019, setelah adanya kekosongan Direktur Utama, berdampak pada pembayaran gaji yang sempat tertunda 4 (empat) bulan mengakibatkan beberapa karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri mengundurkan diri. Sehingga pada awal tahun 2020, dilakukan rapat untuk membahas rencana kegiatan usaha yang dijalankan, untuk menyesuaikan SDM atau jumlah karyawan yang masih ada di PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada saat itu. Bahwa pada rapat internal tersebut, saksi Abdul Mundir mengusulkan untuk mengembangkan sektor pangan yaitu jual beli beras, sehingga usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa II untuk disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Tuban selaku pemegang saham, setelah disetujui selanjutnya PT Ronggolawe Sukses Mandiri mengadakan

Halaman 147 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



distribusi beras ke ASN. Tetapi dalam pelaksanaannya terkendala karena belum diterbitkan Petunjuk Teknis, sehingga penjualan beras ASN oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri dilakukan secara *door to door* kepada masing-masing instansi;

- Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro untuk mencairkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening perusahaan, kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 saksi Mutho Hadi Saputro mencairkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening perusahaan dan menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II juga memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro untuk mencatatkan pencairan tersebut sebagai uang muka digital printing;

- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Angkutan lingkungan (Angling);
 - Pekerjaan bongkar muat;
 - Trading sparepart di UTSG;
 - Jasa tiket;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mutho Hadi Saputro, Terdakwa II melakukan pinjaman terhadap piutang Angling Ronggotrans sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 8 Januari 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro untuk menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro untuk menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro untuk menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa II meminta uang kepada saksi Mutho Hadi Saputro untuk biaya pemeriksaan ke dokter sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 27 September 2019 Terdakwa II meminta kepada saksi Mutho Hadi Saputro untuk menyerahkan secara tunai pada saat pulang RoadShow uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 Terdakwa II memberikan pinjaman kepada saksi Hari DS. (CV Gunung Raya) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah. Bahwa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut diambilkan oleh Terdakwa II dari dana penyertaan modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri;

- Bahwa kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Angkutan lingkungan (Angling);
- b. Pekerjaan bongkar muat;
- c. System pengadaan sekolah (SIPLAH);
- d. Jasa distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- e. Jasa tiket;

- Bahwa Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Mutho Hadi Saputro untuk menerbitkan tagihan dan mencatatkan piutang kepada supplier daging ayam yaitu saksi Karjo senilai Rp29.497.500,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan menerbitkan Tagihan kepada Suplier Beras BPNT Bangilan yaitu Dani Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Setelah dilakukan konfirmasi, Karjo bukan supplier daging ayam, dan Dani adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan bukan merupakan supplier beras, dan keduanya belum pernah menerima tagihan maupun surat konfirmasi piutang;

- Bahwa Terdakwa II juga memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro selaku bagian keuangan untuk dicatatkan sebagai pembayaran save kas BPNT (*Project Suplay* daging dan telur) yang pencairan tersebut dilakukan dengan cara menyerahkan langsung kepada Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. Tanggal 24 Maret 2020 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. Tanggal 7 april 2020 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. Tanggal 9 April 2020 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Melalui transfer ke rekening CV Agro Nusantara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Mutho Hadi Saputro untuk melakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa II dan dicatatkan sebagai uang muka bongkar muat, namun berdasarkan keterangan saksi Mutho Hadi Saputro pencairan tersebut bukan merupakan transaksi bongkar muat;

- Bahwa sekitar bulan September 2020, saksi Sandy Aquriana Suwito yang merupakan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri menawarkan

Halaman 149 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama permodalan kepada Febe Maria selaku pemilik UD Pondok Bermain yang dikenal dari Komunitas Pemuda Tuban Bersatu kemudian Febe Maria mengatakan tertarik untuk melakukan Kerjasama, sehingga sekitar dua minggu kemudian saksi Sandy Aquriana Suwito memberikan Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri kepada Febe Maria;

- Selanjutnya Terdakwa II sebagai Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri melakukan kerjasama dengan Febe Maria selaku pemilik UD Pondok Bermain dengan nilai investasi yang telah dibayarkan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri kepada UD Pondok Bermain sekitar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan total sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Namun, pada tanggal 21 September 2020 dan tanggal 9 Oktober 2020 UD Pondok Bermain telah mengembalikan investasi total sebesar Rp125.413.800,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/288/KPTS/414.013/2020 tanggal 28 Desember 2020 menunjuk Terdakwa II sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) sampai dengan terpilihnya Direktur Utama Baru;

- Bahwa pada bulan Mei 2021 PT Ronggolawe Sukses Mandiri bekerja sama dengan PT Albany Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/414.304/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Kerjasama Operasional Project Pembuatan Main Gate New Grase Root Rosnef (Pertamina Project) di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan tercatat uang muka pembiayaan senilai Rp1.235.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari:

1. Uang senilai Rp1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/414.304/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Kerjasama Operasional Project Pembuatan Main Gate New Grase Root Rosnef (Pertamina Project) di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
2. Sesuai Kuitansi Nomor 01.2/KEU/RSM/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 uang tunai diterima oleh Terdakwa II senilai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk uang muka Project Main Gate Rosnef PT Albany.

Halaman 150 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Namun setelah dilakukan konfirmasi, PT Albany Indonesia tidak menerima uang tersebut;

- Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut peran PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada perjanjian ini adalah sebagai pemodal dengan nilai sebesar Rp1.298.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang akan mendapatkan imbal balik berupa keuntungan sebesar Rp103.840.000,00 (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa investasi tersebut diluar ruang lingkup PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagaimana yang dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban;

- Bahwa terhadap investasi yang diberikan PT Ronggolawe Sukses Mandiri kepada PT Albany telah dikembalikan oleh PT Albany pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 29 Agustus 2022 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp1.276.840.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dikembalikan pada tanggal 9 Oktober 2024;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri memerintahkan saksi Erlinda Ayu Nugraha Bagian Keuangan untuk mencairkan dan mencatatkan sebagai Uang Muka Proyek EPC senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kuitansi nomor 01/KEU/RSM/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, dimana bagian keuangan menyerahkan secara langsung uang tersebut kepada Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang tidak dilengkapi dengan surat perjanjian kerjasama dan bukti dukung pembayaran;

- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Angkutan lingkungan (Angling);
- b. Pekerjaan bongkar muat;
- c. Suplay air (*air cleaning*);
- d. System pengadaan sekolah (SIPLAH);
- e. Pengadaan sembako Covid-19;
- f. Jasa tiket;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa II memerintahkan Abin untuk melakukan pencairan cek senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang selanjutnya ditransfer langsung oleh Abin ke rekening BCA 8240512559 atas nama Agus Amin Jaya. Bahwa transaksi tersebut selanjutnya dicatat sebagai uang muka *dredging* dan diketahui terdapat beberapa transaksi yang tercatat uang muka *dredging* namun sebenarnya



bukanlah merupakan uang muka *dredging* melainkan penarikan perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	Rekening Koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Furqoni (rekanan Terdakwa II)	08 Juni 2021	15.000.000,00
2.	Rekening Koran Bank Jatim bulan Juni dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Abin yang merupakan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri. Menurut Keterangan saudara Abin uang tersebut langsung ditransfer ke rekening bank atas nama Agus Amin Jaya	22 Juni 2021	17.000.000,00
3.	Rekening koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Furqoni.	29 Juli 2021	15.000.000,00
4.	Rekening koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Habib (bukan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri)	21 April 2021	32.000.000,00
5.	Rekening koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Habib (bukan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri)	30 April 2021	35.000.000,00
6.	Transfer ke rekening BCA atas nama Agus Amin Jaya (Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama)	18 Agustus 2021 28 Oktober 2021 03 September 2021 28 September 2021 08 April 2021 15 April 2021	10.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 25.000.000,00 32.000.000,00
7.	Diserahkan tunai kepada Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama (dibuktikan dengan tanda terima tgl 2 Juli 2021)	02 Juli 2021	60.000.000,00
Jumlah			288.000.000,00

- Bahwa Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu Nugraha untuk melakukan transfer ke rekening BCA 8240512559 atas nama Agus Amin Jaya, selain itu juga beberapa kali Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu Nugraha untuk menyerahkan secara tunai serta memerintahkan agar dicatatkan sebagai uang muka BBM UTSG senilai Rp61.920.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 6 Agustus 2021 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Tanggal 8 Agustus 2021 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Tanggal 4 Agustus 2021 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Tanggal 27 Agustus 2021 senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
5. Tanggal 23 Juli 2021 melalui dua kuitansi yang berbeda Nomor Kuitansi/31/LEU/RSM/XI/2021 sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kuitansi Nomor Kuitansi/3/LEU/RSM/VII/2021 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Tanggal 8 September 2021 senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasnawi selaku Procurement PT UTSG, sebelum melakukan kerjasama kepada supplier atau rekanan, tidak harus didahului dengan uang muka. Selain itu, kerja sama antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan PT UTSG dalam kontrak hanya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sedangkan transaksi tersebut terjadi di tahun 2021 sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - Bahwa Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Erlinda Ayu Nugraha untuk melakukan pencairan dana sebesar Rp37.502.900,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) tercatat uang muka ROV pada akun uang muka kerja dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 24 November 2021 sebesar Rp30.002.900,00 (tiga puluh juta dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - b. Tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, PT Ronggolawe Sukses Mandiri pernah menyetor laba kepada Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar Rp29.660.128,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) berdasarkan STS Nomor: 01/STS/BUMD-RSM/2.11.1/112021 tanggal pada tanggal 20 Desember 2021;
 - Bahwa pada tahun 2022 PT Ronggolawe Sukses Mandiri melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Angkutan lingkungan (Angling);
 - b. Pekerjaan bongkar muat;
 - c. Suplay air (air cleaning);
 - d. System pengadaan sekolah (SIPLAH);
 - Bahwa pada awal tahun 2022 Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu Nugraha untuk melakukan pencairan dana untuk ditransfer ke rekening BCA 8240512559 atas nama Agus Amin Jaya, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2022 saksi Erlinda Ayu Nugraha melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu Nugraha untuk mencatatkan penarikan dana tersebut sebagai proyek renovasi toilet dengan Mitra Produksi Gudang

Halaman 153 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam (MPGG). Bahwa setelah dikonfirmasi dengan pihak Mitra Produksi Gudang Garam (MPGG) diketahui bahwa proyek renovasi toilet masih ditangguhkan. Selain itu juga tidak ditemukan dokumen pendukung apapun terkait transaksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa II pernah menyampaikan pemindahan saldo piutang sebesar Rp187.000.002,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua rupiah) dari saldo piutang Direksi pada saat dilakukan konfirmasi oleh Auditor KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan dengan tujuan untuk memperkecil saldo piutang Direksi, dan sebesar Rp437.779.380,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) merupakan piutang lainnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak dilengkapi pertanggungjawaban;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor: 342/298/LAP-AMR/10/24 tanggal 24 Oktober 2024 diketahui terdapat Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya selaku Terdakwa II diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang, dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Jenis Penyimpangan	Nilai Kerugian
1.	Laporan Keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	
	a. Uang muka digital printing	50.000.000
	b. piutang BPNT (bantuan pangan non tunai)	300.000.000
	c. Uang muka dredging	288.000.000
	d. Uang muka proyek EPC	30.000.000
	e. Uang muka BBM UTSG	61.920.000
	f. Uang muka bongkar muat	40.000.000
	g. Uang muka ROV	37.502.900
	h. piutang Angling	8.000.000
	Sub Jumlah	815.422.900
2.	Investasi dan pinjaman pihak ketiga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta di luar ruang lingkup bisnis perusahaan	
	a. Investasi pada PT Albany	1.401.000.000
	b. Investasi KUB Hokky Jaya	136.727.000
	c. Investasi UD Pondok Bermain	140.000.000
	d. Investasi CV Karya Teknik Manunggal	250.000.000
	e. Dipinjamkan kepada Hari Projo CV Gunung Raya	150.000.000
	f. Uang muka pekerjaan toilet	75.000.000
	Sub Jumlah	2.153.567.500
3.	Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya (selaku Terdakwa II) diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang	
	a. Pinjaman Direksi tahun 2017-2019	80.000.000
	b. Pinjaman Direksi tahun 2020	346.000.000
	c. Pinjaman Direksi tahun 2021-2022	637.295.000

Halaman 154 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. piutang gaji Direksi	123.175.000
Sub Jumlah	1.186.470.559
TOTAL	4.155.460.959

- Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tahun 2022, diketahui bahwa PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak laba dan hanya pada tahun 2021 PT Ronggolawe Sukses Mandiri memberikan bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten Tuban. Kondisi keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri tersebut terjadi disebabkan oleh kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak berkembang;
- Bahwa saksi Wara Setiani selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban tahun 2016 sampai dengan 2021 yang pada saat itu menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tahun 2022, saksi Wara Setiani sempat menanyakan terkait 5 (lima) kegiatan usaha yang diajukan penyertaan modal pada tahun 2019 akan tetapi pada RUPS tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama;
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tahun 2022 diputuskan untuk memberhentikan dengan hormat Terdakwa II sebagai Plt. Direktur dan menunjuk Drs. Agus Wijaya sebagai Plt. Direktur;
- Bahwa Direksi yang semestinya berkewajiban untuk membuat Rencana Bisnis, namun sejak PT Ronggolawe Sukses Mandiri berdiri Direksi juga tidak membuat Rencana Bisnis, yang mana pada Tahun 2021 saksi Ir. Cucuk Dwi Sukwanto selaku Kabid Perekonomian telah melakukan pembinaan pembuatan Rencana Bisnis yang menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sejak pertama menjabat sebagai Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak pernah membuat SOP dalam menjalankan perusahaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2022 dari Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor 342/298/LAP-AMR/10/24 Tanggal 24 Oktober 2024 ditemukan fakta penyimpangan yang sudah teridentifikasi berdasarkan jenisnya dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.155.460.959,00 (empat miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus

Halaman 155 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara pada masa Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Hadi Karyono selaku Terdakwa I pada periode Desember 2016-Desember 2018 senilai Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
- b. Kerugian keuangan negara pada masa Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Agus Amin Jaya selaku Terdakwa II pada periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022 senilai Rp3.626.460.400,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor terhadap kemungkinan nilai yang dapat dipulihkan terdapat beberapa transaksi yang nilainya bisa dikurangi atau dilakukan pemulihan karena adanya transaksi pengembalian, dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Nilai Pengembalian	
		Hadi Karyono	Agus Amin Jaya
1.	Investasi KUB Hokky Jaya	-	4.700.000
2.	Investasi UD Pondok Bermain	-	125.413.800
3.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 1	-	125.000.000
4.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 2	-	1.276.840.000
Jumlah		-	1.531.953.800

Sehingga diperoleh total bersih kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp2.623.507.159,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara pada masa Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Hadi Karyono selaku Terdakwa I pada periode Desember 2016-Desember 2018 senilai Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - b. Kerugian keuangan negara pada masa Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Agus Amin Jaya periode Desember 2018-Mei 2022 senilai Rp2.094.506.600,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah);
- Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat

Halaman 156 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan

Halaman 157 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

Halaman 158 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Adapun rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Halaman 159 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 dan penjelasannya tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan kepadanya melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto dan Terdakwa II Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-01/M.5.33.4/Ft.1/02/2025 tanggal 26 Februari 2025;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta (Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018). Pekerjaan Terdakwa II Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari adalah Karyawan Swasta (Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018/Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022);

- Bahwa Terdakwa I Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto dan Terdakwa II Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari diri Terdakwa I Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto dan Terdakwa II Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa I Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto dan Terdakwa II Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa I Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto dan Terdakwa II Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah Terdakwa I Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto dan Terdakwa II Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari, dengan demikian unsur “setiap orang” ini sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada

Halaman 161 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 162 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair* (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 84-87), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam nota pembelaannya (hal. 61), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/282/KPTS/414.012/2016 Tanggal 6 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
- Bahwa Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/282/KPTS/414.012/2016 Tanggal 6 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri dan selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 545/1138/414.021/2018 Tanggal 13 Desember 2018 dan berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor

Halaman 163 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/47/KPTS/414.031/2019 Tanggal 13 Januari 2019 tentang
Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas
Ronggolawe Sukses Mandiri;

- Bahwa berawal pada terbentuknya PT Ronggolawe Sukses Mandiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri. PT Ronggolawe Sukses Mandiri resmi berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 35 tanggal 22 Desember 2016 serta disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057980.AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
- Bahwa tujuan pendirian PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
 - b. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya daerah yang tersedia;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
 - d. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
 - e. Menyelenggarakan kemandirian umum berupa penyediaan barang dan jasa yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - f. Mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada 28 Desember 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II dilantik menjadi Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/282/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, Pasal 12, Direksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1. Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan persero;
 - 2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar;
 - 3. Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih sesuai dengan kebutuhan;
 - 4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih maka salah satu anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama

Halaman 164 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan lainnya sebagai Direktur pembagian tugas dan wewenang
pengurusan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;

5. Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan, diawasi oleh Dewan Komisaris;
 6. Direktur dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang atau lebih secara tertulis untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa; dan
 7. Apabila Direktur Utama dan Direktur tidak ada atau berhalangan maka Direktur Utama atau Direktur dapat menunjuk seseorang untuk mengerjakan tugas Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/282/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, Direksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Mengelola perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengurus kekayaan perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 4. Menyusun dan menyajikan rencana kerja anggaran perseroan (RKAP) yang berisi visi misi dan strategi perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
 5. Menyampaikan rekap baik jangka pendek maupun jangka panjang yang telah disetujui bersama dewan komisaris kepada pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS;
 6. Membuat laporan triwulan dan semester yang ditanda tangani Direksi dan dewan komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham;
 7. Membuat laporan tahunan yang ditanda tangani Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham;
 8. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
 9. Menetapkan susunan Organisasi dan Tata kerja perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
 10. Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- Bahwa kepemilikan saham pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri terbagi menjadi 99 (sembilan puluh sembilan) persen saham dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dan 1 (satu) persen saham dimiliki oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin, sehingga dalam permodalan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dilakukan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan

Halaman 165 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tuban sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, Pasal 8, dengan perincian:

- a. Modal dasar PT Ronggolawe Sukses Mandiri untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Dari modal dasar tersebut, modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), terdiri dari:

- 1) Modal disetor Pemerintah Daerah sebesar 99 (sembilan puluh sembilan) persen atau sama dengan Rp2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 20148/SP2D/2016 tanggal 29 Desember 2016;

- 2) Modal disetor Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin sebesar 1 (satu) persen (satu persen) atau sama dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Modal disetor Pemerintah Daerah tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyusun Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, dan sekira bulan Maret 2017 PT Ronggolawe Sukses Mandiri efektif menempati kantor yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 86, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disetujui dalam RUPS bulan April 2017, dilakukan penyusunan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai berikut:

Komisaris: Farid Achmadi dan Slamet Riyadi;

Direktur Utama: Hadi Karyono (Terdakwa I);

Direktur Operasional dan Keuangan: Agus Amin Jaya (Terdakwa II);

Tenaga Ahli Migas, Konstruksi dan Bidang Teknik: Tri Hartanto;

Keuangan dan Perpajakan:

Accounting & Cashier: Effrin Umma NR;

Tax Officer: Nining Arofadilla;

Legal dan HRD:

Legal Officer dan HRD Officer: Abdul Mundlir;

Pengembangan Usaha:

Admin Project Busines Supervisor Oil & Gas, Energi, Industry,

Infrastructure, Trading & Service: Noerma Amalia, Bahtiar Efendi,

Erza Rizky F;

Halaman 166 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cleaning Service & Penjaga Malam: Wahyu Widodo;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, Pasal 6 mengatur secara tegas:

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT

Ronggolawe Sukses Mandiri melakukan kegiatan usaha di bidang:

- a. minyak dan gas bumi sektor hilir yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga;
- b. industri dan pertambangan;
- c. perdagangan umum, ekspor impor dan jasa-jasa;
- d. pergudangan;
- e. pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan/kehutanan;
- f. konstruksi dan properti; dan
- g. bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran

Dasar Perseroan dan/ atau perubahannya;

(2) PT Ronggolawe Sukses Mandiri dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Swasta atau Investor dalam negeri maupun asing;

(3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pimpinan Unit yang bertanggungjawab pada Direksi;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- Pasal 2 huruf g mengatur secara tegas “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”;

- Pasal 6 ayat (2) mengatur secara tegas “Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

- a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi

Halaman 167 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang”;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
 - Pasal 18 mengatur secara tegas “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - Pasal 92 ayat (2) mengatur secara tegas “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
 - Pasal 91 mengatur secara tegas:
 - (1) operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur;
 - (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris;
 - (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan;
 - (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan;
 - (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD;
 - (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
 - Pasal 92 mengatur secara tegas:
 - (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan



- e. kewajaran;
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan BUMD;
 - b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
 - e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional;
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi;
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada tahun 2017 meliputi:

- a. Pekerjaan bongkar muat;
- b. Trading sparepart di UTSG;
- c. Toko Tuban (online);

Bahwa berkaitan dengan kegiatan usaha pekerjaan bongkar muat, PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI) bekerja sama dengan PT Escorindo Jasa Prima melalui anak perusahaannya yaitu PT Tuban Mitra Setia, kedudukan PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tuban selaku pemegang kewenangan di pelabuhan PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI) sedangkan PT Tuban Mitra Setia sebagai pelaksana kegiatan bongkar muatnya. Dalam kerja sama ini PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Tuban mendapatkan bagi hasil dari pelaksanaan pekerjaan bongkar dari PT Escorindo Jasa Prima. Walaupun sejak awal kegiatan usaha ini dijalankan PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak pernah memberikan kontribusi baik permodalan ataupun investasi lain kepada PT Escorindo Jasa Prima dan PT Tuban Mitra Setia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan keuangan saksi Nining Arofadila, pada tanggal 11 November 2017 tercatat pengeluaran kas sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk transaksi kerja sama dengan mini revenery, dan setelah dilakukan evaluasi kinerja terhadap PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022, dari hasil klarifikasi diperoleh hasil bahwa tercatat uang muka Pembangunan Mini Kilang Minyak Refinery sebesar Rp85.539.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Dan atas transaksi tersebut, saksi Sri Utaminingsih selaku Auditor Tim Evaluasi Kinerja tidak mendapatkan informasi, bukti pembayaran dan surat perjanjian atas uang muka yang telah dikeluarkan. Bahwa diketahui Terdakwa I dalam hal pencairan transaksi tersebut dipergunakan untuk perjalanan dinas, akomodasi hotel, dan konsumsi. Bahwa pencatatan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti dukung maupun surat perjanjian kerja sama;

Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama memerintahkan saksi Nining Arofadila untuk melakukan pencatatan investasi jangka panjang untuk Pengelolaan Investasi Pabrik Situs Tuban sebesar Rp219.035.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah). Investasi Pabrik Situs Tuban berdasarkan Laporan Kas Harian Tahun 2017 yang terdiri dari pembayaran investasi toko tuban tanggal 13 April 2017 senilai Rp147.035.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 tercatat senilai Rp123.635.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) karena pembayaran pengurangan nilai investasi yang terdiri dari:

- Tahun 2017 senilai Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahun 2018 senilai Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan pembuatan aplikasi dengan bukti sertifikat yang pada saat ini sudah dilisting dari Google Playstore namun untuk saat ini sudah tidak aktif, yaitu:

1. Tuban Mart senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Sobot Pay senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada tahun 2017 almarhum Ir. Farid Achmadi mengundurkan diri dari jabatan Komisaris PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan alasan telah memasuki masa pensiun. Selanjutnya ditunjuk Komisaris yaitu Slamet Riyadi;

Bahwa diketahui pada laporan keuangan audited untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 terdapat piutang gaji kepada Direksi yaitu Terdakwa I yang harus dikembalikan ke kas perusahaan yang menumpuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp123.175.559 (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

Bahwa pada tahun 2018, PT Ronggolawe Sukses Mandiri mengajukan permohonan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Tuban untuk kegiatan Pembelian 2 (dua) Unit Alat Wheel Loader senilai Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan Pembelian 2 (dua) Unit Alat Berat Excavator senilai Rp2.038.000.000,00 (dua miliar tiga puluh delapan juta rupiah) yang kemudian diajukan kepada Fathul Huda. Kemudian Fathul Huda selaku Bupati Tuban mendisposisikan kepada Budi Wiyana selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban perihal permohonan tersebut, selanjutnya kembali didisposisikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban untuk ditindaklanjuti. Menindaklanjuti permohonan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban melakukan koordinasi dan permohonan kajian proposal Rencana Investasi kepada Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Penasehat Investasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sehingga dari Analisis Studi Kelayakan Investasi/Penyertaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri setelah dilakukan pengkajian, penyertaan modal yang diajukan sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dinilai layak, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018;

Bahwa Terdakwa I selaku Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri telah melakukan perjanjian kerja sama dengan KUB Hokky Jaya sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor 02/PKS.ADM.B/414.305/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan melakukan investasi jangka panjang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS/01/KUB/II/2018, kemudian tahun 2021 nilai investasi menjadi Rp35.300.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) karena adanya pembayaran dari KUB Hokky Jaya untuk pembelian mesin pembuat gagang skop yang saat ini masih tersimpan di rumah Ahmad Jayin dan tidak beroperasi karena pembeli atau konsumen dari gagang skop tersebut sudah bangkrut, sehingga kesulitan dalam hal melakukan pemasaran;

Bahwa sekira bulan Juli 2018, Slamet Riyadi mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Komisaris PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagaimana Surat Nomor: 881/377/414.301/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diadakannya RUPS terkait dengan pemberhentian

Halaman 171 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama dan pengunduran diri Komisaris, kemudian dituangkan dalam hasil RUPS;

Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan bongkar muat;
- b. Trading sparepart di UTSG;
- c. Toko tuban (online); dan
- d. Tambang;

Bahwa sekitar bulan Februari 2018, Novembriarta Wicaksono selaku Direktur CV Karya Teknik Manunggal mengajukan Kerjasama dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Novembriarta Wicaksono menghubungi Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri untuk bertemu dan menyampaikan maksud dan tujuan terkait kerja sama yaitu dalam rangka mengajukan bantuan permodalan dalam usaha pertambangan. Selain itu, disampaikan juga terkait kendala pembiayaan jaminan reklamasi untuk pengambilan IUP OP dan untuk operasional di tambang. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2018, dilakukan penandatanganan kerja sama, seminggu kemudian Novembriarta Wicaksono diberikan cek senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian Novembriarta Wicaksono cairkan di Bank Jatim. Setelah cek tersebut dicairkan, selanjutnya Novembriarta Wicaksono mengalokasikan Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Jaminan Reklamasi dan pengambilan IUP OP, yang diserahkan kepada saksi Hari DS. dan sisanya senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional. Bahwa pada pelaksanaannya Novembriarta Wicaksono terkendala dalam hal menjual hasil tambang karena tidak diberikan izin IUP OP, dan berusaha menjual hasil tambang selama 1 (satu) bulan, akan tetapi karena tetap tidak ada pabrik yang mau menerima hasil tambang tersebut dikarenakan tidak memiliki izin. Kemudian Novembriarta Wicaksono melaporkan ke pada Terdakwa II selaku Direktur PT Ronggolawe Sukses Mandiri terkait permasalahan penjualan, dan malah diputus kontrak berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor 545/004/414.305/2018 tanggal 06 Juli 2018;

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang diwakili oleh Terdakwa II memohon perubahan penggunaan anggaran kepada Bupati Tuban Fathul Huda. Kemudian Sekretaris Daerah mendisposisikan kepada BPPKAD untuk ditindaklanjuti. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban memproses

Halaman 172 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tersebut dengan berkonsultasi dengan Penasehat Investasi saksi Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA. yang menghasilkan Analisis Studi Kelayakan Investasi/Penyertaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang meliputi beberapa Kegiatan Investasi, antara lain Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat, Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan, Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah), Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver tanggal 30 September 2019 dengan total Rp4.156.585.138,00 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dan dicairkan sesuai dengan rekening masing-masing senilai perubahan penggunaan anggaran;

Berdasarkan Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Nomor: 4.02.01.00.00.00.6.2 tanggal 23 Agustus 2019 dianggarkan sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan peruntukannya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18352/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi usaha Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat: Rp1.865.370.434,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18348/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan: Rp781.904.705,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18349/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah): Rp812.250.000,00 (delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18350/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban: Rp356.060.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam puluh ribu

Halaman 173 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18351/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver: Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan penyertaan modal kedua yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri adalah sebesar Rp4.156.585.138,00 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa II memerintahkan bagian keuangan untuk melakukan transaksi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan mencatatkan sebagai piutang PT UTSG, namun berdasarkan list Purchase Oder, barang yang dikirim oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri sudah tersupply kepada PT UTSG, selain itu tidak ada PO nilai atas barang berupa spare part yang senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa pada tahun 2019, setelah adanya kekosongan Direktur Utama, berdampak pada pembayaran gaji yang sempat tertunda 4 (empat) bulan mengakibatkan beberapa karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri mengundurkan diri. Sehingga pada awal tahun 2020, dilakukan rapat untuk membahas rencana kegiatan usaha yang dijalankan, untuk menyesuaikan SDM atau jumlah karyawan yang masih ada di PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada saat itu. Bahwa pada rapat internal tersebut, saksi Abdul Mundhir mengusulkan untuk mengembangkan sektor pangan yaitu jual beli beras, sehingga usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa II untuk disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Tuban selaku pemegang saham, setelah disetujui selanjutnya PT Ronggolawe Sukses Mandiri mengadakan distribusi beras ke ASN. Tetapi dalam pelaksanaannya terkendala karena belum diterbitkan Petunjuk Teknis, sehingga penjualan beras ASN oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri dilakukan secara door to door kepada masing-masing instansi;

Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro untuk mencairkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening perusahaan, kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 saksi Mutho Hadi Saputro mencairkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening perusahaan dan menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II juga memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro untuk mencatatkan pencairan tersebut sebagai uang muka digital printing;

Halaman 174 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Angkutan lingkungan (Angling);
- Pekerjaan bongkar muat;
- Trading sparepart di UTSG;
- Jasa tiket;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mutho Hadi Saputro, Terdakwa II melakukan pinjaman terhadap piutang Angling Ronggotrans sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 8 Januari 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro untuk menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro untuk menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro untuk menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa II meminta uang kepada saksi Mutho Hadi Saputro untuk biaya periksa ke dokter sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 September 2019 Terdakwa II meminta kepada saksi Mutho Hadi Saputro untuk menyerahkan secara tunai pada saat pulang RoadShow uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 Terdakwa II memberikan pinjaman kepada saksi Hari DS. (CV Gunung Raya) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah. Bahwa uang pinjaman tersebut diambilkan oleh Terdakwa II dari dana penyertaan modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri;

Bahwa kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada tahun 2020 sebagai berikut:

- Angkutan lingkungan (Angling);
- Pekerjaan bongkar muat;
- System pengadaan sekolah (SIPLAH);
- Jasa distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- Jasa tiket;

Bahwa Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Mutho Hadi Saputro untuk menerbitkan tagihan dan mencatatkan piutang kepada supplier daging ayam yaitu saksi Karjo senilai Rp29.497.500,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan menerbitkan Tagihan kepada Suplier Beras BPNT Bangilan yaitu Dani Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Setelah dilakukan konfirmasi, Karjo bukan supplier daging ayam,

Halaman 175 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dan Dani adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan bukan merupakan supplier beras, dan keduanya belum pernah menerima tagihan maupun surat konfirmasi piutang;

Bahwa Terdakwa II juga memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro selaku bagian keuangan untuk dicatatkan sebagai pembayaran save kas BPNT (*Project Suplay* daging dan telur) yang pencairan tersebut dilakukan dengan cara menyerahkan langsung kepada Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Tanggal 24 Maret 2020 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 7 april 2020 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 9 April 2020 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Melalui transfer ke rekening CV Agro Nusantara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Mutho Hadi Saputro untuk melakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa II dan dicatatkan sebagai uang muka bongkar muat, namun berdasarkan keterangan saksi Mutho Hadi Saputro pencairan tersebut bukan merupakan transaksi bongkar muat;

Bahwa sekitar bulan September 2020, saksi Sandy Aquriana Suwito yang merupakan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri menawarkan kerjasama permodalan kepada Febe Maria selaku pemilik UD Pondok Bermain yang dikenal dari Komunitas Pemuda Tuban Bersatu kemudian Febe Maria mengatakan tertarik untuk melakukan Kerjasama, sehingga sekitar dua minggu kemudian saksi Sandy Aquriana Suwito memberikan Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri kepada Febe Maria;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II sebagai Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri melakukan kerjasama dengan Febe Maria selaku pemilik UD Pondok Bermain dengan nilai investasi yang telah dibayarkan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri kepada UD Pondok Bermain sekitar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan total sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Namun, pada tanggal 21 September 2020 dan tanggal 9 Oktober 2020 UD Pondok Bermain telah mengembalikan investasi total sebesar Rp125.413.800,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/288/KPTS/414.013/2020 tanggal 28 Desember 2020 menunjuk Terdakwa II sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) sampai dengan terpilihnya Direktur Utama Baru;

Bahwa pada bulan Mei 2021 PT Ronggolawe Sukses Mandiri bekerja sama dengan PT Albany Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/414.304/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Kerjasama Operasional Project Pembuatan Main Gate New Grase Root Rosnef (Pertamina Project) di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan tercatat uang muka pembiayaan senilai Rp1.235.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari:

1. Uang senilai Rp1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/414.304/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Kerjasama Operasional Project Pembuatan Main Gate New Grase Root Rosnef (Pertamina Project) di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
2. Sesuai Kuitansi Nomor 01.2/KEU/RSM/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 uang tunai diterima oleh Terdakwa II senilai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk uang muka Project Main Gate Rosnef PT Albany. Namun setelah dilakukan konfirmasi, PT Albany Indonesia tidak menerima uang tersebut;

Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut peran PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada perjanjian ini adalah sebagai pemodal dengan nilai sebesar Rp1.298.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang akan mendapatkan imbal balik berupa keuntungan sebesar Rp103.840.000,00 (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa investasi tersebut diluar ruang lingkup PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagaimana yang dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban;

Bahwa terhadap investasi yang diberikan PT Ronggolawe Sukses Mandiri kepada PT Albany telah dikembalikan oleh PT Albany pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 29 Agustus 2022 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp1.276.840.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dikembalikan pada tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri memerintahkan saksi Erlinda Ayu Nugraha

Halaman 177 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Keuangan untuk mencairkan dan mencatatkan sebagai Uang Muka Proyek EPC senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kuitansi nomor 01/KEU/RSM/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, dimana bagian keuangan menyerahkan secara langsung uang tersebut kepada Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang tidak dilengkapi dengan surat perjanjian kerjasama dan bukti dukung pembayaran;

Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Angkutan lingkungan (Angling);
- Pekerjaan bongkar muat;
- Suplay air (*air cleaning*);
- System pengadaan sekolah (SIPLAH);
- Pengadaan sembako Covid-19;
- Jasa tiket;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa II memerintahkan Abin untuk melakukan pencairan cek senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang selanjutnya ditransfer langsung oleh Abin ke rekening BCA 8240512559 atas nama Agus Amin Jaya. Bahwa transaksi tersebut selanjutnya dicatat sebagai uang muka *dredging* dan diketahui terdapat beberapa transaksi yang tercatat uang muka *dredging* namun sebenarnya bukanlah merupakan uang muka *dredging* melainkan penarikan perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	Rekening Koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Furqoni (rekanan Terdakwa II)	08 Juni 2021	15.000.000,00
2.	Rekening Koran Bank Jatim bulan Juni dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Abin yang merupakan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri. Menurut Keterangan saudara Abin uang tersebut langsung ditransfer ke rekening bank atas nama Agus Amin Jaya	22 Juni 2021	17.000.000,00
3.	Rekening koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Furqoni.	29 Juli 2021	15.000.000,00
4.	Rekening koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Habib (bukan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri)	21 April 2021	32.000.000,00
5.	Rekening koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Habib (bukan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri)	30 April 2021	35.000.000,00
6.	Transfer ke rekening BCA atas nama Agus Amin Jaya (Terdakwa II selaku Plt. Direktur	18 Agustus 2021 28 Oktober 2021 03	10.000.000,00 20.000.000,00

Halaman 178 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Utama)	September 2021 28 September 2021 08 April 2021 15 April 2021	15.000.000,00 12.000.000,00 25.000.000,00 32.000.000,00
7.	Diserahkan tunai kepada Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama (dibuktikan dengan tanda terima tgl 2 Juli 2021)	02 Juli 2021	60.000.000,00
Jumlah			288.000.000,00

Bahwa Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu Nugraha untuk melakukan transfer ke rekening BCA 8240512559 atas nama Agus Amin Jaya, selain itu juga beberapa kali Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu Nugraha untuk menyerahkan secara tunai serta memerintahkan agar dicatatkan sebagai uang muka BBM UTSG senilai Rp61.920.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 6 Agustus 2021 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Tanggal 8 Agustus 2021 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Tanggal 4 Agustus 2021 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Tanggal 27 Agustus 2021 senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
5. Tanggal 23 Juli 2021 melalui dua kuitansi yang berbeda Nomor Kuitansi/31/LEU/RSM/XI/2021 sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kuitansi Nomor Kuitansi/3/LEU/RSM/VII/2021 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Tanggal 8 September 2021 senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasnawi selaku Procurement PT UTSG, sebelum melakukan kerjasama kepada supplier atau rekanan, tidak harus didahului dengan uang muka. Selain itu, kerja sama antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan PT UTSG dalam kontrak hanya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sedangkan transaksi tersebut terjadi di tahun 2021 sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya;

Bahwa Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Erlinda Ayu Nugraha untuk melakukan pencairan dana sebesar Rp37.502.900,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) tercatat uang muka ROV pada akun uang muka kerja dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 24 November 2021 sebesar Rp30.002.900,00 (tiga puluh juta dua ribu sembilan ratus rupiah);
- b. Tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, PT Ronggolawe Sukses Mandiri pernah menyetor laba kepada Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar Rp29.660.128,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh delapan rupiah) berdasarkan STS Nomor: 01/STS/BUMD-RSM/2.11.1/112021 tanggal pada tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa pada tahun 2022 PT Ronggolawe Sukses Mandiri melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Angkutan lingkungan (Angling);
- Pekerjaan bongkar muat;
- Suplay air (air cleaning);
- System pengadaan sekolah (SIPLAH);

Bahwa pada awal tahun 2022 Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu Nugraha untuk melakukan pencairan dana untuk ditransfer ke rekening BCA 8240512559 atas nama Agus Amin Jaya, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2022 saksi Erlinda Ayu Nugraha melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu Nugraha untuk mencatatkan penarikan dana tersebut sebagai proyek renovasi toilet dengan Mitra Produksi Gudang Garam (MPGG). Bahwa setelah dikonfirmasi dengan pihak Mitra Produksi Gudang Garam (MPGG) diketahui bahwa proyek renovasi toilet masih ditangguhkan. Selain itu juga tidak ditemukan dokumen pendukung apapun terkait transaksi tersebut;

Bahwa Terdakwa II pernah menyampaikan pemindahan saldo piutang sebesar Rp187.000.002,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua rupiah) dari saldo piutang Direksi pada saat dilakukan konfirmasi oleh Auditor KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan dengan tujuan untuk memperkecil saldo piutang Direksi, dan sebesar Rp437.779.380,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) merupakan piutang lainnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak dilengkapi pertanggungjawaban;

Bahwa berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor: 342/298/LAP-AMR/10/24 tanggal 24 Oktober 2024 diketahui terdapat Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya selaku Terdakwa II diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang, dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Jenis Penyimpangan	Nilai Kerugian
1.	Laporan Keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	
	a. Uang muka digital printing	50.000.000
	b. piutang BPNT (bantuan pangan non tunai)	300.000.000
	c. Uang muka dredging	288.000.000
	d. Uang muka proyek EPC	30.000.000
	e. Uang muka BBM UTSG	61.920.000
	f. Uang muka bongkar muat	40.000.000
	g. Uang muka ROV	37.502.900

Halaman 180 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	h. piutang Angling	8.000.000
	Sub Jumlah	815.422.900
2.	Investasi dan pinjaman pihak ketiga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta di luar ruang lingkup bisnis perusahaan	
	a. Investasi pada PT Albany	1.401.000.000
	b. Investasi KUB Hokky Jaya	136.727.000
	c. Investasi UD Pondok Bermain	140.000.000
	d. Investasi CV Karya Teknik Manunggal	250.000.000
	e. Dipinjamkan kepada Hari Projo CV Gunung Raya	150.000.000
	f. Uang muka pekerjaan toilet	75.000.000
	Sub Jumlah	2.153.567.500
3.	Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya (selaku Terdakwa II) diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang	
	a. Pinjaman Direksi tahun 2017-2019	80.000.000
	b. Pinjaman Direksi tahun 2020	346.000.000
	c. Pinjaman Direksi tahun 2021-2022	637.295.000
	d. piutang gaji Direksi	123.175.000
	Sub Jumlah	1.186.470.559
TOTAL		4.155.460.959

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tahun 2022, diketahui bahwa PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak laba dan hanya pada tahun 2021 PT Ronggolawe Sukses Mandiri memberikan bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten Tuban. Kondisi keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri tersebut terjadi disebabkan oleh kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak berkembang;

Bahwa saksi Wara Setiani selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban tahun 2016 sampai dengan 2021 yang pada saat itu menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tahun 2022, saksi Wara Setiani sempat menanyakan terkait 5 (lima) kegiatan usaha yang diajukan penyertaan modal pada tahun 2019 akan tetapi pada RUPS tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama;

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tahun 2022 diputuskan untuk memberhentikan dengan hormat Terdakwa II sebagai Plt. Direktur dan menunjuk Drs. Agus Wijaya sebagai Plt. Direktur;

Bahwa Direksi yang semestinya berkewajiban untuk membuat Rencana Bisnis, namun sejak PT Ronggolawe Sukses Mandiri berdiri Direksi juga tidak membuat Rencana Bisnis, yang mana pada Tahun 2021 saksi Ir. Cucuk Dwi Sukwanto selaku Kabid Perekonomian telah melakukan pembinaan pembuatan

Halaman 181 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Bisnis yang menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sejak pertama menjabat sebagai Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak pernah membuat SOP dalam menjalankan perusahaan;

Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2022 dari Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor 342/298/LAP-AMR/10/24 Tanggal 24 Oktober 2024 ditemukan fakta penyimpangan yang sudah teridentifikasi berdasarkan jenisnya dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.155.460.959,00 (empat miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian keuangan negara pada masa Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Hadi Karyono selaku Terdakwa I pada periode Desember 2016-Desember 2018 senilai Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Kerugian keuangan negara pada masa Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Agus Amin Jaya selaku Terdakwa II pada periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022 senilai Rp3.626.460.400,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa setelah dilakukan identifikasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor terhadap kemungkinan nilai yang dapat dipulihkan terdapat beberapa transaksi yang nilainya bisa dikurangi atau dilakukan pemulihan karena adanya transaksi pengembalian, dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Nilai Pengembalian	
		Hadi Karyono	Agus Amin Jaya
1.	Investasi KUB Hokky Jaya	-	4.700.000
2.	Investasi UD Pondok Bermain	-	125.413.800
3.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 1	-	125.000.000
4.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 2	-	1.276.840.000
Jumlah		-	1.531.953.800

Sehingga diperoleh total bersih kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp2.623.507.159,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian keuangan negara pada masa Direktur Utama PT Ronggolawe

Halaman 182 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Mandiri Hadi Karyono selaku Terdakwa I pada periode Desember 2016-Desember 2018 senilai Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

- b. Kerugian keuangan negara pada masa Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Agus Amin Jaya periode Desember 2018-Mei 2022 senilai Rp2.094.506.600,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli di bidang Perseroan Terbatas, yaitu Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LLM., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya menyebutkan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 18 UUPT menyatakan bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. Oleh karena itu jenis kegiatan yang diatur dalam Perda merupakan acuan bagi anggaran dasar untuk menetapkan kegiatan usaha perseroan. Terlebih lagi pasca berlakunya sistem OSS (One Single Submission), maka perizinan berusaha hanya dapat diberikan jika jenis kegiatan usahanya mengacu pada KBLI yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Sehingga jika perseroan melakukan kegiatan diluar kode KBLI jenis usahanya, maka perseroan tidak dapat memperoleh izin dan jika perseroan tetap menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai tersebut maka Direksi dapat bertanggung jawab pribadi terhadap tindakan pengurusanya tersebut;

Bahwa Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar, dimana dalam hal ini Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, selanjutnya dalam konteks perjalanan dinas untuk mewakili BUMD, Direksi harus mempertimbangkan banyak hal seperti kondisi finansial perseroan, urgensi perjalanan dinas, efisiensi perjalanan dinas dan lain sebagainya, dan Jika tidak didasarkan pada analisa yang tepat dan relevansi

Halaman 183 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dinas (Cost Benefit Analysis) maka tindakan Direksi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kebijakan yang dianggap tidak tepat;

Bahwa Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam menjalankan BUMD (operasional BUMD), maka harus ada standarisasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris, Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut paling sedikit memuat aspek organ; organisasi dan kepegawaian; keuangan; pelayanan pelanggan; risiko bisnis; pengadaan barang dan jasa; pemasaran; dan pengawasan, serta SOP tersebut harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD;

Bahwa dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah menyebutkan pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai tujuan BUMD serta mengoptimalkan BUMD agar memiliki daya saing yang kuat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LLM. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli di bidang Perseroan Terbatas, dihubungkan dengan:

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- Pasal 2 huruf g mengatur secara tegas “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”;
- Pasal 6 ayat (2) mengatur secara tegas “Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;
 - c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah

Halaman 184 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- yang dipisahkan;
- d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang”;
- 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
- Pasal 18 mengatur secara tegas “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - Pasal 92 ayat (2) mengatur secara tegas “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
- Pasal 91 mengatur secara tegas:
 - (1) operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur;
 - (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris;
 - (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan;
 - (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan;
 - (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD;
 - (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
 - Pasal 92 mengatur secara tegas:
 - (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;



- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran;
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan BUMD;
 - b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
 - e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional;
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi;
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan;
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, Pasal 6 mengatur secara tegas:
 - (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT Ronggolawe Sukses Mandiri melakukan kegiatan usaha di bidang:
 - a. minyak dan gas bumi sektor hilir yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga;
 - b. industri dan pertambangan;
 - c. perdagangan umum, ekspor impor dan jasa-jasa;
 - d. pergudangan;
 - e. pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan/kehutanan;
 - f. konstruksi dan properti; dan
 - g. bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/ atau perubahannya;
 - (2) PT Ronggolawe Sukses Mandiri dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Swasta atau Investor dalam negeri maupun asing;
 - (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Pimpinan Unit yang bertanggungjawab pada Direksi;
Maka menurut Majelis Hakim dalam masa jabatan:

- Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/282/KPTS/414.012/2016 Tanggal 6 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/282/KPTS/414.012/2016 Tanggal 6 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
- Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 545/1138/414.021/2018 Tanggal 13 Desember 2018 dan berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/47/KPTS/414.031/2019 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;

Telah melakukan tindakan penyimpangan pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban, antara lain sebagai berikut:

- tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Direksi dengan tindakannya memerintahkan bagian keuangan untuk melakukan Pemindahan dana dari rekening Perusahaan kepada rekening perorangan tanpa dokumen pendukung yang cukup dan memadai serta tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- melakukan rekayasa atas laporan keuangan;
- tidak menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang baik dengan menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang diajukan yang realisasinya tidak didukung dengan dokumen pendukung yang memadai;

Yang nyata-nyata bertentangan dengan:

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- Pasal 2 huruf g mengatur secara tegas "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain

Halaman 187 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”;
- Pasal 6 ayat (2) mengatur secara tegas “Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;
 - c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang”;
- 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
- Pasal 18 mengatur secara tegas “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - Pasal 92 ayat (2) mengatur secara tegas “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
- Pasal 91 mengatur secara tegas:
 - (1) operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur;
 - (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris;
 - (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan;
 - (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;

Halaman 188 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan;
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD;
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
- Pasal 92 mengatur secara tegas:
- (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran;
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan BUMD;
 - b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
 - e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional;
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi;
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan;
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, Pasal 6 mengatur secara tegas:
- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronggolawe Sukses Mandiri melakukan kegiatan usaha di bidang:

- a. minyak dan gas bumi sektor hilir yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga;
- b. industri dan pertambangan;
- c. perdagangan umum, ekspor impor dan jasa-jasa;
- d. pergudangan;
- e. pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan/kehutanan;
- f. konstruksi dan properti; dan
- g. bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran

Dasar Perseroan dan/ atau perubahannya;

- (2) PT Ronggolawe Sukses Mandiri dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Swasta atau Investor dalam negeri maupun asing;
 - (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pimpinan Unit yang bertanggungjawab pada Direksi;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di

persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, dan perbuatan Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022, telah menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan maupun kelalaian dengan melakukan tindakan penyimpangan pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban periode tahun 2017 sampai dengan 2022, dalam periode masa jabatan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, yaitu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, dan masa jabatan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, yaitu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, dan selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, yaitu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2022, dan selama waktu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Hal ini membuktikan tidak adanya "itikad baik" Terdakwa I dan Terdakwa II secara tindakan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri

Halaman 190 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban periode tahun 2017 sampai dengan 2022;

Menimbang, bahwa tidak adanya tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, selain membuktikan tidak adanya "itikad baik" juga telah membuktikan adanya *mens rea* (niat jahat) pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga unsur "melawan hukum" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur "melawan hukum" tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II (hal. 61), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, maka mutatis mutandis unsur "melawan hukum" sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa kata "kaya" adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan

Halaman 191 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



“memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau

Halaman 192 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo* (*tempus delicti*) yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 87-90), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang perubahan dan/atau bertambahnya harta kekayaan dari Terdakwa I atau Terdakwa II atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, dan perbuatan Terdakwa II pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2022, dengan melakukan tindakan sebagaimana telah dipertimbangkan di muka dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” tersebut. Oleh karenanya, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri

Halaman 193 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Adapun rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat

Halaman 194 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Dakwaan Subsidaire;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;



Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*vide* R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Halaman 196 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 95-98), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam nota pembelaannya (hal. 61-62), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi. oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II dilantik oleh Bupati Tuban menjadi Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada tanggal 28 Desember 2016, pada awal tahun 2017 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyusun Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, dan sekira bulan Maret 2017 PT Ronggolawe Sukses Mandiri efektif menempati kantor yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 86, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) pada tahun 2017 meliputi:

- a. Pekerjaan bongkar muat;
- b. Trading sparepart di UTSG;
- c. Toko Tuban (online);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan kegiatan usaha pekerjaan bongkar muat, PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI) bekerja sama dengan PT Escorindo Jasa Prima melalui anak perusahaannya yaitu PT Tuban Mitra Setia, kedudukan PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tuban selaku pemegang kewenangan di pelabuhan PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI) sedangkan PT Tuban Mitra Setia sebagai pelaksana kegiatan bongkar muatnya. Dalam kerja sama ini PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Tuban mendapatkan bagi hasil dari pelaksanaan pekerjaan bongkar dari PT Escorindo Jasa Prima. Walaupun sejak awal kegiatan usaha ini dijalankan PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak pernah memberikan kontribusi baik permodalan ataupun investasi lain kepada PT Escorindo Jasa Prima dan PT Tuban Mitra Setia;

Bahwa berdasarkan laporan keuangan saksi Nining Arofadila, pada tanggal 11 November 2017 tercatat pengeluaran kas sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk transaksi kerja sama dengan mini revenery, dan setelah dilakukan evaluasi kinerja terhadap PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022, dari hasil klarifikasi diperoleh hasil bahwa tercatat uang muka Pembangunan Mini Kilang Minyak Refinery sebesar Rp85.539.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Dan atas transaksi tersebut, saksi Sri Utaminingsih selaku Auditor Tim Evaluasi Kinerja tidak mendapatkan informasi, bukti pembayaran dan surat perjanjian atas uang muka yang telah dikeluarkan. Bahwa diketahui Terdakwa I dalam hal pencairan transaksi tersebut dipergunakan untuk perjalanan dinas, akomodasi hotel, dan konsumsi. Bahwa pencatatan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti dukung maupun surat perjanjian kerja sama;

Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama memerintahkan saksi Nining Arofadila untuk melakukan pencatatan investasi jangka panjang untuk Pengelolaan Investasi Pabrik Situs Tuban sebesar Rp219.035.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah). Investasi Pabrik Situs Tuban berdasarkan Laporan Kas Harian Tahun 2017 yang terdiri dari pembayaran investasi toko tuban tanggal 13 April 2017 senilai Rp147.035.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 tercatat senilai Rp123.635.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) karena pembayaran pengurangan nilai investasi yang terdiri dari:

Halaman 198 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 senilai Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahun 2018 senilai Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan pembuatan aplikasi dengan bukti sertifikat yang pada saat ini sudah dilisting dari Google Playstore namun untuk saat ini sudah tidak aktif, yaitu:

1. Tuban Mart senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. Sobot Pay senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 almarhum Ir. Farid Achmadi mengundurkan diri dari jabatan Komisaris PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan alasan telah memasuki masa pensiun. Selanjutnya ditunjuk Komisaris yaitu Slamet Riyadi;

Bahwa diketahui pada laporan keuangan audited untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 terdapat piutang gaji kepada Direksi yaitu Terdakwa I yang harus dikembalikan ke kas perusahaan yang menumpuk sebesar Rp123.175.559 (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

Bahwa pada tahun 2018, PT Ronggolawe Sukses Mandiri mengajukan permohonan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Tuban untuk kegiatan Pembelian 2 (dua) Unit Alat Wheel Loader senilai Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan Pembelian 2 (dua) Unit Alat Berat Excavator senilai Rp2.038.000.000,00 (dua miliar tiga puluh delapan juta rupiah) yang kemudian diajukan kepada Fathul Huda. Kemudian Fathul Huda selaku Bupati Tuban mendisposisikan kepada Budi Wiyana selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban perihal permohonan tersebut, selajutnya kembali didisposisikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban untuk ditindaklanjuti. Menindaklanjuti permohonan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban melakukan koordinasi dan permohonan kajian proposal Rencana Investasi kepada Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Penasehat Investasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sehingga dari Analisis Studi Kelayakan Investasi/Penyertaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri setelah dilakukan pengkajian, penyertaan modal yang diajukan sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dinilai layak, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018;

Bahwa Terdakwa I selaku Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri telah melakukan perjanjian kerja sama dengan KUB Hokky Jaya sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor 02/PKS.ADM.B/414.305/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan melakukan investasi jangka panjang senilai Rp40.000.000,00

Halaman 199 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS/01/KUB/II/2018, kemudian tahun 2021 nilai investasi menjadi Rp35.300.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) karena adanya pembayaran dari KUB Hokky Jaya untuk pembelian mesin pembuat gagang skop yang saat ini masih tersimpan di rumah Ahmad Jayin dan tidak beroperasi karena pembeli atau konsumen dari gagang skop tersebut sudah bangkrut, sehingga kesulitan dalam hal melakukan pemasaran;

Bahwa sekira bulan Juli 2018, Slamet Riyadi mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Komisaris PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagaimana Surat Nomor: 881/377/414.301/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diadakannya RUPS terkait dengan pemberhentian Direktur Utama dan pengunduran diri Komisaris, kemudian dituangkan dalam hasil RUPS;

Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan bongkar muat;
- b. Trading sparepart di UTSG;
- c. Toko tuban (online); dan
- d. Tambang;

Bahwa sekitar bulan Februari 2018, Novembriarta Wicaksono selaku Direktur CV Karya Teknik Manunggal mengajukan Kerjasama dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Novembriarta Wicaksono menghubungi Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri untuk bertemu dan menyampaikan maksud dan tujuan terkait kerja sama yaitu dalam rangka mengajukan bantuan permodalan dalam usaha pertambangan. Selain itu, disampaikan juga terkait kendala pembiayaan jaminan reklamasi untuk pengambilan IUP OP dan untuk operasional di tambang. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2018, dilakukan penandatanganan kerja sama, seminggu kemudian Novembriarta Wicaksono diberikan cek senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian Novembriarta Wicaksono cairkan di Bank Jatim. Setelah cek tersebut dicairkan, selanjutnya Novembriarta Wicaksono mengalokasikan Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Jaminan Reklamasi dan pengambilan IUP OP, yang diserahkan kepada saksi Hari DS. dan sisanya senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional. Bahwa pada pelaksanaannya Novembriarta Wicaksono terkendala dalam hal menjual hasil tambang karena tidak diberikan izin IUP OP, dan berusaha menjual hasil tambang selama 1 (satu) bulan, akan tetapi karena tetap

Halaman 200 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pabrik yang mau menerima hasil tambang tersebut dikarenakan tidak memiliki izin. Kemudian Novembriarta Wicaksono melaporkan ke pada Terdakwa II selaku Direktur PT Ronggolawe Sukses Mandiri terkait permasalahan penjualan, dan malah diputus kontrak berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor 545/004/414.305/2018 tanggal 06 Juli 2018;

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang diwakili oleh Terdakwa II memohon perubahan penggunaan anggaran kepada Bupati Tuban Fathul Huda. Kemudian Sekretaris Daerah mendisposisikan kepada BPPKAD untuk ditindaklanjuti. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban memproses permohonan tersebut dengan berkonsultasi dengan Penasehat Investasi saksi Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA. yang menghasilkan Analisis Studi Kelayakan Investasi/Penyertaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang meliputi beberapa Kegiatan Investasi, antara lain Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat, Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan, Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah), Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver tanggal 30 September 2019 dengan total Rp4.156.585.138,00 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dan dicairkan sesuai dengan rekening masing-masing senilai perubahan penggunaan anggaran;

Berdasarkan Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Nomor: 4.02.01.00.00.00.6.2 tanggal 23 Agustus 2019 dianggarkan sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan peruntukannya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18352/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi usaha Optimalisasi Pekerjaan Bongkar Muat: Rp1.865.370.434,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18348/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan:

Halaman 201 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp781.904.705,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh);

- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18349/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Scaffolding (Alat Perancah): Rp812.250.000,00 (delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18350/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban: Rp356.060.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
- e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18351/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver: Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan penyertaan modal kedua yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri adalah sebesar Rp4.156.585.138,00 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa II memerintahkan bagian keuangan untuk melakukan transaksi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan mencatatkan sebagai piutang PT UTSG, namun berdasarkan list Purchase Order, barang yang dikirim oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri sudah tersupply kepada PT UTSG, selain itu tidak ada PO nilai atas barang berupa spare part yang senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa pada tahun 2019, setelah adanya kekosongan Direktur Utama, berdampak pada pembayaran gaji yang sempat tertunda 4 (empat) bulan mengakibatkan beberapa karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri mengundurkan diri. Sehingga pada awal tahun 2020, dilakukan rapat untuk membahas rencana kegiatan usaha yang dijalankan, untuk menyesuaikan SDM atau jumlah karyawan yang masih ada di PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada saat itu. Bahwa pada rapat internal tersebut, saksi Abdul Mundir mengusulkan untuk mengembangkan sektor pangan yaitu jual beli beras, sehingga usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa II untuk disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Tuban selaku pemegang saham, setelah disetujui selanjutnya PT Ronggolawe Sukses Mandiri mengadakan distribusi beras ke ASN. Tetapi dalam

Halaman 202 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya terkendala karena belum diterbitkan Petunjuk Teknis, sehingga penjualan beras ASN oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri dilakukan secara door to door kepada masing-masing instansi;

Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro untuk mencairkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening perusahaan, kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 saksi Mutho Hadi Saputro mencairkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening perusahaan dan menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II juga memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro untuk mencatatkan pencairan tersebut sebagai uang muka digital printing;

Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Angkutan lingkungan (Angling);
- b. Pekerjaan bongkar muat;
- c. Trading sparepart di UTSG;
- d. Jasa tiket;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mutho Hadi Saputro, Terdakwa II melakukan pinjaman terhadap piutang Angling Ronggotrans sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 8 Januari 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro untuk menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro untuk menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa II memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro untuk menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa II meminta uang kepada saksi Mutho Hadi Saputro untuk biaya pemeriksaan ke dokter sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 27 September 2019 Terdakwa II meminta kepada saksi Mutho Hadi Saputro untuk menyerahkan secara tunai pada saat pulang RoadShow uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 Terdakwa II memberikan pinjaman kepada saksi Hari DS. (CV Gunung Raya) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah. Bahwa uang pinjaman tersebut diambilkan oleh Terdakwa II dari dana penyertaan modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri;

Halaman 203 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada tahun 2020 sebagai berikut:

- Angkutan lingkungan (Angling);
- Pekerjaan bongkar muat;
- System pengadaan sekolah (SIPLAH);
- Jasa distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- Jasa tiket;

Bahwa Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Mutho Hadi Saputro untuk menerbitkan tagihan dan mencatatkan piutang kepada supplier daging ayam yaitu saksi Karjo senilai Rp29.497.500,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan menerbitkan Tagihan kepada Suplier Beras BPNT Bangilan yaitu Dani Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Setelah dilakukan konfirmasi, Karjo bukan supplier daging ayam, dan Dani adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan bukan merupakan supplier beras, dan keduanya belum pernah menerima tagihan maupun surat konfirmasi piutang;

Bahwa Terdakwa II juga memerintahkan saksi Mutho Hadi Saputro selaku bagian keuangan untuk dicatatkan sebagai pembayaran save kas BPNT (*Project Suplay* daging dan telur) yang pencairan tersebut dilakukan dengan cara menyerahkan langsung kepada Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 24 Maret 2020 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 7 april 2020 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 9 April 2020 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Melalui transfer ke rekening CV Agro Nusantara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Mutho Hadi Saputro untuk melakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa II dan dicatatkan sebagai uang muka bongkar muat, namun berdasarkan keterangan saksi Mutho Hadi Saputro pencairan tersebut bukan merupakan transaksi bongkar muat;

Bahwa sekitar bulan September 2020, saksi Sandy Aquriana Suwito yang merupakan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri menawarkan kerjasama permodalan kepada Febe Maria selaku pemilik UD Pondok Bermain yang dikenal dari Komunitas Pemuda Tuban Bersatu kemudian Febe Maria mengatakan tertarik untuk melakukan Kerjasama, sehingga sekitar dua minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Sandy Aquriana Suwito memberikan Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri kepada Febe Maria;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II sebagai Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri melakukan kerjasama dengan Febe Maria selaku pemilik UD Pondok Bermain dengan nilai investasi yang telah dibayarkan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri kepada UD Pondok Bermain sekitar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan total sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Namun, pada tanggal 21 September 2020 dan tanggal 9 Oktober 2020 UD Pondok Bermain telah mengembalikan investasi total sebesar Rp125.413.800,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/288/KPTS/414.013/2020 tanggal 28 Desember 2020 menunjuk Terdakwa II sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) sampai dengan terpilihnya Direktur Utama Baru;

Bahwa pada bulan Mei 2021 PT Ronggolawe Sukses Mandiri bekerja sama dengan PT Albany Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/414.304/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Kerjasama Operasional Project Pembuatan Main Gate New Grase Root Rosnef (Pertamina Project) di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan tercatat uang muka pembiayaan senilai Rp1.235.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari:

1. Uang senilai Rp1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/414.304/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Kerjasama Operasional Project Pembuatan Main Gate New Grase Root Rosnef (Pertamina Project) di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
2. Sesuai Kuitansi Nomor 01.2/KEU/RSM/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 uang tunai diterima oleh Terdakwa II senilai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk uang muka Project Main Gate Rosnef PT Albany. Namun setelah dilakukan konfirmasi, PT Albany Indonesia tidak menerima uang tersebut;

Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut peran PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada perjanjian ini adalah sebagai pemodal dengan nilai sebesar Rp1.298.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang akan mendapatkan imbal balik berupa keuntungan sebesar

Halaman 205 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp103.840.000,00 (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa investasi tersebut diluar ruang lingkup PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagaimana yang dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban;

Bahwa terhadap investasi yang diberikan PT Ronggolawe Sukses Mandiri kepada PT Albany telah dikembalikan oleh PT Albany pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 29 Agustus 2022 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp1.276.840.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dikembalikan pada tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri memerintahkan saksi Erlinda Ayu Nugraha Bagian Keuangan untuk mencairkan dan mencatatkan sebagai Uang Muka Proyek EPC senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kuitansi nomor 01/KEU/RSM/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, dimana bagian keuangan menyerahkan secara langsung uang tersebut kepada Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang tidak dilengkapi dengan surat perjanjian kerjasama dan bukti dukung pembayaran;

Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Angkutan lingkungan (Angling);
- Pekerjaan bongkar muat;
- Suplay air (*air cleaning*);
- System pengadaan sekolah (SIPLAH);
- Pengadaan sembako Covid-19;
- Jasa tiket;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa II memerintahkan Abin untuk melakukan pencairan cek senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang selanjutnya ditransfer langsung oleh Abin ke rekening BCA 8240512559 atas nama Agus Amin Jaya. Bahwa transaksi tersebut selanjutnya dicatat sebagai uang muka *dredging* dan diketahui terdapat beberapa transaksi yang tercatat uang muka *dredging* namun sebenarnya bukanlah merupakan uang muka *dredging* melainkan penarikan perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	Rekening Koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Furqoni (rekanan Terdakwa II)	08 Juni 2021	15.000.000,00
2.	Rekening Koran Bank Jatim bulan Juni dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri	22 Juni 2021	17.000.000,00

Halaman 206 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	terdapat pencairan cek atas nama Abin yang merupakan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri. Menurut Keterangan saudara Abin uang tersebut langsung ditransfer ke rekening bank atas nama Agus Amin Jaya		
3.	Rekening koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Furqoni.	29 Juli 2021	15.000.000,00
4.	Rekening koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Habib (bukan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri)	21 April 2021	32.000.000,00
5.	Rekening koran dengan nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Habib (bukan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri)	30 April 2021	35.000.000,00
6.	Transfer ke rekening BCA atas nama Agus Amin Jaya (Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama)	18 Agustus 2021 28 Oktober 2021 03 September 2021 28 September 2021 08 April 2021 15 April 2021	10.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 25.000.000,00 32.000.000,00
7.	Diserahkan tunai kepada Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama (dibuktikan dengan tanda terima tgl 2 Juli 2021)	02 Juli 2021	60.000.000,00
Jumlah			288.000.000,00

Bahwa Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu Nugraha untuk melakukan transfer ke rekening BCA 8240512559 atas nama Agus Amin Jaya, selain itu juga beberapa kali Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu Nugraha untuk menyerahkan secara tunai serta memerintahkan agar dicatatkan sebagai uang muka BBM UTSG senilai Rp61.920.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 6 Agustus 2021 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Tanggal 8 Agustus 2021 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Tanggal 4 Agustus 2021 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Tanggal 27 Agustus 2021 senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
5. Tanggal 23 Juli 2021 melalui dua kuitansi yang berbeda Nomor Kuitansi/31/LEU/RSM/XI/2021 sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kuitansi Nomor Kuitansi/3/LEU/RSM/VII/2021 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Tanggal 8 September 2021 senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasnawi selaku Procurement PT UTSG, sebelum melakukan kerjasama kepada supplier atau rekanan, tidak harus didahului dengan uang muka. Selain itu, kerja sama antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan PT UTSG dalam kontrak hanya sejak



tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sedangkan transaksi tersebut terjadi di tahun 2021 sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya;

Bahwa Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Erlinda Ayu Nugraha untuk melakukan pencairan dana sebesar Rp37.502.900,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) tercatat uang muka ROV pada akun uang muka kerja dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 24 November 2021 sebesar Rp30.002.900,00 (tiga puluh juta dua ribu sembilan ratus rupiah);
- b. Tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, PT Ronggolawe Sukses Mandiri pernah menyeter labra kepada Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar Rp29.660.128,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) berdasarkan STS Nomor: 01/STS/BUMD-RSM/2.11.1/112021 tanggal pada tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa pada tahun 2022 PT Ronggolawe Sukses Mandiri melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Angkutan lingkungan (Angling);
- b. Pekerjaan bongkar muat;
- c. Suplay air (air cleaning);
- d. System pengadaan sekolah (SIPLAH);

Bahwa pada awal tahun 2022 Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu Nugraha untuk melakukan pencairan dana untuk ditransfer ke rekening BCA 8240512559 atas nama Agus Amin Jaya, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2022 saksi Erlinda Ayu Nugraha melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa II memerintahkan saksi Erlinda Ayu Nugraha untuk mencatatkan penarikan dana tersebut sebagai proyek renovasi toilet dengan Mitra Produksi Gudang Garam (MPGG). Bahwa setelah dikonfirmasi dengan pihak Mitra Produksi Gudang Garam (MPGG) diketahui bahwa proyek renovasi toilet masih ditangguhkan. Selain itu juga tidak ditemukan dokumen pendukung apapun terkait transaksi tersebut;

Bahwa Terdakwa II pernah menyampaikan pemindahan saldo piutang sebesar Rp187.000.002,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua rupiah) dari saldo piutang Direksi pada saat dilakukan konfirmasi oleh Auditor KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan dengan tujuan untuk memperkecil saldo piutang Direksi, dan sebesar Rp437.779.380,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) merupakan piutang lainnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak dilengkapi pertanggungjawaban;

Halaman 208 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor: 342/298/LAP-AMR/10/24 tanggal 24 Oktober 2024 diketahui terdapat Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya selaku Terdakwa II diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang, dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Jenis Penyimpangan	Nilai Kerugian
1.	Laporan Keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	
	a. Uang muka digital printing	50.000.000
	b. piutang BPNT (bantuan pangan non tunai)	300.000.000
	c. Uang muka dredging	288.000.000
	d. Uang muka proyek EPC	30.000.000
	e. Uang muka BBM UTSG	61.920.000
	f. Uang muka bongkar muat	40.000.000
	g. Uang muka ROV	37.502.900
	h. piutang Angling	8.000.000
	Sub Jumlah	815.422.900
2.	Investasi dan pinjaman pihak ketiga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta di luar ruang lingkup bisnis perusahaan	
	a. Investasi pada PT Albany	1.401.000.000
	b. Investasi KUB Hokky Jaya	136.727.000
	c. Investasi UD Pondok Bermain	140.000.000
	d. Investasi CV Karya Teknik Manunggal	250.000.000
	e. Dipinjamkan kepada Hari Projo CV Gunung Raya	150.000.000
	f. Uang muka pekerjaan toilet	75.000.000
	Sub Jumlah	2.153.567.500
3.	Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya (selaku Terdakwa II) diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang	
	a. Pinjaman Direksi tahun 2017-2019	80.000.000
	b. Pinjaman Direksi tahun 2020	346.000.000
	c. Pinjaman Direksi tahun 2021-2022	637.295.000
	d. piutang gaji Direksi	123.175.000
	Sub Jumlah	1.186.470.559
TOTAL		4.155.460.959

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tahun 2022, diketahui bahwa PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak laba dan hanya pada tahun 2021 PT Ronggolawe Sukses Mandiri memberikan bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten Tuban. Kondisi keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri tersebut terjadi disebabkan oleh kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak berkembang;

Bahwa saksi Wara Setiani selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban tahun 2016 sampai dengan 2021 yang pada saat itu menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tahun 2022,

Halaman 209 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wara Setiani sempat menanyakan terkait 5 (lima) kegiatan usaha yang diajukan penyertaan modal pada tahun 2019 akan tetapi pada RUPS tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama;

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tahun 2022 diputuskan untuk memberhentikan dengan hormat Terdakwa II sebagai Plt. Direktur dan menunjuk Drs. Agus Wijaya sebagai Plt. Direktur;

Bahwa Direksi yang semestinya berkewajiban untuk membuat Rencana Bisnis, namun sejak PT Ronggolawe Sukses Mandiri berdiri Direksi juga tidak membuat Rencana Bisnis, yang mana pada Tahun 2021 saksi Ir. Cucuk Dwi Sukwanto selaku Kabid Perekonomian telah melakukan pembinaan pembuatan Rencana Bisnis yang menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sejak pertama menjabat sebagai Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak pernah membuat SOP dalam menjalankan perusahaan;

Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2022 dari Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor 342/298/LAP-AMR/10/24 Tanggal 24 Oktober 2024 ditemukan fakta penyimpangan yang sudah teridentifikasi berdasarkan jenisnya dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.155.460.959,00 (empat miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara pada masa Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Hadi Karyono selaku Terdakwa I pada periode Desember 2016-Desember 2018 senilai Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
- b. Kerugian keuangan negara pada masa Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Agus Amin Jaya selaku Terdakwa II pada periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022 senilai Rp3.626.460.400,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa setelah dilakukan identifikasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor terhadap kemungkinan nilai yang dapat dipulihkan terdapat beberapa transaksi yang nilainya bisa dikurangi atau dilakukan pemulihan karena adanya transaksi pengembalian, dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

Halaman 210 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Keterangan	Nilai Pengembalian	
		Hadi Karyono	Agus Amin Jaya
1.	Investasi KUB Hokky Jaya	-	4.700.000
2.	Investasi UD Pondok Bermain	-	125.413.800
3.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 1	-	125.000.000
4.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 2	-	1.276.840.000
Jumlah		-	1.531.953.800

Sehingga diperoleh total bersih kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp2.623.507.159,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian keuangan negara pada masa Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Hadi Karyono selaku Terdakwa I pada periode Desember 2016-Desember 2018 senilai Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Kerugian keuangan negara pada masa Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Agus Amin Jaya periode Desember 2018-Mei 2022 senilai Rp2.094.506.600,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim terdapat kenyataan yang terjadi serta dihubungkan dengan perilaku Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, serta dihubungkan dengan perilaku Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022, dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban periode tahun 2017 sampai dengan 2022, telah menguntungkan Terdakwa I, Terdakwa II, orang lain dan korporasi seluruhnya sejumlah Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah) serta menguntungkan Terdakwa II, orang lain dan korporasi seluruhnya sejumlah Rp2.094.506.600,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 211 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II (hal. 62), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah dibuktikan, terdapat fakta-fakta hukum yang sangat fundamental bahwa dalam perkara khususnya tindak pidana korupsi, pembuktian terpenuhinya unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak dapat dianggap terpenuhi sebatas bukti-bukti normatif, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja

Halaman 212 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50);

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika

Halaman 213 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-Undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini

Halaman 214 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 98-101), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam nota pembelaannya (hal. 62), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Halaman 215 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, dan Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022, dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban periode tahun 2017 sampai dengan 2022, telah menguntungkan Terdakwa I, Terdakwa II, orang lain dan korporasi seluruhnya sejumlah Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah) serta menguntungkan Terdakwa II, orang lain dan korporasi seluruhnya sejumlah Rp2.094.506.600,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, terjadi dalam periode masa Terdakwa I menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, yaitu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, serta dalam periode masa Terdakwa II menduduki jabatan sebagai Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, yaitu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018. Selain daripada itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II, terjadi dalam periode masa Terdakwa II menduduki jabatan sebagai Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, yaitu bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 216 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, Pasal 12, yaitu:

1. Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan persero;
2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar;
3. Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih sesuai dengan kebutuhan;
4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih maka salah satu anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama sedangkan lainnya sebagai Direktur pembagian tugas dan wewenang pengurusan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
5. Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan, diawasi oleh Dewan Komisaris;
6. Direktur dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang atau lebih secara tertulis untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa; dan
7. Apabila Direktur Utama dan Direktur tidak ada atau berhalangan maka Direktur Utama atau Direktur dapat menunjuk seseorang untuk mengerjakan tugas Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris;

Selain daripada itu Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/282/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, yaitu:

1. Mengelola perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengurus kekayaan perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Menyusun dan menyajikan rencana kerja anggaran perseroan (RKAP) yang berisi visi misi dan strategi perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
5. Menyampaikan rekap baik jangka pendek maupun jangka panjang yang

Halaman 217 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetujui bersama dewan komisaris kepada pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS;

6. Membuat laporan triwulan dan semester yang ditanda tangani Direksi dan dewan komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham;
7. Membuat laporan tahunan yang ditanda tangani Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham;
8. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
9. Menetapkan susunan Organisasi dan Tata kerja perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
10. Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, dan Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022, seharusnya menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban periode tahun 2017 sampai dengan 2022 berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri serta berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/282/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, akan tetapi Terdakwa I justru menggunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Terdakwa II justru menggunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, untuk tujuan lain yaitu:

- tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Direksi dengan tindakannya memerintahkan bagian keuangan untuk melakukan Pemindahan dana dari rekening Perusahaan kepada rekening perorangan tanpa dokumen pendukung yang cukup dan memadai serta tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- melakukan rekayasa atas laporan keuangan;
- tidak menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang baik dengan menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang diajukan yang realisasinya tidak didukung dengan dokumen

Halaman 218 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung yang memadai;
Hingga pada akhirnya dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 serta dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 dan selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2022, dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban periode tahun 2017 sampai dengan 2022, dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, dan Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022, dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban periode tahun 2017 sampai dengan 2022 tersebut melanggar ketentuan:

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- Pasal 2 huruf g mengatur secara tegas “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”;
- Pasal 6 ayat (2) mengatur secara tegas “Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

Halaman 219 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang”;
- 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
- Pasal 18 mengatur secara tegas “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - Pasal 92 ayat (2) mengatur secara tegas “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
- Pasal 91 mengatur secara tegas:
 - (1) operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur;
 - (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris;
 - (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan;
 - (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan;
 - (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD;
 - (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
 - Pasal 92 mengatur secara tegas:
 - (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;

Halaman 220 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- transparansi;
 - akuntabilitas;
 - pertanggungjawaban;
 - kemandirian; dan
 - kewajaran;
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- mencapai tujuan BUMD;
 - mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
 - meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
 - meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional;
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi;
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan;
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, Pasal 6 mengatur secara tegas:
- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT Ronggolawe Sukses Mandiri melakukan kegiatan usaha di bidang:
- minyak dan gas bumi sektor hilir yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga;
 - industri dan pertambangan;
 - perdagangan umum, ekspor impor dan jasa-jasa;
 - pergudangan;
 - pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan/kehutanan;
 - konstruksi dan properti; dan
 - bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/ atau perubahannya;
- (2) PT Ronggolawe Sukses Mandiri dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Swasta atau Investor dalam negeri maupun asing;

- (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pimpinan Unit yang bertanggungjawab pada Direksi; Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa I selaku Direktur

Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, dan Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022, dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban periode tahun 2017 sampai dengan 2022, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri serta kedudukan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, dan selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri. Sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II (hal. 62), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal pasal 3 tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Halaman 222 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Halaman 223 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 102-103), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam nota pembelaannya (hal. 62-63), tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan

Halaman 224 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, dan Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022, dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban periode tahun 2017 sampai dengan 2022, telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri serta kedudukan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, dan selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, dan Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022, dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban periode tahun 2017 sampai dengan 2022 tersebut, setelah dilakukan Audit Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2022 oleh Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan diperoleh fakta bahwa penyimpangan yang sudah teridentifikasi berdasarkan jenisnya dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.155.460.959,00 (empat miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a Kerugian keuangan negara pada masa Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Hadi Karyono selaku Terdakwa I pada periode Desember 2016-Desember 2018 senilai Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
- b Kerugian keuangan negara pada masa Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Agus Amin Jaya selaku Terdakwa II pada periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022 senilai Rp3.626.460.400,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 225 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan identifikasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor terhadap kemungkinan nilai yang dapat dipulihkan terdapat beberapa transaksi yang nilainya bisa dikurangi atau dilakukan pemulihan karena adanya transaksi pengembalian, dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Nilai Pengembalian	
		Hadi Karyono	Agus Amin Jaya
1.	Investasi KUB Hokky Jaya	-	4.700.000
2.	Investasi UD Pondok Bermain	-	125.413.800
3.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 1	-	125.000.000
4.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 2	-	1.276.840.000
Jumlah		-	1.531.953.800

Sehingga diperoleh total bersih kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp2.623.507.159,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian keuangan negara pada masa Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Hadi Karyono selaku Terdakwa I pada periode Desember 2016-Desember 2018 senilai Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Kerugian keuangan negara pada masa Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Agus Amin Jaya periode Desember 2018-Mei 2022 senilai Rp2.094.506.600,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan, yaitu Armen Mesta, S.E., CFI., CPA., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa metode dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli dan tim gunakan untuk melakukan Audit PKKN Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, adalah menggunakan metode Nett Loss Dimana nilai kerugian didapatkan setelah dikurangi dengan penerimaan-penerimaan atau pertanggungjawaban yang dapat mengurangi nilai kerugian;

Bahwa penyimpanan dalam Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 terjadi sejak Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2022;

Halaman 226 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hasil yang Ahli peroleh atas audit Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Penyimpangan	Nilai Kerugian
1.	Laporan Keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	
	a. Uang muka digital printing	50.000.000
	b. Piutang BPNT (bantuan pangan non tunai)	300.000.000
	c. Uang muka dredging	288.000.000
	d. Uang muka proyek EPC	30.000.000
	e. Uang muka BBM UTSG	61.920.000
	f. Uang muka bongkar muat	40.000.000
	g. Uang muka ROV	37.502.900
	h. Piutang Angling	8.000.000
	Sub Jumlah	815.422.900
2.	Investasi dan pinjaman pihak ketiga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta di luar ruang lingkup bisnis perusahaan	
	a. Investasi pada PT Albany	1.401.000.000
	b. Investasi KUB Hokky Jaya	136.727.000
	c. Investasi UD Pondok Bermain	140.000.000
	d. Investasi CV Karya Teknik Manunggal	250.000.000
	e. Dipinjamkan kepada Hari Projo CV Gunung Raya	150.000.000
	f. Uang muka pekerjaan toilet	75.000.000
	Sub Jumlah	2.153.567.500
3.	Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya (selaku Terdakwa II) diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang	
	a. Pinjaman Direksi tahun 2017-2019	80.000.000
	b. Pinjaman Direksi tahun 2020	346.000.000
	c. Pinjaman Direksi tahun 2021-2022	637.295.000
	d. Piutang gaji Direksi	123.175.000
	Sub Jumlah	1.186.470.559
	TOTAL	4.155.460.959

Bahwa penjelasan atas "Laporan Keuangan Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya" adalah:

Laporan Keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	
a. Uang muka digital printing	50.000.000
b. Piutang BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai)	300.000.000
c. Uang muka dredging	288.000.000
d. Uang muka proyek EPC	30.000.000
e. Uang muka BBM UTSG	61.920.000
f. Uang muka bongkar muat	40.000.000
g. Uang muka ROV	37.502.900
h. Piutang Angling	8.000.000
Sub Jumlah	815.422.900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 2021 tercatat uang muka digital printing pada akun uang muka kerja sebesar Rp50.000.000. Berdasarkan penelusuran transaksi tersebut dicairkan oleh Mutho Hadi pada tanggal 23 Desember 2019 dari rekening Bank Jatim Nomor akun 171799970 dan diserahkan langsung kepada Agus Amin Jaya sebagai Direktur PT RSM, namun transaksi tersebut tidak diketahui peruntukannya serta tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung;

Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu Pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat Piutang BPNT sebesar Rp449.497.500, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat dan hasil penyelidikan Kejaksaan diketahui sejumlah Rp300.000.000 bukan merupakan bagian dari Piutang BPNT namun penyerahan dana Perusahaan oleh Mutho Hadi kepada Agus Amin Jaya tanpa adanya bukti pertanggungjawaban yang memadai, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Nominal
17 Maret 2020	125.000.000
24 Maret 2020	150.000.000
7 April 2020	10.000.000
9 April 2020	15.000.000
Jumlah	300.000.000

Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat uang muka dredging pada akun Uang Muka Kerja dengan saldo sebesar Rp288.000.000. Berdasarkan pemeriksaan diketahui transaksi tersebut bukanlah uang muka dredging melainkan penarikan dana Perusahaan oleh beberapa orang yang kemudian diserahkan kepada Agus Amin Jaya atas perintah Agus Amin Jaya, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal	Jumlah
1.	Rekening Koran dengan Nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Furqoni (rekanan Agus Amin Jaya)	08 Juni 2021	15.000.000
2.	Rekening Koran Bank Jatim bulan Juni dengan Nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Abin yang merupakan karyawan PT RSM. Menurut Keterangan saudara Abin uang tersebut langsung ditransfer ke rekening bank atas nama Agus Amin Jaya	22 Juni 2021	17.000.000
3.	Rekening koran dengan Nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama	29 Juli 2021	15.000.000

Halaman 228 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	Furqoni		
4.	Rekening koran dengan Nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Habib (bukan karyawan PT RSM)	21 April 2021	32.000.000
5.	Rekening koran dengan Nomor rekening 0171799911 atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri terdapat pencairan cek atas nama Habib (bukan karyawan PT RSM)	30 April 2021	35.000.000
6.	Transfer ke rekening BCA atas nama Agus Amin Jaya (Plt. Direktur Utama)	18 Agustus 2021	10.000.000
		28 Oktober 2021	20.000.000
		03 September 2021	15.000.000
		28 September 2021	12.000.000
		08 April 2021	25.000.000
		15 April 2021	32.000.000
7.	Diserahkan tunai kepada Plt. Direktur Utama (dibuktikan dengan tanda terima tgl 2 Juli 2021)	02 Juli 2021	60.000.000
Jumlah			288.000.000

Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat uang muka proyek EPC pada akun Uang Muka Kerja dengan saldo sebesar Rp30.000.000. Berdasarkan pemeriksaan diketahui dana tersebut dicairkan melalui cek oleh Erlinda selaku Admin PT RSM pada tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Amin Jaya dari rekening Bank Jatim dengan Nomor akun 017179933. Dana tersebut diserahkan langsung kepada Agus Amin Jaya, transaksi tersebut tidak didukung oleh surat perjanjian kerja sama;

Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu Pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat uang muka BBM UTSG pada akun Uang Muka Kerja dengan saldo sebesar Rp79.992.900. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap uang muka BBM UTSG tersebut, diketahui atas permintaan Direktur Utama Agus Amin Jaya kepada Manajer Administrasi Umum Erlinda Ayu, ditransfer ke rekening BCA atas nama Agus Amin Jaya, selain ditransfer juga diserahkan secara tunai kepada Agus amin jaya dengan didukung bukti dokumen berupa kwitansi, tetapi tidak memiliki dokumen pendukung terkait transaksi dengan BBM UTSG pada saat itu, sebesar Rp61.920.000 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal
Berdasarkan Mutasi Rekening Koran:			
1.	6 Agustus 2021	Tarik tunai-Erlina	15.000.000
Berdasarkan Laporan Kas Erlinda:			
1.	8 Agustus 2021	Brankas	10.000.000
2.	4 Agustus 2021	Penarikan di Bank Jatim	5.000.000
3.	27 Agustus 2021	Penarikan di Bank Jatim	13.000.000
4.	23 Juli 2021	Kuitansi/31/LEU/RSM/XI/2021	
		- Penarikan di Bank BNI	15.000.000
		- Brankas	1.200.000
5.	8 September 2021	Kuitansi/10/LEU/RSM/IX/2021	720.000
6.	23 Juli 2021	Kuitansi/3/LEU/RSM/VIII/2021	2.000.000
Jumlah			61.920.000



Bahwa penyimpangan yang ditemukan pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat uang muka pekerjaan bongkar muat pada akun Uang Muka Kerja dengan saldo sebesar Rp80.000.000. Namun berdasarkan hasil penelusuran diketahui terdapat transaksi sebesar Rp40.000.000 yang diserahkan oleh Mutho Hadi selaku manager administrasi dan umum kepada direktur Perusahaan sebesar Rp20.000.000 sebanyak 2 kali atas permintaan direktur tersebut, yang bukan transaksi atas bongkar muat. Rincian atas transaksi tersebut sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal
1.	28 Agustus 2020	001 Mutho Hadi - BNI/990999171	20.000.000
2.	28 Agustus 2020	001 Mutho Hadi S - BNI/990999171	20.000.000
Jumlah			40.000.000

Bahwa penyimpangan yang ditemukan pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat uang muka ROV pada akun Uang Muka Kerja dengan saldo sebesar Rp37.502.900. Berdasarkan hasil penelusuran diketahui pencairan dana tersebut atas permintaan Agus Amin Jaya kepada Erlinda Ayu selaku Manajer Administrasi Umum, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
Berdasarkan Laporan Kas Erlinda			
1.	24 November 2021	Penarikan Bank - Jatim/171799996	30.002.900
2.	15 Desember 2021	Penarikan Bank - Jatim/171799996	7.500.000
Jumlah			37.502.900

Bahwa penyimpangan yang ditemukan pada Laporan keuangan Audited untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat piutang Angling Ronggotrans pada akun Piutang Usaha dengan saldo sebesar Rp30.843.500. Berdasarkan hasil penelusuran, menurut keterangan Mutho Hadi terhadap piutang Angling Ronggotrans tersebut sudah diterima namun sebesar Rp8.000.000 dipinjam oleh Agus Amin Jaya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal
1.	08 Januari 2019	Diserahkan tunai	3.000.000
2.	17 Januari 2019	Diserahkan tunai	3.000.000
3.	14 Juni 2019	Diserahkan tunai	1.500.000
4.	31 Juli 2019	Biaya periksa ke dokter	300.000
5.	27 September 2019	Diserahkan tunai sepulang RoadShow	200.000
Jumlah			8.000.000

Bahwa penjelasan atas "Investasi dan Pinjaman Kepada Pihak Ketiga yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan serta di Luar Ruang Lingkup Bisnis Perusahaan" adalah:

Halaman 230 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi dan pinjaman pihak ketiga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta di luar ruang lingkup bisnis Perusahaan		
a.	Investasi pada PT Albany	1.401.840.000
b.	Investasi KUB Hokky Jaya	136.727.500
c.	Investasi UD Pondok Bermain	140.000.000
d.	Investasi CV Karya Teknik Manunggal	250.000.000
e.	Dipinjamkan kepada Hari Projo CV Gunung Raya	150.000.000
f.	Uang muka pekerjaan toilet	75.000.000
Sub Jumlah		2.153.567.500

Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu PT RSM melakukan perjanjian investasi dengan PT Albany berdasarkan perjanjian Nomor 006/PKS/414.304/2021 tanggal 3 Mei 2021 terkait Kerjasama Operasional Project Pembuatan Main Gate New Grass Root Rosneft (Pertamina Project) di desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Peran PT RSM pada perjanjian ini adalah sebagai pemodal dengan nilai sebesar Rp1.298.000.000, yang akan mendapatkan imbal balik berupa keuntungan sebesar Rp103.840.000. investasi tersebut diluar ruang lingkup PT RSM sebagaimana yang dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban;

Bahwa PT Albany telah melakukan pengembalian pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp100.000.000 dan 29 Agustus 2022 sebesar Rp25.000.000 sehingga nilai piutang Rp1.276.840.000 yang kemudian dikembalikan pada tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu PT RSM melakukan perjanjian investasi dengan KUB Hokky Jaya berdasarkan perjanjian Nomor 02/PKS.ADM.B/414.305/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 terkait Investasi Penambahan Kapasitas Produksi dengan masa berlaku kontrak 30 bulan sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020. Peran PT RSM pada perjanjian ini adalah sebagai pemodal dengan nilai sebesar Rp40.000.000, yang akan mendapatkan bagi hasil berupa keuntungan perbulan minimal sebesar Rp3.582.500, bagi hasil tersebut mulai dilakukan bulan ketiga sejak pencairan dana investai sampai kontrak berakhir (27 Bulan) dengan total nilai sebesar Rp96.727.500. Sehingga total nilai investasi ditambah dengan keuntungan yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp136.727.500;

Bahwa berdasarkan penelusuran pada mutasi rekening koran, terdapat dua kali transfer yang sudah dilakukan oleh KUB Hokky Jaya dalam rangka pembagian hasil dengan rincian sebagai berikut:

- Penerimaan dari KUB Hokky Jaya pada tanggal 18 Maret 2019 pada rekening BNI Perusahaan sebesar Rp1.000.000;

Halaman 231 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan dari KUB Hokky Jaya pada tanggal 15 April 2019 pada rekening BNI Perusahaan sebesar Rp1.700.000;
Setelah dilakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan nilai bagi hasil tersebut nilai kerugian bersih adalah sebesar Rp134.027.500;

Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu PT RSM melakukan perjanjian investasi dengan UD Pondok Bermain dengan nilai sebesar Rp140.000.000. Kontrak atas perjanjian tersebut tidak ditemukan, sehingga keuntungan PT RSM atas investasi tersebut tidak dapat diperhitungkan. Berdasarkan hasil penelusuran UD Pondok Bermain telah mengembalikan investasi sebesar Rp125.413.800 dengan perincian sebagai berikut:

- Penerimaan dari UD Pondok Bermain pada tanggal 21 September 2020 pada rekening Bank Jatim Perusahaan sebesar Rp74.533.800;
- Penerimaan dari UD Pondok Bermain pada tanggal 9 Oktober 2020 pada rekening Bank Jatim Perusahaan sebesar Rp50.880.000;

Dengan adanya pengembalian tersebut, maka nilai bersih kerugian PT RSM adalah sebesar Rp14.586.200. Sebagaimana investasi lainnya, investasi pada UD Pondok Bermain juga melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban yang telah menentukan ruang lingkup bisnis PT RSM;

Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu PT RSM melakukan perjanjian investasi dengan CV Karya Teknik Manunggal berdasarkan perjanjian Nomor 01/PKS.ADM.B/414.305/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 terkait Pengelolaan dan Distribusi Hasil Bahan Tambang dengan masa berlaku kontrak 60 bulan sampai dengan tanggal 20 Februari 2023. Peran PT RSM pada perjanjian ini adalah sebagai pemodal dengan nilai sebesar Rp250.000.000, yang akan mendapatkan bagi hasil berupa keuntungan perhari sejak hari pertama produksi sampai BEP (Break Even Point) sebesar Rp1.250.000, namun produksi tidak terealisasi sampai dengan penyidikan oleh pihak Kejaksaan. Sehingga keuntungan tidak diperhitungkan;

Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu berdasarkan mutasi rekening koran Bank Jatim dengan Nomor akun 01771799945, diketahui PT RSM melakukan transfer dana ke Hari Projo (CV Gunung Raya) sebesar Rp150.000.000. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Hari Projo transaksi tersebut merupakan pinjaman kepada PT RSM dengan jaminan sertifikat tanah. Transaksi tersebut tidak sejalan dengan tujuan penggunaan uang Perusahaan sebagaimana yang dimandatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018. Sampai dengan penyidikan dilakukan dana tersebut belum dikembalikan sehingga menjadi kerugian bagi Perusahaan;

Halaman 232 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu berdasarkan mutasi rekening koran Bank Jatim dengan Nomor akun 017179996, diketahui pada tanggal 19 Januari 2022 Erlinda melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000 atas permintaan direktur utama Agus Amin Jaya untuk ditransfer ke rekening BCA atas nama Agus Amin Jaya untuk proyek renovasi toilet dengan Mitra Produksi Gudang Garam (MPGG), sedangkan menurut pihak MPGG proyek renovasi toilet tersebut masih ditangguhkan. Tidak ditemukan dokumen pendukung apapun terkait transaksi tersebut;

Bahwa penyimpangan bahwa penjelasan atas "Pemindahan Dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya diluar Kepentingan Perusahaan yang Tercatat sebagai Piutang" adalah:

Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang		
a.	Pinjaman Direksi tahun 2017-2019	80.000.000
b.	Pinjaman Direksi tahun 2020	346.000.000
c.	Pinjaman Direksi tahun 2021-2022	637.295.000
d.	Piutang gaji direksi	123.175.559
Sub Jumlah		1.186.470.559

Bahwa penyimpangan yang ditemukan berdasarkan mutasi rekening koran Bank Jatim dengan Nomor akun 0177179996, diketahui Agus Amin Jaya melakukan penarikan dana sebesar Rp80.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal
1.	13 Januari 2017	Penarikan - AMIN JAYA	40.000.000
2.	26 Desember 2017	Penarikan - AMIN JAYA	40.000.000
Jumlah			80.000.000

Bahwa penyimpangan yang ditemukan Berdasarkan mutasi rekening koran Perusahaan, diketahui Agus Amin Jaya melakukan penarikan dana pada rekening Bank Jatim sebesar Rp346.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal	Nomor Rekening	Nominal
1.	Piutang direksi	10 Januari 2020	0171799333	30.000.000
2.	Piutang direksi	27 Februari 2020	0171799945	40.000.000
3.	Piutang direksi	6 Maret 2020	0171799911	40.000.000
4.	Piutang direksi	21 Maret 2020	0171799911	10.000.000
5.	Piutang direksi	1 April 2020	0171799911	90.000.000
6.	Piutang direksi	19 Mei 2020	0171799911	26.000.000
7.	Piutang direksi	28 Mei 2020	0171799911	15.000.000
8.	Piutang direksi	5 Juni 2020	0171799911	55.000.000
9.	Piutang direksi	29 Juli 2020	0171799970	40.000.000
Jumlah				346.000.000

Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu Berdasarkan mutasi rekening koran Perusahaan, diketahui Agus Amin Jaya melakukan penarikan dana sebesar Rp637.295.000, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 233 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Keterangan	Tanggal	Nomor Rekening	Nominal
1.	Furqoni	03 Februari 2021	171799911	30.000.000
2.	Furqoni	08 Februari 2021	171799911	65.000.000
3.	Habib Nurudin	08 Februari 2021	171799911	55.000.000
4.	Habib Nurudin	24 Februari 2021	171799911	37.000.000
5.	Biaya Representatif	-	171799945	25.000.000
6.	Piutang Direksi	25 Maret 2021	Kas Brankas	10.000.000
7.	Biaya Representatif	12 April 2021	171799911	26.000.000
8.	Biaya Representatif	-	171799996	5.000.000
9.	Biaya Representatif	-	171799996	10.000.000
10.	Biaya Representatif	-	171799996	13.000.000
11.	Biaya Representatif	06 Agustus 2021	990999171	15.000.000
12.	Uang Muka Proyek Suplai BBM	18 Agustus 2021	Brankas	10.000.000
13.	Biaya Representatif	09 September 2021	990999171	10.840.000
14.	Biaya Representatif	28 September 2021	990999171	505.000
15.	Biaya Representatif	12 November 2021	990999171	15.000.000
16.	Biaya Representatif	30 November 2021	Brankas	1.200.000
17.	Biaya Representatif	05 Januari 2022	171799996	20.000.000
18.	Biaya Representatif	-	Brankas	20.000.000
19.	Biaya Representatif	15 Februari 2022	171799996	8.000.000
20.	Piutang Direksi	22 Februari 2022	171799996	17.500.000
21.	Biaya Representatif	22 Februari 2022	171799996	1.500.000
22.	Biaya Representatif	25 Februari 2022	171799996	22.500.000
23.	Biaya Representatif	25 Februari 2022	171799996	7.500.000
24.	Tampungan (representatif)	08 Maret 2022	171799996	5.500.000
25.	Tampungan (representatif)	24 Maret 2022	171799996	50.000.000
26.	Tampungan (representatif)	31 Maret 2022	171799996	7.500.000
27.	Tampungan (representatif)	16 Maret 2022	171799945	50.000.000
28.	Tampungan (representatif)	28 Maret 2022	Brankas	5.000.000
29.	Biaya Lain-lain	19 April 2022	171799996	15.000.000
30.	Biaya Representatif	08 April 2022	171799945	10.000.000
31.	Biaya Representatif	01 April 2022	Brankas	5.000.000
32.	Biaya Representatif	04 April 2022	Brankas	3.750.000
33.	Biaya Representatif	09 Mei 2022	171799996	20.000.000
34.	Biaya Representatif	13 Mei 2022	171799996	15.000.000
35.	Biaya Representatif	18 Mei 2022	171799996	25.000.000
Jumlah				637.295.000

Bahwa biaya representatif merupakan bahasa keterangan pada buku kas perusahaan, biaya tersebut tidak ditemukan bukti pendukung yang cukup;

Bahwa biaya tampungan merupakan bahasa keterangan pada buku kas perusahaan, biaya tersebut tidak ditemukan bukti pendukung yang cukup;

Halaman 234 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Bahwa penyimpangan yang ditemukan yaitu Piutang gaji kepada direksi sebesar Rp123.175.559 telah tercatat pada laporan keuangan audited untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 hingga laporan keuangan audited untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Atas piutang tersebut telah dilakukan konfirmasi piutang oleh kantor akuntan publik yang melakukan audit umum laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan jawaban pihak yang dikonfirmasi yaitu Direktur Perusahaan telah menyatakan setuju atas saldo piutang sebesar Rp123.175.559. Menurut Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat saldo tersebut merupakan kelebihan pembayaran gaji direksi yang harus dikembalikan ke kas Perusahaan;

Bahwa setelah dilakukan identifikasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor terhadap kemungkinan nilai yang dapat dipulihkan terdapat beberapa transaksi yang nilainya bisa di kurangi atau dilakukan pemulihan karena adanya transaksi pengembalian, dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Keterangan	Nilai Pengembalian
2018	Investasi KUB Hokky Jaya	4.700.000
2020	Investasi UD Pondok Bermain	125.413.800
2022	Uang Muka PT Albany Pengembalian 1	125.000.000
2022	Uang Muka PT Albany Pengembalian 2	1.276.840.000
Jumlah		1.531.953.800

Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan dan terhadap penyimpangan yang telah ditemukan dalam Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, pihak yang dapat bertanggung jawab atas Kerugian Negara yang timbul pada badan usaha milik daerah PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) yang berbentuk Perseroan Terbatas yaitu Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri;

Bahwa kerugian yang timbul berdasarkan periode jabatan dari masing-masing Direksi yang bertanggungjawab atas Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan pada Kegiatan Usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban Tahun 2017, penggunaan keuangan Perusahaan dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2018 dipertanggungjawabkan oleh Hadi K Soemodinoto Sebagai Direktur Utama dan Agus Amin Jaya Direktur Operasional dan Keuangan, dari Januari 2019 dipertanggungjawabkan oleh Agus Amin Jaya karena pada

Halaman 235 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode ini PT Ronggolawe Sukses Mandiri hanya memiliki Direksi tunggal dengan rincian kerugian sebagai berikut:

No.	Jenis Penyimpangan	Hadi K Soemodinoto	Agus Amin Jaya
		2017-2018	2019-Mei 2022
I.	Laporan Keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya		
1.	Uang muka digital printing	-	50.000.000
2.	Piutang BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai)	-	300.000.000
3.	Uang muka dredging	-	288.000.000
4.	Uang muka proyek EPC	-	30.000.000
5.	Uang muka BBM UTSG	-	61.920.000
6.	Uang muka bongkar muat	-	40.000.000
7.	Uang muka ROV	-	37.502.900
8.	Piutang Angling	-	8.000.000
Sub Jumlah		-	815.422.900
II.	Investasi dan pinjaman pihak ketiga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta di luar ruang lingkup bisnis Perusahaan		
1.	Investasi pada PT Albany	-	1.401.840.000
2.	Investasi KUB Hokky Jaya	75.825.000	60.902.500
3.	Investasi UD Pondok Bermain	-	140.000.000
4.	Investasi CV Karya Teknik Manunggal	250.000.000	-
5.	Dipinjamkan kepada Hari Projo CV Gunung Raya	-	150.000.000
6.	Uang muka pekerjaan toilet	-	75.000.000
Sub Jumlah		325.825.000	1.827.742.500
III.	Pemindahan dana dari Perusahaan kepada Agus Amin Jaya diluar kepentingan Perusahaan yang tercatat sebagai piutang		
1.	Pinjaman Direksi tahun 2017-2019	80.000.000	
2.	Pinjaman Direksi tahun 2020	-	346.000.000
3.	Pinjaman Direksi tahun 2021-2022	-	637.295.000
4.	Piutang gaji direksi	123.175.559	-
Sub Jumlah		203.175.559	983.295.000
Jumlah		529.000.559	3.626.460.400

Bahwa setelah dilakukan penghitungan kerugian keuangan secara keseluruhan dengan total nilai sebesar Rp4.155.460.959 yaitu pada masa Direktur Utama Hadi K Soemodinoto tahun 2017 sampai 2018 sebesar Rp529.000.559 dan masa Direktur Utama Agus Amin Jaya tahun 2019 sampai tahun 2022 sebesar Rp3.626.460.400 dilakukan identifikasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor terhadap kemungkinan nilai yang dapat dipulihkan terdapat beberapa transaksi yang nilainya bisa di kurangi atau dilakukan pemulihan karena adanya transaksi pengembalian, sehingga nilai kerugian bersih masing-masing Direktur Utama Hadi K Soemodinoto sebesar Rp529.00.559 dan Agus Amin Jaya sebesar Rp2.094.506.600, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 236 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Keterangan	Nilai Pengembalian	
		Hadi K Soemodinoto	Agus Amin Jaya
1.	Investasi KUB Hokky Jaya	-	4.700.000
2.	Investasi UD Pondok Bermain	-	125.413.800
3.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 1	-	125.000.000
4.	Uang Muka PT Albany Pengembalian 2	-	1.276.840.000
Jumlah		-	1.531.953.800
Jumlah Kerugian Keuangan Negara Bersih		529.000.559	2.094.506.600

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Armen Mesta, S.E., CFI., CPA. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan, dihubungkan dengan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2022 dari Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor 342/298/LAP-AMR/10/24 Tanggal 24 Oktober 2024, maka menurut Majelis Hakim kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, dan Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022 menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri serta kedudukan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, dan selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban periode tahun 2017 sampai dengan 2022 adalah sejumlah Rp2.623.507.159,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Ad.5. Unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)";

Halaman 237 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide*: R. Soesilo, op.cit., hlm. 73);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-tindakan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa

Halaman 238 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

- 1 Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- 2 Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- 3 Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 103-105), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam nota pembelaannya (hal.

Halaman 239 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana), sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa I dan Terdakwa II dilantik oleh Bupati Tuban menjadi Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada tanggal 28 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/282/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, pada awal tahun 2017 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyusun Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, dan sekira bulan Maret 2017 PT Ronggolawe Sukses Mandiri efektif menempati kantor yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 86, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disetujui dalam RUPS bulan April 2017, dilakukan penyusunan karyawan PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai berikut:
 - Komisaris: Farid Achmadi dan Slamet Riyadi;
 - Direktur Utama: Hadi Karyono (Terdakwa I);
 - Direktur Operasional dan Keuangan: Agus Amin Jaya (Terdakwa II);
 - Tenaga Ahli Migas, Konstruksi dan Bidang Teknik: Tri Hartanto;
 - Keuangan dan Perpajakan:
 - Accounting & Cashier: Effrin Umma NR;
 - Tax Officer: Nining Arofadilla;
 - Legal dan HRD:
 - Legal Officer dan HRD Officer: Abdul Mundlir;
 - Pengembangan Usaha:
 - Admin Project Busines Supervisor Oil & Gas, Energi, Industry, Infrastructure, Trading & Service: Noerma Amalia, Bahtiar Efendi, Erza Rizky F;
 - Cleaning Service & Penjaga Malam: Wahyu Widodo;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Peseroan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, PT Ronggolawe Sukses Mandiri memiliki

Halaman 240 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



kegiatan sebagai berikut:

- a. Minyak dan gas bumi sektor hilir yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga;
- b. Industri dan pertambangan;
- c. Perdagangan umum, ekspor dan jasa-jasa;
- d. Pergudangan;
- e. Petanian, perikanan, peternakan dan perkebunan/kehutanan;
- f. Konstruksi dan properti; dan
- g. Bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau perubahan;

- Bahwa pada tahun 2017 kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri meliputi:

- a. Pekerjaan bongkar muat;
- b. Trading sparepart di UTSG;
- c. Toko Tuban (online);

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan usaha pekerjaan bongkar muat, PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI) bekerja sama dengan PT Escorindo Jasa Prima melalui anak perusahaannya yaitu PT Tuban Mitra Setia, kedudukan PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tuban selaku pemegang kewenangan di pelabuhan PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI) sedangkan PT Tuban Mitra Setia sebagai pelaksana kegiatan bongkar muatnya. Dalam kerja sama ini PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Tuban mendapatkan bagi hasil dari pelaksanaan pekerjaan bongkar dari PT Escorindo Jasa Prima. Walaupun sejak awal kegiatan usaha ini dijalankan PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak pernah memberikan kontribusi baik permodalan ataupun investasi lain kepada PT Escorindo Jasa Prima dan PT Tuban Mitra Setia;

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan saksi Nining Arofadila, pada tanggal 11 November 2017 tercatat pengeluaran kas sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk transaksi kerja sama dengan *mini revenery*, dan setelah dilakukan evaluasi kinerja terhadap PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022, dari hasil klarifikasi diperoleh hasil bahwa tercatat uang muka Pembangunan Mini Kilang Minyak Refinery sebesar Rp85.539.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Dan atas transaksi tersebut, saksi Sri Utaminingsih selaku Auditor Tim Evaluasi Kinerja tidak mendapatkan informasi, bukti pembayaran dan surat perjanjian atas uang muka yang telah dikeluarkan. Bahwa diketahui Terdakwa I dalam hal pencairan transaksi tersebut dipergunakan untuk perjalanan dinas, akomodasi hotel, dan

Halaman 241 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi. Bahwa pencatatan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti dukung maupun surat perjanjian kerja sama;

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama memerintahkan saksi Nining Arofadila untuk melakukan pencatatan investasi jangka panjang untuk Pengelolaan Investasi Pabrik Situs Tuban sebesar Rp219.035.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah). Investasi Pabrik Situs Tuban berdasarkan Laporan Kas Harian Tahun 2017 yang terdiri dari pembayaran investasi toko tuban tanggal 13 April 2017 senilai Rp147.035.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 tercatat senilai Rp123.635.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) karena pembayaran pengurangan nilai investasi yang terdiri dari:
 - Tahun 2017 senilai Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tahun 2018 senilai Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan pembuatan aplikasi dengan bukti sertifikat yang pada saat ini sudah dilisting dari *Google Playstore* namun untuk saat ini sudah tidak aktif, yaitu:
 1. Tuban Mart senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. Sobat Pay senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 almarhum Ir. Farid Achmadi mengundurkan diri dari jabatan Komisariss PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan alasan telah memasuki masa pensiun. Selanjutnya ditunjuk Komisariss yaitu Slamet Riyadi;
- Bahwa diketahui pada laporan keuangan audited untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 terdapat piutang gaji kepada Direksi yaitu Terdakwa I yang harus dikembalikan ke kas perusahaan yang menumpuk sebesar Rp123.175.559 (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018, PT Ronggolawe Sukses Mandiri mengajukan permohonan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Tuban untuk kegiatan Pembelian 2 (dua) Unit Alat Wheel Loader senilai Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan Pembelian 2 (dua) Unit Alat Berat Excavator senilai Rp2.038.000.000,00 (dua miliar tiga puluh delapan juta rupiah) yang kemudian diajukan kepada Fathul Huda. Kemudian Fathul Huda selaku Bupati Tuban mendisposisikan kepada Budi Wiyana selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban perihal permohonan tersebut, selanjutnya kembali

Halaman 242 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didisposisikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban untuk ditindaklanjuti. Menindaklanjuti permohonan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban melakukan koordinasi dan permohonan kajian proposal Rencana Investasi kepada Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Penasehat Investasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sehingga dari Analisis Studi Kelayakan Investasi/Penyertaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri setelah dilakukan pengkajian, penyertaan modal yang diajukan sebesar Rp4.232.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dinilai layak, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018;

- Bahwa Terdakwa I selaku Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri telah melakukan perjanjian kerja sama dengan KUB Hokky Jaya sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor 02/PKS.ADM.B/414.305/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan melakukan investasi jangka panjang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS/01/KUB/II/2018, kemudian tahun 2021 nilai investasi menjadi Rp35.300.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) karena adanya pembayaran dari KUB Hokky Jaya untuk pembelian mesin pembuat gagang skop yang saat ini masih tersimpan di rumah Ahmad Jayin dan tidak beroperasi karena pembeli atau konsumen dari gagang skop tersebut sudah bangkrut, sehingga kesulitan dalam hal melakukan pemasaran;
- Bahwa sekira bulan Juli 2018, Slamet Riyadi mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Komisaris PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagaimana Surat Nomor: 881/377/414.301/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diadakannya RUPS terkait dengan pemberhentian Direktur Utama dan pengunduran diri Komisaris, kemudian dituangkan dalam hasil RUPS;
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan bongkar muat;
 - b. Trading sparepart di UTSG;
 - c. Toko tuban (online); dan
 - d. Tambang;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018, Novembriarta Wicaksono selaku Direktur CV Karya Teknik Manunggal mengajukan Kerjasama dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Novembriarta Wicaksono menghubungi Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri untuk bertemu dan menyampaikan maksud dan tujuan

Halaman 243 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kerja sama yaitu dalam rangka mengajukan bantuan permodalan dalam usaha pertambangan. Selain itu, disampaikan juga terkait kendala pembiayaan jaminan reklamasi untuk pengambilan IUP OP dan untuk operasional di tambang. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2018, dilakukan penandatanganan kerja sama, seminggu kemudian Novembriarta Wicaksono diberikan cek senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian Novembriarta Wicaksono cairkan di Bank Jatim. Setelah cek tersebut dicairkan, selanjutnya Novembriarta Wicaksono mengalokasikan Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Jaminan Reklamasi dan pengambilan IUP OP, yang diserahkan kepada saksi Hari DS. dan sisanya senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional. Bahwa pada pelaksanaannya Novembriarta Wicaksono terkendala dalam hal menjual hasil tambang karena tidak diberikan izin IUP OP, dan berusaha menjual hasil tambang selama 1 (satu) bulan, akan tetapi karena tetap tidak ada pabrik yang mau menerima hasil tambang tersebut dikarenakan tidak memiliki izin. Kemudian Novembriarta Wicaksono melaporkan ke pada Terdakwa II selaku Direktur PT Ronggolawe Sukses Mandiri terkait permasalahan penjualan, dan malah diputus kontrak berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor 545/004/414.305/2018 tanggal 06 Juli 2018;

- Bahwa Direksi yang semestinya berkewajiban untuk membuat Rencana Bisnis, namun sejak PT Ronggolawe Sukses Mandiri berdiri Direksi juga tidak membuat Rencana Bisnis;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sejak pertama menjabat sebagai Direksi PT Ronggolawe Sukses Mandiri tidak pernah membuat SOP dalam menjalankan perusahaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2022 dari Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor 342/298/LAP-AMR/10/24 Tanggal 24 Oktober 2024 ditemukan fakta penyimpangan yang sudah teridentifikasi berdasarkan jenisnya dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara pada masa Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Hadi Karyono selaku Terdakwa I pada periode Desember 2016-Desember 2018 senilai Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-

Halaman 244 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yaitu Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto (Terdakwa I) selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, dan Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari (Terdakwa II) selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, dimana dalam perbuatannya/tindakannya, Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto (Terdakwa I) bersama-sama dengan Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari (Terdakwa II) dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila tanpa adanya peran masing-masing dari Terdakwa I atau Terdakwa II dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 tersebut, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna (*voeltoid*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II (hal. 63), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka logika hukumnya dan rasional tidak perlu diuraikan lebih lanjut tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, jika seandainya benar *quod non* Terdakwa melakukan korupsi, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bergantung kepada rumusan dari unsur-unsur pasal pokoknya, dalam dakwaan

Halaman 245 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



subsidiar, pasal pokok yang dikenakan kepada Terdakwa adalah rumusan yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana baru dapat diterapkan apabila pasal pokok tersebut dapat dibuktikan, apabila rumusan pasal pokok tersebut tidak dapat terpenuhi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.6. Unsur “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan: “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 11 Juni 1894 W.6515 dan 19 Oktober 1931 N.J.1932 halaman 1319 W.1190 untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan

Halaman 246 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang (PAF Lamintang, 1997: 708-709);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 105-106), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, dan Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022, bersatu kehendak untuk melakukan tindakan:

- tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Direksi dengan tindakannya memerintahkan bagian keuangan untuk melakukan Pemindahan dana dari rekening Perusahaan kepada rekening perorangan tanpa dokumen pendukung yang cukup dan memadai serta tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- melakukan rekayasa atas laporan keuangan;
- tidak menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang baik dengan menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang diajukan yang realisasinya tidak didukung dengan dokumen pendukung yang memadai;

Dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban periode tahun 2017 sampai dengan 2022, sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2.623.507.159,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan

Halaman 247 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto (Terdakwa I) selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri bersama-sama dengan Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari (Terdakwa II) selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, dan perbuatan Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari (Terdakwa II) selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri tersebut diatas dilakukan secara bertahap dengan hari-hari yang berbeda yaitu dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2022 dan dengan jumlah yang tidak sama sehingga dari keseluruhan uang yang terkumpul sebagai akibat perbuatan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan akibat perbuatan Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri tersebut diatas keseluruhannya mencapai Rp2.623.507.159,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) tersebut seolah berdiri sendiri-sendiri satu dengan lainnya, sedangkan sesungguhnya saling bertalian satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kehendak Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto (Terdakwa I) dan Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari (Terdakwa II) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah terbukti adanya satu niat untuk melakukan tindakan tersebut keseluruhannya sejumlah Rp2.623.507.159,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) yang dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama tersebut dipandang sebagai perbuatan masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, sehingga unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang "perbuatan berlanjut" (*voorgezette handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
 - . atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang

Halaman 248 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 serta perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa II pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 249 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, dan Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022, dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban periode tahun 2017 sampai dengan 2022, seluruhnya sebesar Rp2.623.507.159,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian kerugian keuangan Negara pada masa Terdakwa I menjabat sebagai Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dan kerugian keuangan Negara pada masa Terdakwa II menjabat sebagai Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp2.094.506.600,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2022 dari Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor 342/298/LAP-AMR/10/24 Tanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II telah memperoleh harta benda sebagai akibat perbuatan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2018, dan Terdakwa II selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, Periode Desember 2018 sampai dengan Mei 2022 menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri serta kedudukan Terdakwa II selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri, dan selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri, dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Tuban periode tahun 2017 sampai dengan 2022, akan tetapi

Halaman 250 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebesar Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah) pada masa Terdakwa I menjabat sebagai Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebesar Rp2.094.506.600,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah) pada masa Terdakwa II menjabat sebagai Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2022 dari Kantor Akuntan Publik Armen Mesta dan Rekan Nomor 342/298/LAP-AMR/10/24 Tanggal 24 Oktober 2024, telah dialihkan kepada pihak lain dengan cara memerintahkan bagian keuangan untuk melakukan Pemindahan dana dari rekening Perusahaan kepada rekening perorangan tanpa dokumen pendukung yang cukup dan memadai serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, melakukan rekayasa atas laporan keuangan, tidak menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang baik dengan menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang diajukan yang realisasinya tidak didukung dengan dokumen pendukung yang memadai tersebut, dan faktanya terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan. Oleh karena itu dalam menentukan besarnya penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 5, yang secara tegas menentukan: "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang", maka Majelis Hakim berpendapat dari uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan telah dialihkan kepada pihak lain sejumlah Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah) pada masa Terdakwa I menjabat sebagai Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri tersebut, sehingga Terdakwa I dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dan akan dimuat dalam amar putusan ini, sedangkan dari uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan telah dialihkan kepada pihak lain sejumlah Rp2.094.506.600,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah) pada masa Terdakwa II menjabat sebagai Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe

Halaman 251 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Mandiri tersebut, sehingga Terdakwa II dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.094.506.600,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah) dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Dakwaan Subsidaire tetapi tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana akan disebutkan

Halaman 252 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan usia dan kondisi keluarga atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Subsidair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga oleh karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi



kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagaimana Barang Bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Barang Bukti Nomor 311 (tiga ratus sebelas), dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap Barang Bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 77 (tujuh puluh tujuh), dikembalikan kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri melalui Mutho Hadi Saputro;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 78 (tujuh puluh delapan) sampai dengan Nomor 100 (seratus), dikembalikan kepada Setyo Tri Handoyo;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 101 (seratus satu) sampai dengan Nomor 121 (seratus dua puluh satu), dikembalikan kepada Sri Utaminingsih;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 122 (seratus dua puluh dua) sampai dengan Nomor 214 (dua ratus empat belas), dikembalikan kepada Wara Setiani;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 215 (dua ratus lima belas) sampai dengan Nomor 274 (dua ratus tujuh puluh empat), dikembalikan kepada Drs. H. Priyanto, AK. MSA.;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 275 (dua ratus tujuh puluh lima), dikembalikan kepada Muhammad Ramli;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 276 (dua ratus tujuh puluh enam), dikembalikan kepada Abin Brahmalem;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) sampai dengan Nomor 310 (tiga ratus sepuluh), dikembalikan kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri melalui Mutho Hadi Saputro;
- Terhadap Barang Bukti Nomor 311 (tiga ratus sebelas), dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dipidana;
- Terdakwa I dan Terdakwa II kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto** dan Terdakwa II **Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Hadi Karyono Bin Soeoto Soemodinoto** dan Terdakwa II **Agus Amin Jaya, S.E. Bin Sahari** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada:
 - Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Halaman 256 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada:

- Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp529.000.559,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.094.506.600,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/089/414.060/2022; yang Dikeluarkan pada Tanggal 14 Juli 2022; untuk Kegiatan Evaluasi pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban;
2. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Evaluasi PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tahun Anggaran 2017-2020 Nomor x.700/272/414.060/2021; tanggal 27 Oktober 2021; oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban;
3. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Evaluasi PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tahun Anggaran 2021-2022; Nomor x.700/329/414.060/2022; tanggal 2 Desember 2022; oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban;
4. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/50/KPTS/414.012/2022; tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/50/KPTS/414.012/2022; tentang Program Kerja

Halaman 257 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022;;

5. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. 1 (satu) bundel Asli Rincian Penggunaan Kas yang Perlu Konfirmasi Sdr. Agus Amin Jaya (Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri tanggal 21 Oktober 2022; Pukul 09.00 WIB;
7. 1 (satu) bundel Fotokopi Notulen Monitoring dan Evaluasi BUM Tanggal 1 Desember 2021; di PT Solusi Bangun Indonesian Pukul 08.00-16.00 WIB;
8. 1 (satu) bundel Fotokopi laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BUMD PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tahun Anggaran 2022; oleh Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban;
9. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 545/1138/414.021/2018;
10. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 545/015/414.305/XI/2020;
11. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 539/023/414.304/2022;;
12. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/281/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
13. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/282/KPTS/414.012/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
14. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/14/KPTS/414.013/2021; tentang Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban;
15. 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 188.45/52/KPTS/313.012/2022; tentang Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban;
16. 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 821/23/92/414.012/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas Nama Sdr. Ir. Cucuk Dwi Sukwanto;

Halaman 258 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
18. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
19. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
20. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
21. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan TranSaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
22. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban;
23. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 29 Tahun 2022; tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
24. 1 (satu) bundel Fotokopi Naskah Akademik Raperda Kabupaten Tuban Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Bentuk Perseroan Terbatas;
25. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor 572/014/414.305/2019 Perihal Konfirmasi Perubahan Penggunaan Anggaran Penyertaan Modal Pemkab Tuban kepada Pihak Ketiga beserta Lampiran Lembar Disposisi Surat;
26. 1 (satu) bundel Asli Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban tanggal 29 Oktober 2019 Nomor: 900/6446/414.203/2019 Perihal Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban beserta Lampiran Lembar Disposisi Surat;
27. 1 (satu) bundel Asli Hasil Kajian Investasi – Penasehat Investasi Atas Usulan Kegiatan Investasi dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
28. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Sama Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) dan PT Albany Indonesia Nomor: 006/PKS/414.304/2021; tentang Kerja Sama Operasional Project

Halaman 259 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Main Gate New Grass Root Rosneft (Pertamina Project)
di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
29. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Januari Tahun 2021;
30. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Februari Tahun 2021;
31. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Maret Tahun 2021;
32. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan April Tahun 2021;
33. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Mei Tahun 2021;
34. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Juni Tahun 2021;
35. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Juli Tahun 2021;
36. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Agustus Tahun 2021;
37. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan September Tahun 2021;
38. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Oktober Tahun 2021;
39. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan November Tahun 2021;
40. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Desember Tahun 2021;
41. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Januari Tahun 2022;
42. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Februari Tahun 2022;
43. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Maret Tahun 2022;
44. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan April Tahun 2022;
45. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Mei Tahun 2022;
46. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Juni Tahun 2022;
47. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Juli Tahun 2022;
48. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Agustus Tahun 2022;
49. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe
Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan September Tahun 2022;

Halaman 260 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Oktober Tahun 2022;
51. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan November Tahun 2022;
52. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Desember Tahun 2022;
53. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Januari Tahun 2023;
54. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Februari Tahun 2023;
55. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Maret Tahun 2023;
56. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan April Tahun 2023;
57. 1 (satu) bundel Asli Rekapan Uang Kas Keluar PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) Bulan Mei Tahun 2023;
58. 1 (satu) bundel Asli List Purchase Order dari PT UTSG ke PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tahun 2017-2019;
59. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Bulanan Periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2020 PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
60. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057980.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2016;
61. 1 (satu) lembar Asli Lampiran Keputusan Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057980.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Pereseroan Terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
62. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM) untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen;
63. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 dan Laporan Auditor Independen PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
64. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 dan Laporan Auditor Independen PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
65. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 dan Laporan Auditor

Halaman 261 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Independen PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021; dan 2020 dan Laporan Auditor
67. Independen PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PT RSM);
1 (satu) bundel Salinan Asli Akta Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor: 35 tanggal 22 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Notaris Daniek Yhunita, S.H., M.Kn.;
68. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Empat pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 yang dilakukan oleh Saudara A Amin Jaya, S.E. selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan Saudara Bambang Kurniawan Indriyono dari BKI Rentcar;
69. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Empat pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 yang dilakukan oleh Saudara A Amin Jaya, S.E. selaku Direktur Operasional dan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan Saudara Sholakhuddin Assauqi dari CV Delta Prima Daya;
70. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Tuban Nomor 01/STS/BUMD-RSM/2.11.1/11/2021; sebesar Rp29.660.128,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang diterima pada tanggal 20 Desember 2021; kepada Pemerintah Kabupaten Tuban dengan kode rekening 4.1.03.02.02.0001 untuk Uraian Rincian Obyek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
71. 1 (satu) lembar Asli Kutansi Nomor 21/KEU/RSM/III/2022; tanggal 22 Maret 2022; dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri pembayaran Dividen kepada KPRI Beringin Tuba sebagai Pemegang Saham II dengan jumlah Rp 599.275 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima);
72. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Peminjaman Dana Perusahaan Untuk Rekanan antara Saudara Amin Jaya selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebagai Pihak Pertama dengan Saudara Hari selaku Direktur CV Gunung Raya sebagai Pihak Kedua;
73. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 12.18.11.08.1.02011;
74. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Jatim periode bulan Januari-Oktober Tahun 2023;
75. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Jatim periode bulan Januari-Desember Tahun 2022;
76. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Jatim periode bulan

Halaman 262 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari-Desember Tahun 2021;

77. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Jatim Tahun 2016-2020;
Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 77 dikembalikan kepada PT

Ronggolawe Sukses Mandiri melalui Mutho Hadi Saputro;

78. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT
Albany Indonesia Nomor: 52 Tanggal 22 Oktober 2013;

79. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-59011.AH.01.01.Tahun
2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 15
November 2013;

80. 1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120003402659 Atas
Nama Perusahaan PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;

81. 1 (satu) bundel Suiat Izin Usaha Jasa Konstruksi Atas Nama
Perusahaan PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;

82. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Atas Nama
Perusahaan PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;

83. 1 (satu) lembar Surat Izin Lokasi Atas Nama Perusahaan PT Albany
Indonesia tanggal 25 April 2019;

84. 1 (satu) lembar Pendaftaran Kepersetaan BPJS Kesehatan Atas
Nama Perusahaan PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;

85. 1 (satu) lembar Pendaftaran Kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan
Atas Nama Perusahaan PT Albany Indonesia tanggal 25 April 2019;

86. 1 (satu) bundel Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT
Albany Indonesia tanggal 08 Juli 2019;

87. 1 (satu) lembar Certificate ISO 9001:2015 PT Albany Indonesia;

88. 1 (satu) lembar Certificate ISO 14001:2015 PT Albany Indonesia;

89. 1 (satu) lembar Certificate ISO 45001:2018 PT Albany Indonesia;

90. 1 (satu) lembar Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Albany Indonesia;

91. 1 (satu) lembar Fotokopi NPWP PT Albany Indonesia Nomor:
70.400.835.8-648.000;

92. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Nomor: S-203PKP/WPJ.24/KP.1203/2019;

93. 1 (satu) lembar Fotokopi NPWP Atas Nama Setyo Tri Handoyo
Nomor: 58.174.858.9-648.000;

94. 1 (satu) lembar Fotokopi NPWP Atas Nama Sri Wahyuni Nomor:
82.475.101.0-648.000;

95. 1 (satu) lembar Fotokopi Setyo Tri Handoyo selaku Direktur PT
Albany Indonesia;

96. 1 (satu) lembar Fotokopi Sri Wahyuni selaku Komisaris PT Albany
Indonesia;

97. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang
dan Industri;

98. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Kontraktor
Nasional;

Halaman 263 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pengurus PT Albany Indonesia;
100. 1 (satu) Penyampaian SPT Elektronik PT Albany Indonesia;
Barang Bukti Nomor 78 sampai dengan Nomor 100 dikembalikan kepada Setyo Tri Handoyo;
101. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor;
102. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2022; tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban;
103. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/288/KPTS/414.013/2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
104. 1 (satu) lembar Laporan Neraca PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PTRSM) Pertanggal 30 Juni 2022;
105. 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi Neraca PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PTRSM) Bulan Januari – Juni Tahun 2022;
106. 1 (satu) bundel Asli 1 (satu) bundelartu Kerja Auti (KKA) Inspektorat Daerah Kabupaten No.KKA 01 dengan Sasaran Pemeriksaan Evaluasi Kinerja BUMD PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Pemeriksaan September 2021 sampai dengan Juni 2022;
107. 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tuban Nomor 821.29/44/414.202/2019 tentang Kenaikan Jenjang Dalam Jabatan Fungsional Auditor atas nama Sri Utaminingsiih, A.Md.;
108. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;
109. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022;
110. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022;
111. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 April 2022 sampai dengan 31 April 2022;
112. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022;
113. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode 01 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022;
114. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Saudari Erlinda Ayu Nugraha selaku Administrasi Umum dan Keuangan pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
115. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Saudara Mutho Hadi Saputro, S.Pd selaku Manajer Divisi Bisnis pada PT Ronggolawe Sukses

Halaman 264 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri;
116. 1 (satu) bundel Fotokopi Rincian Piutang Angling 2019;
117. 1 (satu) bundel Forocopy Realisasi Penggunaan Anggaran;
118. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Keuangan PT RSM;
119. 1 (satu) bundel Fotokopi Rincian Pembayaran Pajak STNK, Jasa
Raharja, KIR Tahun 2021-2022;
120. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor
9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
121. 1 (satu) Buah Flashdisk Berisi File Rekening Koran PT RSM, Buku
Besar 2021, Buku Besar 2022;, Laba-rugi Neraca Bulan Januari-Juni
2022 dan Neraca Bulan Januari-Juni 2022;
Barang Bukti Nomor 101 sampai dengan Nomor 121 dikembalikan kepada Sri
Utaminingsih;
122. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM
4.02.01/908/SPM-LS/TL/2019 tanggal 18 Desember 2019 untuk
Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe
Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan
Investasi Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
123. 1 (satu) lembar Asli Pengajuan SPM-LS Pembayaran Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 Nomor 900/3214/414.203/2019
untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses
Mandiri;
124. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) oleh
Pemerintah Kabupaten Tuban kepada BPPKAD untuk Keperluan
Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri
Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan
Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
125. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS
Nomor: 4.02.01/908/414.203/2019 untuk Keperluan Belanja
Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri
Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan
Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan sesuai DPPA-PPKD;
126. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) untuk Keperluan
Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri
Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan
Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan;
127. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor:
4.02.01/908/414.203/2019;
128. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung

Halaman 265 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | Pembiayaan (SPP-LS | Pembiayaan) | Nomor: |
|------|---|----------------------------------|--------|
| | 4.02.01/908/414.203/2019 | untuk Keperluan Penyertaan Modal | |
| | kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri; | | |
| 129. | 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peyediaan Dana Anggaran Belanja | | |
| | Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD; | | |
| 130. | 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran SSPD | Nomor: | |
| | 920/0438/PB/414.203/2019 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran | | |
| | 2019; | | |
| 131. | 1 (satu) lembar Fotokopi Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen | | |
| | SPP-LS | | |
| 132. | 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat | | |
| | Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban; | | |
| 133. | 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penyertaan Modal Pemkab | | |
| | Tuban kepada Pihak Ketida Nomor: 900/028/414.035/2019 dari PT | | |
| | Ronggolawe Sukses Mandiri; | | |
| 134. | 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | |
| | Antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset | | |
| | Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 900/3164/414.203/2019 Dengan | | |
| | PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Nomor: | | |
| | 900/24/PKS/414.305/2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah | | |
| | Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri; | | |
| 135. | 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang | | |
| | bertandatangan atas nama Agus Amin Jaya, S.E. selaku Plt. Direktur | | |
| | Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri perihal rencana pengajuan | | |
| | dana sebesar Rp781.904.705,00 tanggal 13 Desember 2019; | | |
| 136. | 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor: 051.INV/RM/TBN/19 untuk | | |
| | Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses | | |
| | Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi | | |
| | Penyediaan Jasa Usaha Digital Printing dan Percetakan; | | |
| 137. | 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT | | |
| | Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Desember 2019; | | |
| 138. | 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor | | |
| | 188.45/47/KPTS/414.031/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas | | |
| | Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri ; | | |
| 139. | 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM | | |
| | 4.02.01/909/SPM-LS/TL/2019 tanggal 18 Desember 2019 untuk | | |
| | Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe | | |
| | Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan | | |
| | Investasi Penyediaan Jasa Penyewaan Scaffolding (Alat Perancah); | | |
| 140. | 1 (satu) lembar Asli Pengajuan SPM-LS Pembayaran Penyertaan | | |
| | Modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 Nomor 900/3215/414.203/2019 | | |

Halaman 266 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
141. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada BPPKAD untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Penyewaan Scaffolding (Alat Perancah);
142. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor: 4.02.01/909/414.203/2019 tanggal 18 Desember 2021;9 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Penyewaan Scaffolding (Alat Perancah) sesuai DPPA-PPKD;
143. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Penyewaan Scaffolding (Alat Perancah);
144. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/909/414.203/2019;
145. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/909/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
146. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
147. 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran SSPD Nomor: 920/0438/PB/414.203/2019 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019;
148. 1 (satu) lembar Fotokopi Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pembiayaan;
149. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban;
150. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penyertaan Modal Pemkab Tuban kepada Pihak Ketiga Nomor: 900/028/414.305/2019 dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
151. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 900/3166/414.203/2019 Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Nomor:

Halaman 267 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900/27/PKS/414.305/2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
152. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertandatangan atas nama Agus Amin Jaya, S.E. selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri perihal rencana pengajuan dana sebesar Rp812.250.000,00 tanggal 13 Desember 2019;
153. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor: 052.INV/RM/TBN/19 untuk Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Penyediaan Jasa Penyewaan Scaffolding (Alat Perancah);
154. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Desember 2019
155. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/47/KPTS/414.031/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
156. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 4.02.01/910/SPM-LS/TL/2019 tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
157. 1 (satu) lembar Asli Pengajuan SPM-LS Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Derah Tahun 2019 Nomor 900/3216/414.203/2019 Tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
158. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada BPPKAD untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
159. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor: 4.02.01/910/414.203/2019 tanggal 18 Desember 2021;9 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sesuai DPPA-PPKD;
160. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Distribusi

Halaman 268 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor:
4.02.01/910/414.203/2019;
162. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor:
4.02.01/910/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal
kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
163. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peyediaan Dana Anggaran Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
164. 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran SSPD Nomor:
920/0438/PB/414.203/2019 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran
2019;
165. 1 (satu) lembar Fotokopi Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen
SPP;
166. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat
Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban;
167. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penyertaan Modal Pemkab
Tuban kepada Pihak Ketiga Nomor: 900/028/414.305/2019 dari PT
Ronggolawe Sukses Mandiri;
168. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 900/3165/414.203/2019 Dengan
PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Nomor:
900/25/PKS/414.305/2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
169. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang
bertandatangan atas nama Agus Amin Jaya, S.E. selaku Plt. Direktur
Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri perihal rencana pengajuan
dana sebesar Rp 356. 060.000,00 tanggal 13 Desember 2019;
170. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor: 053.INV/RM/TBN/19 untuk
Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses
Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi
Distribusi Beras ke ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
171. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT
Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Desember 2019;
172. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor
188.45/47/KPTS/414.031/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas
Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
173. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM
4.02.01/911/SPM-LS/TL/2019 tanggal 18 Desember 2019 untuk

Halaman 269 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver;
174. 1 (satu) lembar Asli Pengajuan SPM-LS Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Derah Tahun 2019 Nomor 900/3217/414.203/2019 Tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
175. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada BPPKAD untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver;
176. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor: 4.02.01/911/414.203/2019 tanggal 18 Desember 2021;9 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver;
177. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver;
178. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/911/414.203/2019;
179. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/911/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
180. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
181. 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran SSPD Nomor: 920/0438/PB/414.203/2019 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019;
182. 1 (satu) lembar Fotokopi Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pembiayaan;
183. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban;
184. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penyertaan Modal Pemkab Tuban kepada Pihak Ketiga Nomor: 900/028/414.305/2019 dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri;

Halaman 270 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 900/3163/414.203/2019 Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Nomor: 900/23/PKS/414.305/2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
186. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertandatangan atas nama Agus Amin Jaya, S.E. selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri perihal rencana pengajuan dana sebesar Rp341.000.000,00 tanggal 13 Desember 2019;
187. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor: 054.INV/RM/TBN/19 untuk Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Budidaya Perikanan-Pembibitan Elver;
188. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Desember 2019;
189. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/47/KPTS/414.031/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
190. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 4.02.01/923/SPM-LS/TL/2019 tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Optimalisasi Pekerjaan Jasa Bongkar Muat;
191. 1 (satu) lembar Asli Pengajuan SPM-LS Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 Nomor 900/3218/414.203/2019 Tanggal 18 Desember 2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
192. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada BPPKAD untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Optimalisasi Pekerjaan Jasa Bongkar Muat;
193. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS Nomor: 4.02.01/923/414.203/2019 tanggal 18 Desember 2021;9 untuk Keperluan Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Optimalisasi Pekerjaan Jasa Bongkar Muat;
194. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) untuk Keperluan

Halaman 271 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Optimalisasi Pekerjaan Jasa Bongkar Muat;
195. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/923/414.203/2019;
196. 1 (satu) lembar Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor: 4.02.01/923/414.203/2019 untuk Keperluan Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
197. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Peyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD Selaku BUD;
198. 1 (satu) lembar Fotokopi Lampiran SSPD Nomor: 920/0438/PB/414.203/2019 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019;
199. 1 (satu) lembar Fotokopi Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pembiayaan;
200. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Analisis Investasi Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten Tuban;
201. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penyertaan Modal Pemkab Tuban kepada Pihak Ketiga Nomor: 900/028/414.305/2019 dari PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
202. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Antara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 900/3162/414.203/2019 Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Nomor: 900/26/PKS/414.305/2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
203. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bertandatangan atas nama Agus Amin Jaya, S.E. selaku Plt. Direktur Utama PT Ronggolawe Sukses Mandiri perihal rencana pengajuan dana sebesar Rp1.865.370.433,60 tanggal 13 Desember 2019;
204. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor: 050.INV/RM/TBN/19 untuk Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk Kegiatan Investasi Optimalisasi Pekerjaan Jasa Bongkar Muat;
205. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri Periode Desember 2019;
206. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/47/KPTS/414.031/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;

Halaman 272 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) bundel Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
208. 1 (satu) bundel Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
209. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga;
210. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga;
211. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/367/KPTS/414.031/2017 tentang Penetapan Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017;
212. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/194/KPTS/414.031/2019 tentang Penetapan Penasehat Investasi Pemerintah daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2019;
213. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2019;
214. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Pemkab Tuban untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022; Lampiran I-VII Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Barang Bukti Nomor 122 sampai dengan Nomor 214 dikembalikan kepada Wara Setiani;
215. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 01-PF/SSS/II/2023; tanggal 12 Januari 2024 dari Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Direktur, Komsaris dan Pemegang Saham PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
216. 1 (satu) bundel Asli Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern Nomor: 00033/ML-RSM17/SSS/IV/2018 Tahun 2017 dari Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi PT Ronggoawe Sukses Mandiri;
217. 1 (satu) bundel Asli Laporan Nomor: 00056/ML-RSM18/SSS/IV/2019

Halaman 273 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Perihal Management Letter dari Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Direksi dan Dewan Pengawas PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
218. 1 (satu) bundel Asli Laporan Nomor: 001406/ML-RSM19/SSS/IV/2020
- Perihal Management Letter dari Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Direksi dan Dewan Pengawas PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
219. 1 (satu) bundel Asli Laporan Nomor: 00127/ML-RSM20/SSS/IV/2021;
- Perihal Management Letter dari Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Direksi dan Dewan Pengawas PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
220. 1 (satu) bundel Asli Laporan Nomor: 00065/ML-RSM21/SSS/IV/2022;
- Perihal Management Letter dari Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan kepada Direksi dan Dewan Pengawas PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
221. 1 (satu) bundel Asli Kertas Kerja Pemeriksaan perihal Kas dan Setara Kas dan Rekening Koran PT Rronggolawe Sukses Mandiri oleh KAP;
222. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 01/KB/RSM.TBN/III/22 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799996);
223. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 02/KB/RSM.TBN/III/22 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799333);
224. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 03/KB/RSM.TBN/III/22 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799911);
225. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 04/KB/RSM.TBN/III/22 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799945);
226. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 05/KB/RSM.TBN/III/22 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799970);
227. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 06/KB/RSM.TBN/III/22 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 017036721);
228. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Nomor: 07/KB/RSM.TBN/III/22 perihal informasi PT Bank Negara Indonesia (Nomor Rekening 990999171);
229. 1 (satu) lembar Asli slip penarikan tunai KSPPS BMT Asa dari penyetor atas nama Erlinda;
230. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 06/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171036721);
231. 1 (satu) lembar Asli slip penarikan tunai KSPPS BMT ASA dari penyetor Erlinda;
232. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 05/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799970);
233. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 04/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799945)
234. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 03/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799911);

Halaman 274 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 02/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799333);
236. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 01/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi PT Bank Jatim (Nomor Rekening 0171799996);
237. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 07/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi PT Bank Negara Indonesia (Nomor Rekening 0990999171);
238. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor: 08/KB/RSM.TBN/IV/21 perihal informasi BMT Asa;
239. 1 (satu) bundel Asli Kertas Kerja Pemeriksaan Piutang Usaha oleh KAP;
240. 1 (satu) lembar Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor: 01/KP/RSM.TBN/II/22 Kepada PT Escorindo Jasa Prima;
241. 1 (satu) lembar Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor: 02/KP/RSM.TBN/II/22 Kepada PT Escorindo Jasa Prima;
242. 1 (satu) lembar Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor: 03/KP/RSM.TBN/II/22 Kepada SD Negeri Prunggahan VI;
243. 1 (satu) lembar Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor: 16/KP/RSM.TBN/III/22 Kepada Angling;
244. 1 (satu) lembar Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor: 17/KP/RSM.TBN/III/22 Kepada Beras Putri Asih;
245. 1 (satu) bundel Fotokopi surat konfirmasi piutang Nomor: 03/KP/RSM.TBN/III/22 Kepada PT Varia Usaha Bahari;
246. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor: 05/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada PT Hokky Jaya;
247. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor: 06/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Angling Ronggotrans;
248. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor: 10/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Dinas Sosial P3K;
249. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor: 11/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Ka. UBBP (Beras Putri Asih);
250. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor: 12/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Pimpinan Unit (Digital Printing);
251. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Piutang Lainnya oleh KAP;
252. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor: 17/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Hari Projo;
253. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor: 18/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada CV Delta Prima Jaya;
254. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor: 13/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Direksi;
255. 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Piutang Nomor: 16/KP/RSM.TBN/IV/21 Kepada Direksi (piutang gaji)
256. 1 (satu) bundel Asli kertas kerja pemeriksaan uang muka kerja Tahun 2020-2021; dan Rekening koran Bank Jati;
257. 1 (satu) bundel Asli kertas kerja pemeriksaan Utang oleh KAP;
258. 1 (satu) lembar Asli surat konfirmasi utang Nomor:

Halaman 275 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/KU/RSM.TBN/IV/21 Kepada Angling Ronggotran;
259. 1 (satu) bundel Asli Kertas Kerja Pemeriksaan Pendapatan Tahun 2021-2020
260. 1 (satu) bundel Asli Kertas Kerja Pemeriksaan Beban Pokok Proyek Tahun 2021-202;
261. 1 (satu) bundel Asli Perincian pada laporan kas harian;
262. 1 (satu) lembar Asli Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan rencana Pemantauan Hidup (RKL-RPL) PT Pertamina (Persero) Pada Mei 2017;
263. 1 (satu) lembar Asli Budgetary Proposal Build Operate And Transfer (BOT) Of Hydrogen Power Plant PT Trans Pasific Petrochemical Indotama pada November 2018;
264. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dan KUB Hokky Jaya tentang Investasi Penambahan Kapasitas Produksi;
265. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) dan CV Karya Teknik Manunggal tentang Pengelolaan & Distribusi Hasil Bahan Tambang;
266. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: P2T/52/15.02/IV/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operator Produksi An. Hari;
267. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: P2T/49/15.19/1/2017 tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
268. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: P2T/45/15.01/II/2017 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekspolarasi atas nama Hari;
269. 1 (satu) bundel Fotokopi Pembayaran Investasi tambang Tahun 2018;
270. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Sewa Pakai Nomor: 008/MAI-RSM/SA/II/2019, Nomor: 002/PKS.ADM B/414.305/2019 antara PT Mobe Auto Indonesia dan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda);
271. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara PT RSM Dan PT Albany Indonesia Nomor: 006/PKS/414.304/2021; tentang Kerjasama Operasional Project Pembuatan Main Gate New Grass Root Rosneft (Pertamina Project) Di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
272. 1 (satu) bundel Fotokopi perjanjian kerja sama permodalan (investment sharing) Nomor: 003/PKS/RSM-LIS/414.305/2021; antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Kembang Putih Manajemen tentang Pembiayaan Pembelian Bahan Baku Panga;
273. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Pernyataan Pengambilalihan Usaha

Halaman 276 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (530/020/414.304/2021)
274. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum I Nomor 021/EJP/II/2021; tanggal 01 Januari 2021;
Barang Bukti Nomor 215 sampai dengan Nomor 274 dikembalikan kepada Drs. H. Friyanto, AK. MSA.;
275. 1 (satu) bundel Asli Rekap Invoice Kontribusi PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) Kabupaten Tuban Tahun 2017-2023;
Barang Bukti Nomor 275 dikembalikan kepada Muhammad Ramli;
276. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi atas Uang Titipan Setoran Angling yang Belum Tercatat Pendapatan sebesar Rp6.584.000,00 (enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
Barang Bukti Nomor 276 dikembalikan kepada Abin Brahmalem;
277. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/10/414.214/2017 tanggal 06 Januari 2017 atas Tempat Usaha PT "Ronggolawe Sukses Mandiri" dan Pemegang Izin Ir. Hadi Karyono;
278. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 517.1/026.SIUP.B-M/414.107/2017 atas Tempat Perusahaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Penanggung Jawab Ir. Hadi Karyono tanggal 10 Januari 2017;
279. 1 (satu) lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP : 133715200680 atas Nama Perusahaan PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Pengurus Utama Ir. Hadi Karyono tanggal 10 Januari 2017;
280. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor ED202551 sampai Nomor ED202575 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
281. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor ED202576 sampai Nomor ED202600 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
282. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor EE112426 sampai Nomor EE112450 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
283. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor ED202501 sampai Nomor ED202525 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
284. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor EE379876 sampai Nomor EE379900 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
285. 1 (satu) bundel Asli Bonggol Cek Bank Jatim Nomor ED705626 sampai Nomor ED705650 Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
286. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Konfirmasi Piutang Nomor: 09/KP/RSM.TBN/III/22 kepada Direktur PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
287. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Ronggolawe Sukses Mandiri Hari Jumat tanggal 13 November 2020;
288. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Ronggolawe Sukses Mandiri Hari Selasa tanggal 24 Mei

Halaman 277 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022;
289. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Bapak Bupati Tuban tanggal 19 Desember 2023; tentang permintaan audiensi dari karyawan BUMD PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
290. 1 (satu) lembar Asli Kronologis Penarikan Angkutan Lingkungan Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
291. 1 (satu) bundel Asli Revisi Perhitungan Rencana Investasi BUMD Kabupaten Tuban PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
292. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor: S-019/MAI.KL/VIII/2023; Perihal Pemutusan Kerjasama dari PT Mobe Auto Indonesia;
293. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor: S.017/MAI-DIR/VII/23 Perihal Surat Penarikan 10 Unit kendaraan dari PT Mobe Auto Indonesia;
294. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor: S-020/MAI.KL/VIII/2023 tentang Pemberitahuan Klarifikasi Utang dari PT Mobe Auto Indonesia;
295. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Sewa Pakai No. 008/MAI-RSM/SA/II/2019, No.002/PKS.ADM.B/414.305/2019 Antara PT Mobe Auto Indonesia dan PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda)
296. 1 (satu) bundel Asli Surat No. 009/II/MGT/2021; PT Karya Putri Solina Perihal Kerjasama Pemanfaatan Dan Monetisasi Gas Alam Di Desa Sumber, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Tanggal 17 Februari 2021;
297. 1 (satu) bundel Asli Nota Kesepahaman (MOU) Nomor: 002/MOU.B/RSM/414.304/III/2021, Nomor: L-036/AEI/III/21 Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) Dengan PT Asuka Engineering Indonesia tentang Pengembangan Usaha Dibidang Engineering Dalam Rencana Sebagian Pekerjaan Proyek Kilang Minyak Ngr;.
298. 1 (satu) bundel Asli Nota Kesepahaman (MOU) tentang Kerjasama Pembangunan & Pengembangan Dermaga Di Sekitar Kabupaten Tuban Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) (BUMD Pemkab Tuban) Nomor: 003/MOU.B/RSM/414.304/II/2021; dengan PT Soga Teknik Utama Nomor: 041/STU/MOU/III/2021;
299. 1 (satu) bundel Asli Nota Kesepahaman (MOU) tentang Kerjasama Project Dredging New Jety PT SBI Di Tuban Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) (BUMD Pemkab Tuban) dengan PT Soga Teknik Utama Nomor: 004/MOU.B/RSM/414.304/III/2021;
300. 1 (satu) bundel Asli Form Perjalanan Dinas No. 090/004/414.304/2021 Periode Januari 2021-Desember 2021;
301. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Hutang Piutang Nomor: 001/PHP/RSM-LIS/414.305/2021; Tanggal 19 Januari 2021; Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda) Dan Kambang Putih

Halaman 278 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. Manajemen tentang Pembuatan Web Merdeka Nusantara;
1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Sama Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Saudari Niswatin Nomor: 03/PKS.ADM.B/414.305/VII/2017 tentang Integrasi Program UMKM Kuliner Dengan Tokotuban.com;
303. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Sama Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan UMKM Pabrik Situs Tuban Nomor: 01/PKS.ADM.B/414.305/II/2017 tentang Pendirian Pusat TranSaksi Perdagangan Online Terbesar Di Tuban;
304. 1 (satu) bundel Fotokopi Nota Kesepahaman (MOU) tentang Kerjasama Project Dredging New Jety PT SBI Di Tuban Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri Nomor 004/MOU.B/RSM/414.304/III/2021 dengan PT Soga Teknik Utama Nomor 042/STU/MOU/III/2021;
305. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Sama Penjualan Antara PT Gamma Sakti Indonesia Dan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tanggal 4 Desember 2017;
306. 1 (satu) bundel Fotokopi Memorandum Of Understanding Antara PT Ronggolawe Sukses Mandiri Dengan PT Bumi Energi Selaras tentang Kerjasama Engembangan Mini Refinery di Wilayah Tuban Nomor RSM: 07A/MOU.B/RSM/414.305/IV/2017, Nomor BES: 004/MOU/BES-RSM/2017;
307. 1 (satu) lembar Fotokopi Undangan Rapat Nomor: 002-U/GSI-DIR/1/2019 Kepada PT RSM;
308. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Penunjukan Nomor: GSI-KL/XI/2017 Antara PT Gamma Sakti Indonesia Dengan PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
309. 1 (satu) bundel Asli Proposal Project Kepada Pemkab Tuban tentang Rencana Investasi Pembelian 2 Unit Wheel Loader & Pembelian 2 Unit Excavator;
310. 1 (satu) Buah CPU Tipe HP EliteDesk 705 G2 SFF Milik PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
Barang Bukti Nomor 277 sampai dengan Nomor 310 dikembalikan kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri melalui Mutho Hadi Saputro;
311. Uang Tunai sebesar Rp1.276.840.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
Barang Bukti Nomor 311 dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Tuban;
9. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 279 dari 280 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fiktor Panjaitan, S.H., M.H., dan Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025 oleh Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum., dan Darwin Panjaitan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Darwin Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.